課程名稱：民法民法05

00:00:01 - 00:00:04
好，我們上次講到那個限制行為能力，那其實限制行為能力啊，在他的法律構造裡面，我們講說限制行為能力人。

00:00:13 - 00:00:14
限制行為能力人，他指的是說在民法當中滿七歲的未成年人。

00:00:19 - 00:00:24
所以限制行為能力人實際上他指的就是這七到18這一個年齡階段。

00:00:24 - 00:00:29
那當然在這個年齡階段裡面，他必須要怎麼樣，他必須要沒有受監護宣告。

00:00:30 - 00:00:32
這裡也回應到我們之前上課所提到的。

00:00:32 - 00:00:39
其實監護宣告是可以對未滿，應該說監護宣告是可以對限制行為能力人做，就假設說15歲你要把他做監護宣告，可以。

00:00:42 - 00:00:45
那監護宣告完之後，他就會變成無行為能力人。

00:00:45 - 00:00:47
他就跟這裡沒有關係。

00:00:47 - 00:00:50
那限制行為能力人，畢竟他還是未成年。

00:00:50 - 00:00:55
所以這個部分是可以由法定代理人來代為並代受意思表示。

00:00:55 - 00:01:00
那再來的話，就是他自己做法律行為的時候，那必須要經過什麼樣的一個檢驗。

00:01:02 - 00:01:04
那這個時候他才不會受到他行為能力的影響。

00:01:04 - 00:01:06
那我們通常在這裡是這樣看。

00:01:06 - 00:01:10
第一個部分來說，限制行為能力人如果要自己做法律行為，第一個。

00:01:11 - 00:01:14
他必須要經過法定代理人的允許。

00:01:14 - 00:01:18
那你要注意到說這個允許是一種事前的同意機制。

00:01:18 - 00:01:20
它跟承認不一樣。

00:01:20 - 00:01:24
所以考試那個用語啊，你要注意到一樣都叫做同意，事前叫做允許。

00:01:25 - 00:01:26
事後叫做承認，所以那個是在民法77條跟79條。

00:01:29 - 00:01:30
你可以看到用語不太相同。

00:01:31 - 00:01:34
那我覺得這種東西就是你能夠掌握的越精準越好。

00:01:34 - 00:01:36
考試的時候你的用語越精確。

00:01:37 - 00:01:39
他講說民法77條那個叫允許。

00:01:39 - 00:01:40
79條叫做承認。

00:01:41 - 00:01:44
那整個通稱叫做同意，也不會說你錯啦。

00:01:44 - 00:01:47
只是因為我們把同意分成事前跟事後嘛。

00:01:47 - 00:01:48
所以才會有這樣的一個區別。

00:01:48 - 00:01:51
那如果經法定代理人允許的話，基本上就沒有問題。

00:01:51 - 00:01:53
就不會受到他行為能力的影響。

00:01:53 - 00:01:58
所以這個是民法77條、84條跟85條，我們來看這個允許的意義。

00:01:59 - 00:02:00
再來如果

00:02:00 - 00:02:02
沒有經過法定代理人允許。

00:02:02 - 00:02:05
在這樣的情形底下，他所做的法律行為效力如何？

00:02:06 - 00:02:09
那這裡的話，我們分成原則跟例外兩個部分來看。

00:02:10 - 00:02:15
那原則的部分主要包含單獨行為，我們可以看民法的78條。

00:02:15 - 00:02:16
無效。

00:02:16 - 00:02:20
那至於說契約行為的話，就是看民法的79條效力未定。

00:02:21 - 00:02:29
那至於說民法的80條到82條，則是在處理效力未定的法律行為，要如何盡快確定它的效力的問題。

00:02:30 - 00:02:35
那另外呢，在未經允許的情況之下，它的例外，主要有兩個部分。

00:02:35 - 00:02:38
一個部分的話是民法的77條但書。

00:02:39 - 00:02:41
那還有民法的83條。

00:02:41 - 00:02:46
那當然我們從這個77條但書裡面，我們還會再延伸出三個部分來講。

00:02:46 - 00:02:49
這一個部分來說的話，就是純獲法律上利益。

00:02:50 - 00:02:53
然後再來就是條文裡面講到的日常生活所必需。

00:02:54 - 00:02:57
那還有一個是比較特別的中性行為。

00:02:57 - 00:03:01
限制行為的話，它是類推77條的但書的規定。

00:03:01 - 00:03:04
所以這個地方我把它擺在但書的時候，我們會一起看。

00:03:05 - 00:03:10
所以說我們在整個限制行為能力人，他做法律行為的體系，它是這樣子去編排。

00:03:10 - 00:03:13
那他的思考流程是這樣子。

00:03:13 - 00:03:21
就是說在題目裡面如果出現第一步，你確認他是限制行為能力人，就他是一個滿七歲的未成年人，而且沒有受監護宣告。

00:03:22 - 00:03:26
再來，你要先判斷，他是自己做法律行為，還是由法定代理人幫他做。

00:03:27 - 00:03:32
那如果是法定代理人幫他做的話，那沒有問題，除非法定代理人有濫用代理權。

00:03:32 - 00:03:34
那濫用代理權我們講過了。

00:03:34 - 00:03:37
再來的話就是他如果經法代允許。

00:03:37 - 00:03:41
那這個部分來說的話，依照民法77條、84條、85條。

00:03:41 - 00:03:43
如果經法代允許，他的法律效果是什麼？

00:03:43 - 00:03:44
我們還是講一下。

00:03:44 - 00:03:46
用語要精確。

00:03:46 - 00:03:49
這句話的意思就是說，經法代允許這個行為有效。

00:03:49 - 00:03:52
這個推論，基本上我會覺得有點太快。

00:03:52 - 00:03:57
因為經法代允許，這時候頂多是不受限制行為能力的影響。

00:03:57 - 00:04:00
但是還是要滿足其他要件才會有效。

00:04:00 - 00:04:00
所以在考試上面

00:04:01 - 00:04:03
你要去強調就是說如果他有經過法代允許

00:04:04 - 00:04:07
那這個行為本身就不會受到他行為能力的影響

00:04:08 - 00:04:11
那如果符合其他要件，這個行為就是有效。

00:04:11 - 00:04:16
那當然啦，在考試裡面，如果說他真的沒有就其他要件去做敘述，

00:04:16 - 00:04:21
譬如他沒有告訴你意思表示的瑕疵啊，標的可能妥當、確定、適法的其他線索，

00:04:21 - 00:04:24
那你是可以說因為得到法代允許，所以這個行為有效，這OK。

00:04:25 - 00:04:29
但是以法律的思考來說，其實得法代允許。

00:04:29 - 00:04:30
這是第一關

00:04:30 - 00:04:32
你今天法定允許的話，不代表說什麼

00:04:32 - 00:04:33
就一定有效嘛

00:04:33 - 00:04:38
就像你律師、司法人員考過一試不等於考上嘛，還要考過二試，還要考過三試嘛

00:04:38 - 00:04:40
所以你今天行為能力只是一試而已啦

00:04:41 - 00:04:41
第一關有過

00:04:41 - 00:04:44
然後接下來呢，意思表示有沒有健全無瑕疵

00:04:44 - 00:04:46
標題有沒有可能妥當且適法

00:04:46 - 00:04:49
有沒有權利起限、處分權的問題，有沒有代理的問題

00:04:49 - 00:04:52
能夠影響法律行為的要件的效力

00:04:52 - 00:04:54
其實非常非常的多，所以這個部分

00:04:54 - 00:04:57
其實你是一步一步的去思考，那考試其實

00:04:58 - 00:04:59
如果沒有講到的

00:05:00 - 00:05:01
我們都當作它符合要件

00:05:02 - 00:05:02
養成這個習慣

00:05:03 - 00:05:08
因為其實啊，出題老師，他不會在設計一個題目的時候，把每一個要件都放個線索給你

00:05:09 - 00:05:11
所以實際上他真的想考你的，假設是行為能力

00:05:11 - 00:05:14
他就會在行為能力那個地方琢磨多一點

00:05:14 - 00:05:18
那其他沒有問題的部分，他是不會去特別講

00:05:18 - 00:05:22
那所以在考試上，你養成一個習慣，沒有講的就是符合要件

00:05:23 - 00:05:24
沒講的

00:05:24 - 00:05:24
就是符合要件

00:05:25 - 00:05:27
有講出來的，我們再進一步討論

00:05:27 - 00:05:30
只是我希望各位在學習的時候，你在思考上面

00:05:31 - 00:05:33
還是養成那種每個要件都想一遍的習慣

00:05:34 - 00:05:37
這樣子你將來在審題的時候，比較不容易漏掉爭點

00:05:37 - 00:05:40
因為有時候在做題目，你看到行為能力

00:05:40 - 00:05:44
你就會想說，這題在考行為能力，然後就只寫行為能力

00:05:44 - 00:05:47
那也許他後面買了一個意思表示的問題，你就會忽略掉它

00:05:47 - 00:05:50
所以建議大家能夠思考得越完整越好

00:05:50 - 00:05:55
但考試的時候，你是針對他有給你線索的部分去論述就夠了

00:05:55 - 00:05:56
好

00:05:56 - 00:05:57
那我們接下來看到就說

00:05:58 - 00:06:00
在自己做法律行為

00:06:00 - 00:06:00
如果經過法定允許的話

00:06:00 - 00:06:01
這裡允許有77條的規定

00:06:01 - 00:06:01
這是一般的許可

00:06:05 - 00:06:06
還有84條

00:06:06 - 00:06:07
財產處分的許可

00:06:07 - 00:06:09
跟85條營業的許可

00:06:09 - 00:06:11
那我們就來看這三個條文

00:06:11 - 00:06:16
那首先在民法77條的允許裡面啊，它有幾個點你要去注意到

00:06:17 - 00:06:20
第一個點就是這個允許是由法定代理人為之

00:06:21 - 00:06:22
對，它是由法定代理人為之

00:06:23 - 00:06:31
那法定代理人如果有數人的話，譬如說爸媽都是法代，那原則上是要由法代共同為之

00:06:31 - 00:06:31
共同為之

00:06:31 - 00:06:33
這個在民法的1089條

00:06:33 - 00:06:37
也就是關於未成年子女的權利跟義務，由父母來共同行使

00:06:37 - 00:06:42
所以說這個一般來說的話，如果說今天法定代理人有數人

00:06:47 - 00:06:49
原則上應該要共同為之

00:06:53 - 00:06:55
這個是民法的1089條的規定

00:06:55 - 00:06:59
就是父母就他們的親權行使，原則上要共同為之

00:06:59 - 00:06:59
這個其實

00:07:00 - 00:07:03
從民國74年以後就變這樣子

00:07:03 - 00:07:05
在民國74年之前，其實

00:07:05 - 00:07:07
你會很難去想像，以前的法律是規定說

00:07:08 - 00:07:11
關於子女的權利義務，原則上是由爸爸行使

00:07:12 - 00:07:13
媽媽只是補充而已

00:07:13 - 00:07:16
但後來修法以後，基本上就父母共同行使

00:07:16 - 00:07:21
所以一般來講說這個地方如果法代有數人，那就是應該要共同來行使親權

00:07:22 - 00:07:24
而法定代理權是親權的內涵之一

00:07:24 - 00:07:27
所以這個部分是由父母來共同為之

00:07:27 - 00:07:29
那當然考試的時候也是一樣

00:07:29 - 00:07:33
通常考試的時候不會告訴你他的爸媽是誰

00:07:33 - 00:07:34
也不會告訴你他的法代有幾個

00:07:34 - 00:07:37
就會告訴你說有經過其法定代理人之同意

00:07:37 - 00:07:39
那你就假設如果是爸媽，爸媽都同意

00:07:39 - 00:07:41
如果只有一個的話，就是那個人同意就好

00:07:42 - 00:07:44
那除非題目裡面特別講什麼

00:07:44 - 00:07:45
爸爸媽媽意見不一致

00:07:46 - 00:07:48
題目裡面出現說，這個小孩子想要買機車

00:07:48 - 00:07:50
爸爸說可以，媽媽說不行

00:07:50 - 00:07:52
那這樣到底是可以還是不可以

00:07:52 - 00:07:55
那依照1089條的規定，因為要共同為之

00:07:55 - 00:07:57
所以只要有一個反對，基本上就不行

00:07:57 - 00:07:59
所以說在這裡你要去注意一下

00:08:00 - 00:08:00
好,那再來第二個,就是說這個

00:08:02 - 00:08:05
意思表示本身來講,它是一個不要式行為,所以說我們如果法定代理人啊,他想要做允許的話,這個允許本身來說不用以書面為之,它是一個不要式的。

00:08:15 - 00:08:20
然後再來第三個,他今天不管是向限制行為能力人

00:08:21 - 00:08:25
或者是向他的相對人為之都可以。

00:08:31 - 00:08:35
因為你今天假,如果要跟乙訂立一個契約。

00:08:35 - 00:08:40
假要訂立一個契約,那假今年15歲,然後丙現在是法代。

00:08:40 - 00:08:43
那丙這個法代啊,如果他要表示同意。

00:08:43 - 00:08:44
這個同意要對誰做。

00:08:44 - 00:08:46
這個同意對假或乙做都可以。

00:08:47 - 00:08:54
就等於說你這個同意的意思表示，你不需要說我一定要對乙做，或者一定要對甲做，或者要同時對甲乙做，不需要。

00:08:54 - 00:09:00
我們在概念上面這個允許，只要做一次就夠了，而且是對甲允許或對乙允許。

00:09:00 - 00:09:02
都一樣會發生允許的效力。

00:09:02 - 00:09:05
所以是向限制行為能力人，或者向相對人為之都可以。

00:09:06 - 00:09:09
那最後一個其實是考試上蠻重要的一個點。

00:09:09 - 00:09:12
就說這個允許本身來講,它必須要

00:09:13 - 00:09:16
有一定的範圍可以界定。

00:09:16 - 00:09:22
也就是說我們並沒有要求一定要說針對每一件事情都要允許一次。

00:09:23 - 00:09:25
你可以就一個範圍來做允許。

00:09:25 - 00:09:26
但是怎麼樣。

00:09:26 - 00:09:30
但是我們會認為說不能做概括的允許。

00:09:30 - 00:09:33
也就是如果父母親直接跟小孩講：

00:09:33 - 00:09:37
「你已經15歲了，你已經16歲國中畢業了，

00:09:37 - 00:09:42
你要開始學著為自己負責，從今以後你所有的事情我都同意，

00:09:42 - 00:09:43
所以你就不要再來問我了。」

00:09:44 - 00:09:44
那這樣不行。

00:09:44 - 00:09:47
這個允許不算是一個有效的允許。

00:09:47 - 00:09:50
那個允許的話，他不需要針對每一個法律行為個別為之。

00:09:51 - 00:09:55
他可以就一定範圍，例如說針對小孩子去畢業旅行。

00:09:55 - 00:09:59
這個畢業旅行的相關行為，我一次做一個可用範圍

00:10:00 - 00:10:01
為界定的允許，這OK

00:10:01 - 00:10:05
所以今天小孩子去畢業旅行的時候，不用每件事情再打回家問爸爸媽媽，基本上爸媽同意小孩參加畢業旅行，那跟畢業旅行有關的行為，就不用再得到父母同意

00:10:05 - 00:10:12
但如果說今天父母做的是概括的允許的話，那這個部分其實就不是一個有效的允許

00:10:12 - 00:10:13
這個是在民法77條裡面，

00:10:13 - 00:10:15
你要去掌握到的一個細節，

00:10:15 - 00:10:16
所以你可以注意到就是說，

00:10:16 - 00:10:18
這個有關於這個允許的方法，

00:10:18 - 00:10:21
這個部分是在那個民法的第一千0八九條的規定，

00:10:21 - 00:10:22
這個其實是比較特別、

00:10:22 - 00:10:23
比較容易去忽略掉的地方

00:10:23 - 00:10:25
那另外，我們要來談到

00:10:25 - 00:10:27
一個小小的重點，

00:10:27 - 00:10:30
就是說在民法的這個77條裡面，

00:10:30 - 00:10:32
我們講說這個允許，

00:10:32 - 00:10:34
它必須要能夠有一定的範圍

00:10:34 - 00:10:35
可以來界定

00:10:35 - 00:10:37
那以考試來說，

00:10:37 - 00:10:39
其實你要去注意到

00:10:39 - 00:10:42
就是那個範圍的解釋，

00:10:42 - 00:10:44
像有一次在考試裡面，

00:10:44 - 00:10:47
我記得是考醫師的選擇題，

00:10:47 - 00:10:49
他是這樣子，

00:10:49 - 00:10:50
他講說這個甲，

00:10:50 - 00:10:52
今年17歲

00:10:52 - 00:10:57
甲今年17歲，

00:10:57 - 00:11:02
他去跟乙租房子

00:11:03 - 00:11:05
他就跟乙承租房屋

00:11:05 - 00:11:11
那當時，他的法定代理人對於這個承租房屋，他是有同意的

00:11:13 - 00:11:15
他對這個承租房屋是有同意的

00:11:15 - 00:11:19
那後來這個假怎麼樣,因為想要搬出去跟朋友住

00:11:19 - 00:11:22
他想要搬出去跟朋友住,所以他就私下跟乙表示

00:11:22 - 00:11:24
那我要終止租約

00:11:24 - 00:11:25
我就不租了啦,我要搬走

00:11:26 - 00:11:29
那現在問你說,這個終止租約的意思表示效力如何

00:11:30 - 00:11:31
那這裡的爭點在哪裡？

00:11:32 - 00:11:35
爭點在於說，今天父母的允許必須要有一個範圍可以界定。

00:11:35 - 00:11:42
所以法定代理人同意小孩承租房屋，這個同意的效力，有沒有擴張到，我也同意你終止租約？

00:11:42 - 00:11:44
這兩件事情一樣嗎？

00:11:44 - 00:11:47
那你就從父母的預見可能性去思考。

00:11:47 - 00:11:50
也就是說,當爸媽同意小孩租房子的時候

00:11:50 - 00:11:56
不見得也同時等於同意,小孩可以隨時說,他不租就不想租,對不對

00:11:56 - 00:12:00
畢竟對爸媽來講,我一定想到的是,我小孩住在這裡,我知道

00:12:00 - 00:12:00
他這個房東人不錯

00:12:01 - 00:12:02
我覺得這個房子很不錯

00:12:02 - 00:12:04
所以我同意他住在這裡

00:12:04 - 00:12:05
那他今天不住了

00:12:05 - 00:12:06
他要住哪裡

00:12:06 - 00:12:06
對不對

00:12:06 - 00:12:07
他要去跟朋友住

00:12:07 - 00:12:09
這不在我允許的範圍內喔

00:12:09 - 00:12:12
所以說這個所謂的範圍

00:12:12 - 00:12:16
你只能夠個案地去思考

00:12:16 - 00:12:21
他沒有一定的這個所謂的那種法律上的標準

00:12:21 - 00:12:27
就是你要從父母的預見，父母的預見

00:12:27 - 00:12:32
來理解到這個範圍要如何去界定

00:12:32 - 00:12:35
那當然如果是跟租房

00:12:35 - 00:12:38
有關的其他事情

00:12:38 - 00:12:42
例如說像水電費的問題啊

00:12:42 - 00:12:44
網路費的問題啊

00:12:44 - 00:12:48
那這個其實我們會認為說

00:12:50 - 00:12:52
都在同意的範圍內

00:12:52 - 00:12:53
畢竟你要租房子

00:12:53 - 00:12:56
那這個跟房子的水電網路有關的東西

00:12:56 - 00:12:58
這個其實都會在這個範圍當中

00:12:58 - 00:13:01
但如果是像終止租約這個情形

00:13:01 - 00:13:02
他就不在這個範圍裡面

00:13:03 - 00:13:05
這一點倒是特別去注意到的

00:13:05 - 00:13:06
好

00:13:06 - 00:13:09
那接下來我們來看到民法的84條的允許

00:13:10 - 00:13:17
那民法的84條他告訴你說這個限制行為能力人

00:13:17 - 00:13:21
經這個法定代理人允許處分的財產

00:13:22 - 00:13:24
那他就該財產

00:13:25 - 00:13:31
有處分的能力

00:13:32 - 00:13:34
這個地方來講

00:13:34 - 00:13:37
他就該財產有處分的能力

00:13:37 - 00:13:41
所以我們可以去看到就說

00:13:41 - 00:13:47
在民法的1084條裡面

00:13:47 - 00:13:53
他這個84條的處分,他其實要注意到兩件事情

00:13:55 - 00:14:00
第一個就是說民法84條的處分

00:14:00 - 00:14:00
分的意義。

00:14:01 - 00:14:04
這個地方處分可以分成事實上的跟法律上的。

00:14:04 - 00:14:11
那法律上的處分又可以再分成債權行為跟物權行為，這兩者。

00:14:12 - 00:14:13
主要可以分成這兩個部分。

00:14:14 - 00:14:17
好，那我們一般在講到處分這兩個字的時候，

00:14:17 - 00:14:19
一般講到處分這兩個字的時候,

00:14:19 - 00:14:23
基本上你要去看它到底包含了哪些在內,

00:14:24 - 00:14:27
我們才有辦法去界定這個法條的處分是什麼意思。

00:14:27 - 00:14:32
所以如果說這個法條的處分，它只有指物權行為而已的話,

00:14:33 - 00:14:35
這個叫做狹義的處分。

00:14:35 - 00:14:39
就是我們講說狹義的處分，指的就是專指物權行為，

00:14:40 - 00:14:42
專指處分行為的這種處分。

00:14:42 - 00:14:46
那這個的話，例如說民法的118條的處分。

00:14:46 - 00:14:46
有沒有？

00:14:46 - 00:14:51
無權利人就權利標的物所為之處分，經有權利人承認始生效力。

00:14:51 - 00:14:57
那個118的無權處分之處分，指的是物權行為或者是準物權行為的部分。

00:14:57 - 00:15:00
這裡除了物權行為以外，其實準物權行為也是一樣。

00:15:01 - 00:15:04
所以說物權行為、準物權行為都是狹義的處分行為。

00:15:05 - 00:15:06
也就是說，

00:15:06 - 00:15:11
如果今天這個處分，它是以發生權利的變動為目的，而沒有包含其他的效果在內的話，

00:15:12 - 00:15:14
那就是一個狹義的處分。

00:15:14 - 00:15:15
再來，

00:15:15 - 00:15:21
我們可以看到，如果包含了債權行為跟物權行為的話，這個叫做廣義的處分。

00:15:21 - 00:15:25
那廣義的處分，例如說民法的84、68。

00:15:25 - 00:15:27
主物的處分及於從物。

00:15:28 - 00:15:33
還有像是我們這裡所講到的，父母允許限制行為能力人處分的財產。

00:15:33 - 00:15:35
那你可以理解到，

00:15:35 - 00:15:38
父母允許小孩處分財產，那個允許的範圍，怎麼樣？

00:15:38 - 00:15:42
不可能說只允許他做物權行為，那買賣契約怎麼辦？

00:15:42 - 00:15:44
如果小孩子要把他的東西賣掉，

00:15:44 - 00:15:44
譬如說,

00:15:45 - 00:15:48
今天有一個小朋友，他想要把他的Switch賣掉，因為他想要買二代。

00:15:48 - 00:15:50
那他爸媽說好啊，你可以賣。

00:15:50 - 00:15:52
那這個好啊你可以賣，

00:15:52 - 00:15:53
當然包含什麼？

00:15:53 - 00:15:55
包含債權行為跟物權行為在內嗎？

00:15:55 - 00:15:59
所以今天限制行為能力人就法定代理人允許處分的財產，

00:15:59 - 00:16:00
那個處分

00:16:00 - 00:16:02
處分，包含債權行為跟物權行為。

00:16:03 - 00:16:06
那我們接下來第三種是指三個都包含在內的。

00:16:06 - 00:16:10
也就是包含事實上的處分以及法律上的處分，

00:16:10 - 00:16:13
全部都有的，這個叫最廣義的處分。

00:16:14 - 00:16:17
那最廣義的處分，例如說民法的765條，

00:16:18 - 00:16:22
所有權人對於其所有物有使用、收益、處分的權限，

00:16:23 - 00:16:25
有沒有？民法765條有處分兩個字。

00:16:25 - 00:16:27
這個處分是指最廣義的處分，

00:16:27 - 00:16:28
什麼意思呢？

00:16:28 - 00:16:33
什麼叫做最廣義的處分，也就是包含不會發生法律效果的，

00:16:34 - 00:16:35
不會發生法律效果，

00:16:35 - 00:16:37
什麼叫事實上，什麼叫法律上？

00:16:37 - 00:16:39
對不對，你常常看到說事實上處分權，

00:16:40 - 00:16:41
法律上的權利，

00:16:41 - 00:16:44
為什麼事實上跟法律上在我們的法律裡面要切開來？

00:16:45 - 00:16:47
簡單來說，會產生法律效果，

00:16:47 - 00:16:49
也就是會產生權利義務。

00:16:49 - 00:16:50
會產生權利變動

00:16:50 - 00:16:54
只要有效果，而且是法律效果的，才叫法律上。

00:16:54 - 00:16:57
那如果不發生法律效果的，那叫事實上。

00:16:57 - 00:17:20
那我們一般來講，

00:17:20 - 00:17:40
人對物加以支配

00:17:40 - 00:17:46
人對物加以支配，它的方法有可能產生法律效果，也可能不會發生法律效果

00:17:46 - 00:17:50
例如說一臺腳踏車，你把它賣掉，會發生法律效果。

00:17:50 - 00:17:52
你把它送給別人，會發生法律效果。

00:17:52 - 00:17:55
你拿它去設定動產質權，會發生法律效果。

00:17:55 - 00:17:58
但你從這裡騎到青年公園，不會有法律效果。

00:17:58 - 00:18:00
那你是單純的使用它。

00:18:00 - 00:18:00
的效果，那民法68條也是一樣。

00:18:02 - 00:18:07
民法68條說，主物的處分，它的效力會及於從物，有沒有？

00:18:07 - 00:18:12
那你想想看，我今天就主物做法律行為，它的法律效果及於從物，OK，問題是，那我就主物做事實上的處分，它的效力會及於從物嗎？

00:18:17 - 00:18:23
如果你今天把一臺車洗乾淨，你把一臺車洗乾淨，那這臺車的備胎也會一起變乾淨嗎？

00:18:23 - 00:18:31
或者說你今天把一臺車，拿去做汽車美容，那難道你的行車記錄器也會一起被美容嗎？

00:18:31 - 00:18:37
所以實際上主物跟寵物，在事實上處分裡面，它並沒有任何的關聯性。

00:18:37 - 00:18:43
所以民法68條的及於寵物的處分，其實只有指會發生法律效果的法律上處分而已。

00:18:44 - 00:18:46
那這個東西就是選擇題會考你。

00:18:46 - 00:18:50
他就會問你說，下面哪一個處分是廣義的處分？

00:18:50 - 00:18:54
下面哪一個處分是狹義的處分，下面哪一個處分是最廣義的處分？

00:18:55 - 00:18:55
那你要會分。

00:18:55 - 00:19:01
最廣義的就是這個處分的意義，包含事實上跟法律上。

00:19:01 - 00:19:01
這個就是765。

00:19:02 - 00:19:07
那再來，處分的意義，如果只有指這個法律上處分的話，那這樣68跟84。

00:19:08 - 00:19:10
這個叫做廣義的處分，如果那個處分的意義。

00:19:10 - 00:19:13
限縮在處分行為，那這個部分就是指民法的118。

00:19:15 - 00:19:18
所以你要從每個條文的內涵去看。

00:19:18 - 00:19:18
好。

00:19:19 - 00:19:22
那再來的話，我們這裡講到說，民法84條。

00:19:22 - 00:19:27
它這裡有一個很重要的關鍵，就是它必須要法定代理人可以預見。

00:19:28 - 00:19:30
因為小孩的處分，有時候會很。

00:19:30 - 00:19:33
突然超出爸媽想像的範圍。

00:19:33 - 00:19:35
那這個在考試上其實很好判斷啦。

00:19:35 - 00:19:38
簡單來說，今天爸媽給小孩零用錢。

00:19:38 - 00:19:42
假設一個月給他，一個禮拜給他，給他1000塊好了，好不好？

00:19:42 - 00:19:46
我覺得國中生，一個禮拜給他1000塊，我不知道夠不夠用，假設。

00:19:46 - 00:19:49
爸媽一個禮拜給小孩1000塊的零用錢。

00:19:49 - 00:19:52
那小孩今天很想要買最新的iPhone。

00:19:52 - 00:19:54
他就跑去跟人家分期付款。

00:19:54 - 00:19:57
他就跟那個老闆講說，我一個禮拜給你1000塊。

00:19:57 - 00:20:00
一個月給你4000，那你讓我領。

00:20:00 - 00:20:00
分期好不好？

00:20:00 - 00:20:02
假設說這支手機可能要4萬塊，

00:20:02 - 00:20:05
他說你讓我分40期，一期1000塊，

00:20:05 - 00:20:06
那我就每個禮拜給你一次。

00:20:06 - 00:20:07
老闆說OK,

00:20:07 - 00:20:08
他也說OK,

00:20:08 - 00:20:11
那這算不算是一個被父母允許處分的行為？

00:20:12 - 00:20:13
那當然,

00:20:13 - 00:20:16
我們可以理解到，零用錢是經父母允許處分的財產。

00:20:16 - 00:20:19
但父母會預見到你拿零用錢去買iPhone嗎？

00:20:19 - 00:20:21
如果一個月只給你4000塊的零用錢，

00:20:22 - 00:20:23
一個禮拜只給你1000塊，

00:20:23 - 00:20:25
那爸媽可以想像得到，

00:20:25 - 00:20:28
我一個禮拜才給你1000，結果你怎麼手上拿了一隻最新的iPhone？

00:20:28 - 00:20:29
這殊難想像，

00:20:29 - 00:20:30
有沒有？

00:20:30 - 00:20:33
在這種情況就會認為，因為不在父母的預見範圍內，

00:20:33 - 00:20:35
他就不在父母同意的範圍內，

00:20:36 - 00:20:38
所以在這個國家考試裡面。

00:20:38 - 00:20:40
或者說在教科書裡面，最經典的例子是什麼？

00:20:40 - 00:20:40
有沒有印象？

00:20:41 - 00:20:44
就是小孩子拿著零用錢去買樂透，

00:20:44 - 00:20:45
啊結果中大獎，

00:20:45 - 00:20:46
怎麼辦？

00:20:46 - 00:20:49
譬如說小孩子拿去買樂透中了100萬

00:20:49 - 00:20:51
那這個100萬小孩有處分的能力嗎？

00:20:51 - 00:20:55
那因為你買樂透中大獎，已經超出父母的預見範圍

00:20:56 - 00:20:59
所以針對你中的獎金，你沒有另外再處分的能力

00:20:59 - 00:21:02
除非你中的獎金跟零用錢差不多

00:21:02 - 00:21:04
譬如你的零用錢1000塊,

00:21:04 - 00:21:06
那你中獎中了1000塊或中了1200塊,

00:21:07 - 00:21:09
那這個還在父母允許的範圍內,

00:21:09 - 00:21:11
那你還是可以繼續處分,

00:21:11 - 00:21:14
但是如果已經超過父母允許的範圍,

00:21:14 - 00:21:15
那就不能夠再處分

00:21:15 - 00:21:18
那這個是有關於說在民法第84條

00:21:18 - 00:21:20
針對這個處分的範圍

00:21:20 - 00:21:21
你要去注意到的。

00:21:22 - 00:21:24
那民法的第85條

00:21:24 - 00:21:26
則是針對營業行為的處分。

00:21:27 - 00:21:28
那營業行為處分，

00:21:28 - 00:21:30
營業行為的允許，

00:21:30 - 00:21:32
針對營業行為的允許，

00:21:32 - 00:21:33
有兩件事情要注意到。

00:21:33 - 00:21:37
第一個是必須要與營業有關

00:21:44 - 00:21:45
這也是範圍的問題

00:21:45 - 00:21:46
必須要跟營業有關。

00:21:46 - 00:21:50
第二個是如果經過撤回或限制

00:21:56 - 00:21:58
這是不能對抗善意第三人。

00:22:01 - 00:22:04
好，我們可以看到就是說，民法85條規定，限制行為能力人，他經法定代理人允許獨立營業者

00:22:04 - 00:22:12
那限制行為能力人關於其營業有行為能力，然後第二項說，限制行為能力人，如果就營業有不勝任的情形，法代可以將允許撤銷或限制，但不得對抗善意第三人，拍這個地方是撤銷

00:22:12 - 00:22:14
好，那我們來看到就是說，

00:22:14 - 00:22:15
在民法的85條裡面，

00:22:15 - 00:22:17
在85條裡面，

00:22:17 - 00:22:18
這裡所講到的，

00:22:18 - 00:22:20
關於其營業指的是，

00:22:20 - 00:22:22
他必須要跟營業相關的事情

00:22:22 - 00:22:26
所以如果說父母同意小孩去超商打工，

00:22:26 - 00:22:31
考試上就是說父母同意小孩去超商打工，

00:22:31 - 00:22:32
可不可以，

00:22:32 - 00:22:33
可以啊

00:22:33 - 00:22:34
那跟打工有關的事情，

00:22:34 - 00:22:37
例如參加員工團體保險，

00:22:37 - 00:22:38
例如購買制服，

00:22:38 - 00:22:39
例如參加員工旅遊，

00:22:39 - 00:22:40
對不對，

00:22:40 - 00:22:42
這些跟打工有關的事情，

00:22:42 - 00:22:44
通通不用再經過爸媽同意

00:22:44 - 00:22:46
因為在關於其營業的範圍內，

00:22:46 - 00:22:48
他都被當成有行為能力，

00:22:48 - 00:22:50
所以你看那個條文，

00:22:50 - 00:22:50
有沒有，

00:22:50 - 00:22:51
關於其營業，

00:22:51 - 00:22:54
這句話就是告訴你要有一個範圍在，

00:22:54 - 00:22:56
而這個範圍就是跟營業相關。

00:22:56 - 00:23:01
那所以接下來考試就會問一個問題，這個其實連二試都有出現過。

00:23:01 - 00:23:03
小孩如果拿打工的錢

00:23:03 - 00:23:05
去買歐兜賣，有效嗎？

00:23:05 - 00:23:08
今天假設說有一個小孩

00:23:08 - 00:23:11
在父母同意之下跑去打工。

00:23:11 - 00:23:20
那打工了兩個月賺了4萬塊，他花了4萬塊買了一臺二手機車，可不可以？那你要想，買機車這件事情，跟他的營業是否有關？

00:23:20 - 00:23:22
那我們知道說，

00:23:22 - 00:23:24
如果父母只是同意他去打工，

00:23:24 - 00:23:25
那一般來講，

00:23:25 - 00:23:27
如果買機車這件事情，

00:23:27 - 00:23:30
跟他的工作完全沒有任何關係，

00:23:30 - 00:23:33
那就不能夠認為是與營業有關。

00:23:33 - 00:23:39
所以如果你要用打工賺來的錢買機車，請你要重新得到同意

00:23:39 - 00:23:45
那這個部分其實主要也涉及到就是說，這個民法85條，只是為了讓什麼

00:23:45 - 00:23:51
父母同意小孩在營業的時候，就營業的部分，不用再去受到父母的干涉

00:23:51 - 00:23:55
但是其他與營業無關的行為，都不在85條的範圍之內

00:23:55 - 00:24:00
好，那再來的話，這個經撤銷或限制，不能對抗善意第三人

00:24:00 - 00:24:00
好，這個其實也不難

00:24:00 - 00:24:04
他主要強調是說，假設阿今年16歲

00:24:04 - 00:24:06
他爸媽同意他

00:24:07 - 00:24:08
法定代理人喔

00:24:09 - 00:24:13
就同意他說你可以在網路上面經營二手網拍

00:24:14 - 00:24:22
譬如他可能跟朋友或者說他可能有管道去收購一些二手的這個文具啊或者二手的名牌包等等

00:24:22 - 00:24:23
在網路上販售

00:24:23 - 00:24:26
那假如今天如果在網路上賣這些東西啊

00:24:26 - 00:24:27
那現在

00:24:28 - 00:24:31
他的法代發現說他一直在虧本做生意

00:24:32 - 00:24:34
對不對，因為可能假跟同學收購二手的參考書好了

00:24:35 - 00:24:37
這個參考書跟人家收一本50塊

00:24:37 - 00:24:39
你在網路上1本60塊賣掉

00:24:39 - 00:24:42
雖然上面上賺10塊，可是光運費就虧了

00:24:42 - 00:24:46
所以說他發現哇你還是好好唸書好了，你沒有做生意的命

00:24:46 - 00:24:50
所以說假今天在網路上面做生意有不勝任的情形

00:24:50 - 00:24:52
那法定代理人決定怎麼樣

00:24:52 - 00:24:54
決定說我要撤銷我的同意

00:24:55 - 00:24:57
這裡用撤銷不是撤回

00:24:57 - 00:24:57
我剛講錯

00:24:57 - 00:24:58
我剛寫錯

00:24:58 - 00:25:00
主要是因為這個同意已經發生效力了

00:25:01 - 00:25:04
我們針對一個已經發生效力的意思表示

00:25:04 - 00:25:05
我們是用撤銷

00:25:05 - 00:25:07
還沒發生效力的用撤回嘛

00:25:08 - 00:25:11
所以這個同意既然已經發生效力

00:25:11 - 00:25:12
所以是用撤銷的方式

00:25:12 - 00:25:15
好，那如果法定代理人同意之後又把這個同意給撤銷掉

00:25:16 - 00:25:19
但是甲仍然跟乙完成買賣契約

00:25:19 - 00:25:22
那就問你說這個買賣契約到底有沒有效

00:25:22 - 00:25:24
這個買賣契約到底有沒有效

00:25:25 - 00:25:28
那簡單來說就是要看是以善意還是惡意

00:25:28 - 00:25:31
如果以今天是善意第三人

00:25:31 - 00:25:33
以若是善意第三人

00:25:33 - 00:25:35
那依照民法85條第二項的規定

00:25:36 - 00:25:36
這時候怎麼樣

00:25:37 - 00:25:41
這時候法定代理人不能拿同意已經撤銷為由

00:25:42 - 00:25:43
來對抗他

00:25:43 - 00:25:44
這什麼叫做對抗

00:25:44 - 00:25:46
我們還是要再次強調一個概念

00:25:46 - 00:25:52
你只要在考試上遇到「對抗」兩個字，它必定前面先有一個主張

00:25:52 - 00:25:53
因為對抗是一種抗辯

00:25:54 - 00:25:56
如果沒有主張的話，怎麼會有抗辯發生？

00:25:57 - 00:25:57
對不對？

00:25:57 - 00:25:59
所以你一定要先想看看這種情況誰會主張？

00:26:00 - 00:26:00
這種情況一定是乙會主張

00:26:00 - 00:26:01
乙主張什麼

00:26:03 - 00:26:07
乙在訴訟中他去主張買賣契約有效啊

00:26:07 - 00:26:08
對不對

00:26:08 - 00:26:12
他去主張買賣契約有效啊，他去主張假使有經過法代同意的

00:26:12 - 00:26:14
我去主張假有經過法代同意

00:26:14 - 00:26:16
所以說這個契約有效

00:26:16 - 00:26:22
這時候就涉及到法定代理人他能不能夠去對抗的問題

00:26:22 - 00:26:24
那因為乙是善意第三人

00:26:24 - 00:26:26
這個時候法代他不能以

00:26:28 - 00:26:31
這個意思表示已經撤銷為由

00:26:31 - 00:26:34
不能夠以這個同意已經被撤銷為由

00:26:34 - 00:26:35
來對抗

00:26:35 - 00:26:40
那所以說如果法定代理人不能對抗那代表誰說的算

00:26:40 - 00:26:41
代表

00:26:41 - 00:26:45
乙說的算，所以既然乙說的算，這個時候乙

00:26:45 - 00:26:48
他依照民法348條的規定

00:26:48 - 00:26:51
請求履行契約就會有理由

00:26:51 - 00:26:53
所以我們一般來說

00:26:53 - 00:26:56
如果今天乙是善意的

00:26:56 - 00:26:59
那乙會先有一個主張

00:26:59 - 00:27:01
而這個主張

00:27:01 - 00:27:06
你今天能不能提出相對應的抗辯

00:27:06 - 00:27:08
那法條若出現不行

00:27:08 - 00:27:11
那你就無法提出相應

00:27:11 - 00:27:13
對應的抗辯

00:27:13 - 00:27:15
這時候就要以說的算

00:27:15 - 00:27:16
所以以主張有效

00:27:16 - 00:27:17
就是有效

00:27:17 - 00:27:20
那你說相對的乙能不能主張這個行為無效

00:27:20 - 00:27:27
對不對乙能不能說喔，原來今天甲沒有經過法代同意，那我不要買了

00:27:27 - 00:27:28
可以嗎

00:27:28 - 00:27:29
可以喔

00:27:29 - 00:27:33
通常這種情況下乙的主張是給他自己決定

00:27:33 - 00:27:36
所以你看教科書都會講

00:27:36 - 00:27:41
所謂不得對抗善意第三人

00:27:41 - 00:27:46
第三人既得主張該行為有效，亦得主張該行為無效

00:27:46 - 00:27:47
這個教科書都這樣說

00:27:47 - 00:27:49
那這句話什麼意思

00:27:49 - 00:27:52
因為你要對抗善意第三人

00:27:52 - 00:27:54
第三人前面

00:27:54 - 00:27:57
一定有個主張出現

00:27:57 - 00:28:00
所以乙能不能去主張這個行為的效力

00:28:00 - 00:28:01
所以這個地方你要去注意到它是這樣子去思考的

00:28:03 - 00:28:04
所以我們一般來說

00:28:04 - 00:28:06
在民法85條裡面

00:28:06 - 00:28:08
它其實主要比較重要的

00:28:08 - 00:28:09
在於第一個

00:28:09 - 00:28:10
它的那個範圍

00:28:10 - 00:28:12
因為考試很常出現什麼

00:28:12 - 00:28:14
小孩拿打工的錢去做

00:28:14 - 00:28:17
這個小孩拿打工的錢去做其他事情

00:28:17 - 00:28:19
那他喜歡考在哪裡

00:28:19 - 00:28:20
他不是考在財產法

00:28:20 - 00:28:22
通常會喜歡考在身分法

00:28:22 - 00:28:26
因為你可以看到在民法的我們這裡有點偷偷講身分法的概念

00:28:26 - 00:28:29
身分法那個民法1087條

00:28:29 - 00:28:30
他有規定說

00:28:30 - 00:28:33
這個未成年人無償取得之財產

00:28:33 - 00:28:35
那個叫做他的特有財產

00:28:35 - 00:28:35
對不對

00:28:36 - 00:28:41
民法的1087條說未成年人因為繼承或無償取得之財產為其特有財產

00:28:41 - 00:28:45
而關於他特有財產的使用、收益、管理、處分

00:28:45 - 00:28:46
那個在1088

00:28:46 - 00:28:49
我們在講孳息的時候其實有看過這個條文

00:28:49 - 00:28:52
所以今天小孩子如果無償得到的財產

00:28:52 - 00:28:55
要如何使用、收益、管理、處分，1088條有規定

00:28:55 - 00:28:57
那身分法就喜歡考你一個問題

00:28:57 - 00:28:59
那如果不是無償取得呢

00:28:59 - 00:29:02
譬如說小孩子打工取得的財產

00:29:02 - 00:29:03
這個是有償取得的財產

00:29:03 - 00:29:04
怎麼辦

00:29:04 - 00:29:07
這個時候你就要寫它不是1087的特有財產

00:29:07 - 00:29:09
所以沒有1088的適用

00:29:09 - 00:29:11
要回歸民總處理

00:29:11 - 00:29:12
就回到這個地方來了

00:29:12 - 00:29:14
所以考試上通常有時候身分法會出現

00:29:14 - 00:29:17
這個小孩子繼承了一塊土地

00:29:17 - 00:29:19
或小孩子繼承了一筆錢

00:29:19 - 00:29:20
或者小孩子的紅包錢

00:29:20 - 00:29:22
這個時候都是他的特有財產

00:29:22 - 00:29:23
那要如何去處分

00:29:23 - 00:29:24
那個在1088

00:29:24 - 00:29:26
但如果小孩子是打工所得

00:29:26 - 00:29:29
那個叫做子孫以勞力所得啦

00:29:29 - 00:29:30
就是在

00:29:30 - 00:29:31
的判例是這樣說

00:29:31 - 00:29:33
那這個地方來講就不是他的特有財產

00:29:33 - 00:29:35
那不是他的特有財產就回歸民總去處理

00:29:36 - 00:29:38
所以這時候你會回到，那如果他去打工

00:29:38 - 00:29:41
這個有沒有在營業有關的範圍內

00:29:41 - 00:29:43
來決定他能不能夠支配這筆費用

00:29:43 - 00:29:45
那這個是有關於說在民法85條的時候

00:29:45 - 00:29:47
你可能會注意到他跟1087、1088

00:29:47 - 00:29:50
這些條文的結合，好，那這個是有關於說在

00:29:53 - 00:29:56
民法的77、84、85這三個處分權

00:29:57 - 00:29:58
但是

00:29:58 - 00:29:59
講太快

00:29:59 - 00:30:00
這三個統理

00:30:00 - 00:30:01
77條的同意

00:30:01 - 00:30:02
84條的同意,

00:30:02 - 00:30:03
跟85條的同意,

00:30:04 - 00:30:06
這裡基本上都有它的一個眉角在。

00:30:06 - 00:30:10
那這裡的話,就是你可以看到就是說,在那個

00:30:14 - 00:30:14
欸,抱歉,

00:30:14 - 00:30:17
這個地方就是說，我們可以繼續往下來看到，

00:30:17 - 00:30:20
在778485講完之後，我們繼續往下來看到，

00:30:20 - 00:30:23
那沒有經過允許的話會怎麼樣？

00:30:23 - 00:30:25
這裡我們在思考上是這樣子，

00:30:25 - 00:30:28
就是說在考試的時候，如果是自己做法律行為，

00:30:28 - 00:30:31
我們第一步先去看他有沒有經過允許

00:30:31 - 00:30:33
對，第一步先去看有沒有經過允許。

00:30:33 - 00:30:35
那如果他沒有經過允許，

00:30:35 - 00:30:38
接下來我們要先檢驗他有沒有符合例外

00:30:39 - 00:30:42
然後如果他今天沒有符合例外，

00:30:42 - 00:30:44
我們才回到原則去做判斷。

00:30:44 - 00:30:45
為什麼？

00:30:45 - 00:30:50
因為如果他今天有符合例外，就代表說沒有得到允許也沒關係，

00:30:50 - 00:30:53
你就不用再去思考那沒得到允許會怎樣，

00:30:53 - 00:30:59
因為既然沒有得到允許也沒差，那就是讓他不受他行為能力的影響就好了。

00:30:59 - 00:31:01
所以我們就先來看到就是說,

00:31:01 - 00:31:02
一個限制行為能力人,

00:31:02 - 00:31:04
一個限制行為能力人,

00:31:04 - 00:31:08
如果在沒有得到法代允許的情況之下,他所做的法律行為效力如何?

00:31:09 - 00:31:11
我們先去檢驗他有沒有符合相關的例外,

00:31:11 - 00:31:16
如果他沒有符合相關的例外，再回去看，那原則上效力會如何？

00:31:16 - 00:31:18
好，那我們就直接從例外開始看。

00:31:18 - 00:31:21
那例外的部分啊，這裡有幾個要講的，

00:31:22 - 00:31:27
第一個是依其年齡身分，日常生活所必須，

00:31:27 - 00:31:30
那第一個例外這個日常生活所必須是最簡單的。

00:31:31 - 00:31:33
基本上就是你做個案認定就可以,

00:31:33 - 00:31:41
這裡的話就是在王澤健老師的說法，你必須要依照每一個小孩子的這個狀況來做個案認定,

00:31:41 - 00:31:44
然後並且是從寬認定,

00:31:44 - 00:31:50
也就是說這個所謂的日常生活所必須，我們不需要把它解釋得很嚴格,

00:31:50 - 00:31:56
基本上就是同年齡的小孩，同身份的小孩，他通常都需要的事情就可以了。

00:31:56 - 00:31:59
譬如說,今天國中生腳踏車,

00:32:00 - 00:32:00
對不對

00:32:00 - 00:32:04
你今天假設一個國中生買一臺500塊的二手腳踏車

00:32:04 - 00:32:10
這個其實你會覺得對國中生來說確實是一個日常生活當中不奇怪的事情

00:32:10 - 00:32:15
所以你說今天像這個可能因為我們現在18歲才已經成年了

00:32:15 - 00:32:17
好像18歲就已經成年

00:32:17 - 00:32:22
那以前的話，他考試上就會出現說一個18、19歲的限制行為能力人

00:32:22 - 00:32:25
因為在民國112年之前20歲才成年

00:32:25 - 00:32:26
對不對

00:32:26 - 00:32:29
所以在舊法時期就有一種考題是

00:32:29 - 00:32:31
他已經接近成年，18、19歲

00:32:31 - 00:32:33
那他今天想要去買一臺筆記型電腦

00:32:33 - 00:32:36
或者想要買一支手機，甚至要買一臺機車，可不可以？

00:32:37 - 00:32:38
這個部分就要看啊

00:32:38 - 00:32:41
譬如說，如果他今年19歲，然後他已經有駕照

00:32:41 - 00:32:44
而且他買的機車在他的能力負擔範圍內

00:32:44 - 00:32:47
那其實你說這是他日常生活所必須也沒有錯

00:32:48 - 00:32:50
但是以現在18歲就成年來看

00:32:51 - 00:32:52
那18歲沒有駕照

00:32:52 - 00:32:54
對，因為未滿18歲的人沒有駕照

00:32:55 - 00:32:58
那沒有駕照買機車就不會是他的日常生活所必須

00:32:58 - 00:33:02
那你說一個國高中生買手機算不算日常生活所必須

00:33:03 - 00:33:07
或者一個國高中生跑去追星買那個偶像的一些周邊商品

00:33:07 - 00:33:09
到底算不算日常生活所必須

00:33:09 - 00:33:11
這個其實都要看題目給你的線索

00:33:11 - 00:33:15
假設題目告訴你說是，他是用他的壓歲錢

00:33:15 - 00:33:17
或者是說用他的零用錢

00:33:17 - 00:33:21
那這個部分你可能就要考慮到他是不是有經過法定代理的允許處分的財產

00:33:22 - 00:33:25
那如果沒有的話,譬如說爸媽並沒有同意他使用壓歲錢

00:33:25 - 00:33:27
那壓歲錢不在84條的範圍內

00:33:28 - 00:33:31
那小孩拿壓歲錢去買一個偶像的周邊商品

00:33:31 - 00:33:33
那到底算不算是日常生活所必需

00:33:34 - 00:33:37
那可能就要看他幾歲，然後那個產品多少錢來做決定

00:33:38 - 00:33:39
沒有辦法一概而論

00:33:39 - 00:33:43
但通常比較好一點是考試都會給你一個蠻誇張的數字

00:33:43 - 00:33:45
可能一次購買好幾萬

00:33:45 - 00:33:48
那這個當然就已經超過日常生活所需的範圍

00:33:48 - 00:33:51
但是如果是買個幾百塊的偶像周邊

00:33:51 - 00:33:54
我會認為說他就還在日常生活所必須的範圍內

00:33:54 - 00:33:58
因為你總不能就是不讓小孩子從事任何的娛樂嘛

00:33:58 - 00:34:00
娛樂也是生活所需之一

00:34:00 - 00:34:01
不要超過都叫做所需啊，所以一般來說在考試上面就是個案從寬認定。

00:34:05 - 00:34:07
所以還有像是什麼？

00:34:07 - 00:34:12
有一個小朋友，像是考試上有出現過，一個高中生，他是考在那個高普考的申論裡面啊。

00:34:13 - 00:34:15
他說一個高中生撿到一個錢包。

00:34:16 - 00:34:17
高中生撿到錢包。

00:34:17 - 00:34:23
那撿到錢包我們知道在遺失物拾得的情況下，可以要求1/10的報酬嘛。

00:34:23 - 00:34:24
那個錢包裡面有10萬塊。

00:34:25 - 00:34:28
所以呢，他當時撿到這個錢包以後，失主很感動啊。

00:34:28 - 00:34:30
就給他1萬塊當作這個

00:34:30 - 00:34:32
當作這個報酬，這個也符合民法805條的規定。

00:34:35 - 00:34:41
那這個高中生拿到這1萬塊之後，他就問說他能不能拿這1萬塊去報名數學補習班。

00:34:41 - 00:34:44
哇，這個問題就很有趣啊，對，拿1萬塊去報名數學補習班。

00:34:44 - 00:34:47
這算不算是一個高中生的日常生活所必須。

00:34:47 - 00:34:49
這個其實就是可以去討論的重點。

00:34:50 - 00:34:53
所以在這裡的話，基本上就是我們要個案去認定。

00:34:53 - 00:34:57
那我是覺得啦，以一個高中生來說，補數學真的蠻日常的。

00:34:57 - 00:35:00
所以如果你拿人家給你的報酬

00:35:00 - 00:35:02
1萬元拿去補數學。

00:35:02 - 00:35:04
我是覺得還在日常生活所需的範圍內。

00:35:05 - 00:35:08
但是如果說他是拿這1萬塊去做其他的奢侈消費。

00:35:08 - 00:35:10
可能就不見得在所需的範圍。

00:35:10 - 00:35:13
所以如果要討論日常生活所必須的話，大概你是就個案。

00:35:14 - 00:35:16
你要去做出自己的衡量。

00:35:16 - 00:35:18
好，那再來第二個就是存活法律上依據。

00:35:19 - 00:35:20
這個就比較會考。

00:35:20 - 00:35:22
日常生活所必須，說實在。

00:35:22 - 00:35:24
他必須要論述。

00:35:24 - 00:35:26
所以一般來說考在申論。

00:35:26 - 00:35:28
但私律二試又不太考名手。

00:35:28 - 00:35:32
所以在私律二式裡面幾乎沒有看到日常生活所需的考點。

00:35:32 - 00:35:35
但是如果是存貨法律上利益，這個老師就特別喜歡考。

00:35:37 - 00:35:39
那什麼叫存貨法律上利益？

00:35:40 - 00:35:42
那我們在這裡要分幾個案例來看。

00:35:42 - 00:35:44
這裡我們要講三件事情。

00:35:44 - 00:35:48
那第一件事情就是會講到四件事情。

00:35:48 - 00:35:49
因為是經濟上利益。

00:35:52 - 00:35:55
它跟法律上利益是不一樣的事情。

00:35:55 - 00:35:57
它條文講法律上。

00:35:57 - 00:35:59
所以不是指經濟上。

00:35:59 - 00:35:59
那這差別在哪？

00:36:00 - 00:36:00
簡單來說,法律上利益指的是,

00:36:02 - 00:36:04
他單純享受權利,

00:36:06 - 00:36:08
而不負擔任何義務。

00:36:09 - 00:36:15
哦,就是說我們一般來講,這個純獲法律上利益的純,指的是他沒有義務的意思

00:36:15 - 00:36:19
就單純的享受權利，而不負擔任何義務。

00:36:19 - 00:36:23
所以題目裡面如果告訴你，這個甲跟乙訂立一個買賣契約，

00:36:24 - 00:36:27
假設今年甲16歲，他是個限制行為能力人，

00:36:27 - 00:36:29
他跟乙訂立買賣契約，

00:36:29 - 00:36:31
那標的物是乙的A腳踏車。

00:36:31 - 00:36:33
這輛腳踏車市價3000元,

00:36:34 - 00:36:36
這輛腳踏車市價3000元,

00:36:36 - 00:36:39
但是他用500元賣給甲,

00:36:39 - 00:36:42
那請問這對甲來說有沒有利益,

00:36:42 - 00:36:42
有,

00:36:42 - 00:36:46
對不對，我花500塊買一臺3000塊的車，

00:36:46 - 00:36:46
我賺2500，

00:36:46 - 00:36:47
我有沒有利益？

00:36:47 - 00:36:47
有啊，

00:36:47 - 00:36:49
但這個利益是法律上的利益嗎？

00:36:49 - 00:36:52
這個利益不是純獲法律上利益,

00:36:52 - 00:36:58
因為對甲來說,我還是有什麼,我還是有依照民法367條,我有支付價金的義務,

00:36:58 - 00:36:59
對不對,

00:36:59 - 00:37:03
這個買賣契約如果有效,這個甲有支付價金的義務,

00:37:03 - 00:37:05
那因為甲有支付價金的義務,

00:37:05 - 00:37:08
這就不叫做純獲法律上利益了,

00:37:08 - 00:37:10
所以說,在這裡同學要去注意到,

00:37:10 - 00:37:13
這個純獲法律上利益的判斷,

00:37:13 - 00:37:17
其實要去看的是,到底他在法律上有沒有任何的義務,

00:37:17 - 00:37:20
如果他在法律上沒有義務的話,

00:37:20 - 00:37:23
那我們才叫做純獲法律上利益,

00:37:23 - 00:37:25
所以一般來說，像無償的贈與，

00:37:25 - 00:37:27
這個才是純獲法律上利益,

00:37:27 - 00:37:32
那如果說是買賣，因為有負擔給付價金的義務，

00:37:32 - 00:37:33
他就不是純獲法律上利益。

00:37:33 - 00:37:34
好,

00:37:34 - 00:37:38
那再來第二個是關於物權行為要獨立判斷這件事情。

00:38:14 - 00:38:17
好,我們在這裡可以看到有三個法律行為。

00:38:18 - 00:38:23
就是甲乙之間他們訂立買賣契約,標的物是A,那甲是限制行為能力人。

00:38:23 - 00:38:27
那現在呢,甲乙訂立買賣契約之後,一手交錢,一手交貨。

00:38:27 - 00:38:30
那問你這三個法律行為效力如何。

00:38:30 - 00:38:33
那這裡的話，有兩個物權行為。

00:38:33 - 00:38:36
一個是以移轉A所有權的物權行為，一個是交付錢的物權行為。

00:38:38 - 00:38:41
還有一個債權行為，就假乙之間的買賣契約。

00:38:41 - 00:38:49
那首先就這個買賣契約來說，我們可以理解到，在這個買賣契約裡面，那因為假，他有給付價金的義務，對不對。

00:38:50 - 00:38:53
所以說在這裡，他不是存貨法律上利益。

00:38:54 - 00:38:58
那因為不是存貨法律上利益，依照民法79條的規定，我們會認為這個買賣契約是效力未定。

00:39:01 - 00:39:03
在這個部分比較沒有爭議。

00:39:03 - 00:39:08
因為畢竟這個買賣契約對甲來說，如果有效，那甲就會負擔義務。

00:39:08 - 00:39:10
那既然甲會負擔義務，那就不存，那既然不存。

00:39:11 - 00:39:15
那回到79條，這個時候買賣契約效力未定。

00:39:15 - 00:39:19
好，那接下來我們看到，在上面這一個物權行為。

00:39:20 - 00:39:22
就給付A的這個物權行為。

00:39:22 - 00:39:23
效力如何？

00:39:24 - 00:39:26
那這個部分呢，其實要涉及到的是，如果

00:39:27 - 00:39:28
我們要去思考喔。

00:39:29 - 00:39:31
如果這個物權行為有效，

00:39:32 - 00:39:33
那會發生什麼效果？

00:39:34 - 00:39:35
對不對，你會這樣想。

00:39:35 - 00:39:37
如果這個物權行為有效，會產生什麼效果？

00:39:38 - 00:39:39
假

00:39:39 - 00:39:41
他會取得A的所有權。

00:39:42 - 00:39:43
對不對，假會取得A的所有權。

00:39:44 - 00:39:45
那假有任何義務嗎？

00:39:48 - 00:39:49
並沒有。

00:39:49 - 00:39:58
你沒有發現，對甲來說，如果這個物權行為有效，那我就取得A啊，我不會有任何義務，我不會因為這個物權行為取得義務，我的義務來自於買賣契約。

00:40:00 - 00:40:02
我的義務並非來自於這一個物權行為。

00:40:02 - 00:40:07
所以對甲來說，我既然只會單純取得A的所有權，而不負擔任何義務，

00:40:07 - 00:40:10
那這就是一個純獲法律上利益的行為。

00:40:10 - 00:40:13
所以這一個物權行為是有效的。

00:40:13 - 00:40:15
這個物權行為是有效的。

00:40:15 - 00:40:18
好，那接下來我們再繼續往下來看，

00:40:18 - 00:40:20
那如果說這個物權行為有效，

00:40:20 - 00:40:22
這是物權行為有效，

00:40:22 - 00:40:23
那底下的物權行為呢？

00:40:23 - 00:40:25
對，甲有付錢給乙嘛。

00:40:25 - 00:40:28
那我們一樣嘛，我們就來檢驗看看這個物權行為的效力。

00:40:28 - 00:40:33
也就是說，如果這個物權行為有效的話，會發生什麼效果？

00:40:34 - 00:40:37
這個時候甲，它會喪失金錢的所有權。

00:40:37 - 00:40:40
對，甲會喪失金錢的所有權。

00:40:40 - 00:40:43
並且，它不會得到任何的權利喔。

00:40:44 - 00:40:46
我不會得到任何的東西。

00:40:46 - 00:40:49
對我來說，今天這個行為一點好處都沒有。

00:40:49 - 00:40:54
我會失去我的金錢，並且我不會得到任何東西。

00:40:54 - 00:40:56
你會說老師甲有得到A啊。

00:40:56 - 00:41:00
那你要記得，甲有得到A是以把A給甲的物權行為，

00:41:01 - 00:41:04
是因為乙把A給甲，所以甲得到A，

00:41:04 - 00:41:07
而不是因為甲付錢，所以甲得到A，

00:41:07 - 00:41:10
這個就是我們對於法律行為的獨立性的概念，

00:41:10 - 00:41:12
物權行為本身來說，

00:41:13 - 00:41:15
物權行為本身來說,它有兩個特性,

00:41:15 - 00:41:18
那一個特性叫做獨立性,

00:41:19 - 00:41:22
一個特性叫做無因性。

00:41:23 - 00:41:25
那無因性跟獨立性指的是什麼?

00:41:25 - 00:41:28
簡單來講,

00:41:28 - 00:41:32
獨立性指的是一個物權有沒有效，它要獨立判斷。

00:41:40 - 00:41:42
一個物權有沒有效要獨立判斷。

00:41:43 - 00:41:47
那無因性是不受債權行為的影響。

00:41:48 - 00:41:51
所以我們在判斷一個物權有沒有效的時候，

00:41:51 - 00:41:57
我們不會在論述上說，因為買賣效力未定，所以物權就效力未定。

00:41:57 - 00:41:59
它沒有那個因為所以的關係。

00:42:00 - 00:42:00
大被綁定在一起，你不能說因為本體買賣效力未定

00:42:03 - 00:42:05
所以兩個物權行為跟著效力未定，我們不會這樣說

00:42:06 - 00:42:10
因為物權行為是無因行為，它不受原因的影響

00:42:10 - 00:42:14
再來第二個，物權行為有沒有效，要獨立判斷

00:42:14 - 00:42:20
也就是每一個物權行為會產生什麼效果，每一個物權行為有沒有滿足什麼要件

00:42:20 - 00:42:20
它必須要獨立認定

00:42:20 - 00:42:26
所以把車給乙的物權行為，因為滿足了債權法律上利益的要件，所以有效

00:42:27 - 00:42:34
但是當甲付錢給乙的時候，因為不滿足債權法律上利益，所以說這時候也是沒有經過法代允許，那怎麼辦

00:42:35 - 00:42:41
那在沒有經過法代允許的情況底下，這個行為是無效還是效力未定

00:42:41 - 00:42:46
這個行為基本上還是效力未定，還是179條效力未定

00:42:46 - 00:42:49
很多人會在這個地方卡住，會卡在哪裡呢

00:42:49 - 00:42:53
他會覺得說假把錢付給A，看假把錢付給乙

00:42:54 - 00:42:57
假把錢付給乙，難道這個行為不是單獨行為嗎

00:42:57 - 00:42:58
不是

00:42:58 - 00:43:04
你要把錢付給對方,必須要怎麼樣,雙方有移轉金錢所有權的讓與合意啊

00:43:05 - 00:43:11
也就是說我們在這個黑板上,其實雙方總共做了六個意思表示

00:43:11 - 00:43:13
雙方總共做了六個意思表示

00:43:14 - 00:43:22
甲做了哪些意思表示,他做了買A的意思表示,他做了移轉錢的意思表示,跟受領A的意思表示

00:43:23 - 00:43:30
那乙的話只是做了賣A的意思表示,還有移轉A的意思表示,以及受領金錢的意思表示

00:43:30 - 00:43:33
也就是買賣契約跟物權契約

00:43:33 - 00:43:36
都是在雙方意思表示合致的情況下才會成立

00:43:36 - 00:43:41
所以說在這裡，有關於說假付錢給乙的物權行為

00:43:41 - 00:43:43
因為它不構成損害法律上利益

00:43:43 - 00:43:45
而且因為它是契約

00:43:45 - 00:43:49
所以會依照民法79條的規定

00:43:49 - 00:43:50
認為它效力未定

00:43:50 - 00:43:53
而不是依照民法78條說它無效

00:43:54 - 00:43:56
這個東西選擇題特愛考

00:43:57 - 00:44:00
就基本上大概每兩年他就考一次這種案例

00:44:00 - 00:44:02
就問你說這些行為的效力如何？

00:44:02 - 00:44:03
他會考你這個細節。

00:44:03 - 00:44:05
那衍生的問題是什麼？

00:44:05 - 00:44:07
衍生的問題從這裡出來。

00:44:08 - 00:44:14
那甲，如果說啊，在這個法律關係底下，現在雙方當事人是這個樣子。

00:44:14 - 00:44:16
就是說這個買賣契約效力未定,

00:44:17 - 00:44:19
然後接下來,物權行為的效力,

00:44:19 - 00:44:22
一個是有效,一個也是效力未定。

00:44:22 - 00:44:23
那題目裡面就會提到,

00:44:23 - 00:44:30
那如果說這個假的法定代理人,對於這些法律行為全部拒絕承認,

00:44:31 - 00:44:33
今天假設假的法定代理人全部拒絕承認,

00:44:34 - 00:44:35
那這個時候他就會問你,

00:44:36 - 00:44:43
那乙對甲，如果要求返還A，他的請求權基礎會是什麼？

00:44:43 - 00:44:47
那甲向乙請求返還這個價金,

00:44:47 - 00:44:49
這時候他又要依照什麼？

00:44:50 - 00:44:51
那其實我們首先第一個啦,

00:44:53 - 00:44:55
我們這裡不要用，我想一下。

00:44:58 - 00:45:01
好，我們這裡先用返還價金沒有關係,

00:45:01 - 00:45:09
那這裡的話主要就是說，甲如果要向乙返還價金的話，因為只要是還錢，基本上都一定是不當得利啦,

00:45:09 - 00:45:10
這個比較沒有問題,

00:45:10 - 00:45:14
主要是因為錢這個東西很特別，錢這個東西是一種利益。

00:45:14 - 00:45:19
所以我們一般來說，我要你還我錢，不用還我我給你的那一筆錢。

00:45:19 - 00:45:25
你想想看，如果他們今天買賣價金是500塊，甲掏了500塊給乙。

00:45:25 - 00:45:27
甲掏了500塊給乙。

00:45:27 - 00:45:32
那500塊乙收下來之後，那就混合成為乙財產的一部分。

00:45:32 - 00:45:38
所以接下來，接下來，這個乙如果要還甲錢，他找不出原本那張，可能花掉了對不對？

00:45:38 - 00:45:43
所以這時候乙可能另外拿一張500塊出來，或者乙另外拿五張100塊出來，都可以。

00:45:44 - 00:45:47
所以金錢的概念，我們通常不會要求到原物返還。

00:45:48 - 00:45:54
錢這個東西不會要求原物返還，除非說是什麼，有連續編號的鈔票，那個就另當別論。

00:45:54 - 00:45:58
不然的話，如果我今天給你100塊，然後我以不當得利叫你還我。

00:45:58 - 00:45:59
你可以還我不同張，沒有關係。

00:46:00 - 00:46:00
前這個東西不需要一樣

00:46:02 - 00:46:04
可是其他的特定物，那就要一樣嘛

00:46:05 - 00:46:08
對不對，所以現在呢，如果要叫假返還，要用什麼

00:46:08 - 00:46:11
選擇題就會問你啊，下列敘述何者正確

00:46:11 - 00:46:15
以依民法767請求甲返還A，錯

00:46:16 - 00:46:16
為什麼錯？

00:46:17 - 00:46:21
因為你可以看到，我們在上面講的這個物權行為是有效的。

00:46:22 - 00:46:25
這個物權行為如果有效，甲會得到A的所有權。

00:46:26 - 00:46:30
甲如果得到A的所有權，那你乙就不是A的所有人。

00:46:30 - 00:46:33
所以乙對甲就不能依767請求返還A

00:46:33 - 00:46:38
你最多就是依照民法的不當得利的規定去請求返還

00:46:38 - 00:46:42
因為在不當得利的構成要件裡面，這個甲，他有得到利益

00:46:42 - 00:46:44
對不對，甲有得到A

00:46:44 - 00:46:49
而且因為你們之間的買賣契約是被法代拒絕承認，不生效力

00:46:49 - 00:46:53
再加上這個因失去A而受有損害

00:46:53 - 00:46:55
所以他的要件是有具備的

00:46:55 - 00:46:59
所以你注意到就說,在考試裡面,他會進階的問你一個問題就是

00:46:59 - 00:47:04
如果法代拒絕承認,要如何主張,才能取回他的A

00:47:04 - 00:47:07
這個時候以的主張方式不能用767

00:47:08 - 00:47:12
因為乙跟甲之間的物權行為是有效的，所以甲的所有權已經是乙的

00:47:13 - 00:47:16
那既然甲取得乙的所有權

00:47:16 - 00:47:19
基於一物一權主義，就代表乙喪失A的所有權

00:47:20 - 00:47:23
那乙既然不是所有權人

00:47:23 - 00:47:25
他就無從主張767

00:47:25 - 00:47:28
因為767的第一句話，所有人，有沒有

00:47:28 - 00:47:31
所以你必須是所有人，你才有主張767的餘地

00:47:31 - 00:47:33
那既然不是所有人

00:47:33 - 00:47:35
他就無法主張767，但是還是有179可以用

00:47:35 - 00:47:38
所以這種案例大概就是你要去注意到

00:47:38 - 00:47:42
這個各個法律行為的效力如何，以及這個返還的方式

00:47:42 - 00:47:43
好

00:47:43 - 00:47:45
那接下來我們再來看下一個案例

00:47:45 - 00:47:46
這下

00:47:46 - 00:47:48
一個案例其實也是比較進階一點的問題

00:48:32 - 00:48:34
好，我們來看這個案例。

00:48:34 - 00:48:39
這個案例啊，基本上，他是告訴你說，假設限制行為能力人。

00:48:39 - 00:48:41
他的祖父有一塊地。

00:48:42 - 00:48:49
那當年，就可能說十年前，祖父跟銀行借錢的時候，曾經把這塊土地設定抵押權給銀行。

00:48:50 - 00:48:53
就是說這塊土地上面現在是有抵押權存在的。

00:48:53 - 00:49:00
那因為祖父現在想要去處理財產，因為可能想說自己來日無多嘛，想要把財產提早處理。

00:49:00 - 00:49:04
那提早處理就會想到啊，孫子，他沒有辦法繼承我的遺產。

00:49:04 - 00:49:09
很多時候是這樣，因為其實如果說那個兒子都還在，孫子就輪不到。

00:49:09 - 00:49:13
所以說我今天想到的是，我掛了以後，那我的遺產都會被我的兒子們瓜分。

00:49:13 - 00:49:17
但我很疼我的孫子，我想要提早把我的財產給孫子，可不可以？

00:49:17 - 00:49:17
當然沒有問題。

00:49:18 - 00:49:21
所以呢,他就找了代書,瞞著假的爸媽,因為他不想讓假的爸媽知道。

00:49:23 - 00:49:25
他就怕其他人知道就麻煩。

00:49:25 - 00:49:29
所以說,他就找代書,瞞著假的爸媽,偷偷的把土地過戶給他。

00:49:30 - 00:49:33
偷偷的把土地過戶給他,並且移轉登記。

00:49:33 - 00:49:34
那問你說,

00:49:34 - 00:49:37
請問假意間的法律行為效力如何？

00:49:37 - 00:49:40
首先第一個，在沒有經過允許的情況下，對不對？

00:49:41 - 00:49:44
沒有經過允許的情況下，我們要來看有沒有符合例外。

00:49:45 - 00:49:46
而這個例外是什麼？

00:49:46 - 00:49:48
對假來說,這有很純嗎?

00:49:49 - 00:49:51
對假來講這有很純嗎?

00:49:51 - 00:49:55
因為對假而言,你送我一塊地沒有錯啦,我很感動,但是我因此成為抵押人。

00:49:58 - 00:50:00
對不對?因為依照民法860。

00:50:00 - 00:50:00
是七條的規定

00:50:01 - 00:50:03
抵押權不會因此而受影響嘛，所以抵押權設定後

00:50:05 - 00:50:07
抵押人把土地所有權移轉給第三人

00:50:07 - 00:50:09
抵押權不受影響啊

00:50:09 - 00:50:09
所以變成什麼

00:50:10 - 00:50:12
變成假的AD

00:50:12 - 00:50:15
要負起擔保這個債務的責任

00:50:15 - 00:50:18
所以這在這裡算不算純獲法律上利益

00:50:18 - 00:50:19
再來喔

00:50:19 - 00:50:21
你把土地送我

00:50:22 - 00:50:24
那我可能必須要繳贈與稅

00:50:25 - 00:50:26
那這裡有很純嗎

00:50:26 - 00:50:29
所以在這兩個法律行為裡面

00:50:29 - 00:50:30
他都有問題

00:50:30 - 00:50:36
首先我們可以看到在這題當中，我們就物權行為的部分

00:50:36 - 00:50:39
我們要去討論到的是，那今天甲變成抵押人這件事

00:50:42 - 00:50:44
哦，假借變成抵押人這件事

00:50:45 - 00:50:48
這件事情到底算不算是純獲法律上利益

00:50:49 - 00:50:50
哦，這件事情到底純不純

00:50:50 - 00:50:52
再來，贈與契約的部分

00:50:53 - 00:50:56
那假必須要負擔稅捐

00:50:58 - 00:50:59
假要繳稅

00:51:00 - 00:51:01
那這樣子

00:51:01 - 00:51:01
有純嗎

00:51:01 - 00:51:07
好，那我們要首先想到一件事情就說，到底什麼叫純獲法律上利益

00:51:07 - 00:51:12
對不對，他在定義上指的是單純享受權利而不負擔任何的義務嘛

00:51:12 - 00:51:17
所以我們想一件事情，假變成抵押人之後，有任何義務發生嗎

00:51:19 - 00:51:20
什麼叫抵押

00:51:20 - 00:51:23
對不對，你想想看，今天法律關係會變這個樣子啦

00:51:24 - 00:51:25
乙跟丙借錢

00:51:27 - 00:51:30
由假拿著他的AD

00:51:32 - 00:51:33
來設

00:51:33 - 00:51:34
定抵押權

00:51:34 - 00:51:35
給銀行

00:51:35 - 00:51:36
現在是這樣子

00:51:36 - 00:51:37
有沒有

00:51:37 - 00:51:38
這個叫做第三人抵押嘛

00:51:38 - 00:51:44
所以今天假設說阿公把土地過給孫子，那就變成是孫子拿土地來抵押阿公的債務

00:51:44 - 00:51:48
請問對阿公這個人來說，有沒有任何義務

00:51:48 - 00:51:49
沒有

00:51:49 - 00:51:50
因為餅

00:51:50 - 00:51:52
不會去借錢還錢

00:51:52 - 00:51:55
借不會因此變債務人

00:51:55 - 00:51:56
借也不是保證人哦

00:51:56 - 00:51:57
那個跟人保不一樣哦

00:51:57 - 00:52:00
所以當你拿不動產出來做抵押的時候，你唯一的結果就是銀行會把你

00:52:00 - 00:52:01
把土地拿去拍賣。

00:52:01 - 00:52:04
然後呢就拍賣所得的價金，乙可以優先受償。

00:52:04 - 00:52:07
那如果有找錢，就會找給乙。

00:52:08 - 00:52:10
那如果不夠，乙也不用再補。

00:52:11 - 00:52:14
所以實際上乙不會有任何的不利益存在。

00:52:14 - 00:52:16
簡單來說,最多就是土地被拍掉。

00:52:17 - 00:52:19
而且有找錢的話,還是回到假的身上。

00:52:19 - 00:52:24
因此今天王者鑑老師就說,土地上附有抵押權者。

00:52:24 - 00:52:26
頂多是對土地價值的影響。

00:52:27 - 00:52:30
可是對假來說,他不會因此負擔任何義務。

00:52:31 - 00:52:34
因此仍然屬於純獲法律上利益。

00:52:34 - 00:52:37
這個地方仍然屬於純獲法律上利益。

00:52:37 - 00:52:39
所以這個物權行為是有效的。

00:52:40 - 00:52:44
所以王澤鑑老師的想法就在於說，當甲變成抵押人的時候。

00:52:45 - 00:52:49
因為銀行，它是沒有辦法對甲來主張任何權利。

00:52:49 - 00:52:53
他最多就是對土地來施行抵押權而已。

00:52:53 - 00:52:58
所以土地上富有抵押權的時候,就是土地的價值比較低。

00:52:58 - 00:52:58
就這樣而已。

00:52:59 - 00:53:00
但不會讓假。

00:53:00 - 00:53:01
負擔義務。

00:53:01 - 00:53:08
所以既然甲不會因此負擔義務，他在取得土地所有權的前提下，仍然屬於純獲法律上利益。

00:53:08 - 00:53:08
有沒有？

00:53:08 - 00:53:14
所以你可以知道王澤鑑老師的思考，基本上會強調的在，他不是以經濟利益上去做考慮嘛。

00:53:15 - 00:53:17
所以我們所謂的法律上利益，基本上就是看。

00:53:18 - 00:53:22
他是不是單純享受權利，然後有沒有法律上的義務嘛。

00:53:22 - 00:53:26
那如果說當抵押人不會有任何法律上的義務的話。

00:53:26 - 00:53:31
那實際上我們也不會認為在這個情況底下，他是屬於不純的情形。

00:53:31 - 00:53:33
所以這還是屬於純獲法律上利益。

00:53:34 - 00:53:35
那另外一個你說假如要繳稅。

00:53:36 - 00:53:37
對，假如要繳稅。

00:53:37 - 00:53:39
那這算不算純獲法律上利益？

00:53:39 - 00:53:42
那王者建老師認為說，一樣是純獲法律上利益。

00:53:44 - 00:53:46
這個贈與契約一樣有效。

00:53:47 - 00:53:47
那為什麼？

00:53:48 - 00:53:50
因為王老師認為，這裡所謂的繳稅。

00:53:51 - 00:53:56
並不是贈與契約的效果，繳稅是稅法的規定。

00:53:56 - 00:53:59
也就是民法當中的贈與契約，你在民。

00:54:00 - 00:54:01
民法上有什麼義務？

00:54:01 - 00:54:02
沒有義務啊。

00:54:02 - 00:54:02
對不對？

00:54:02 - 00:54:04
你在民法上你沒有任何義務,

00:54:04 - 00:54:05
我送一塊土地給你,

00:54:05 - 00:54:06
贈與契約是無償的,

00:54:07 - 00:54:09
你沒有任何民法上的義務,

00:54:09 - 00:54:10
至於公法上的義務,

00:54:11 - 00:54:13
跟我們純獲法律上利益的判斷無關,

00:54:13 - 00:54:15
也就是所謂的純獲法律上利益者是,

00:54:16 - 00:54:18
在民法這個法律關係底下,

00:54:18 - 00:54:21
你有沒有任何的法律上義務的問題,

00:54:21 - 00:54:23
畢竟我們現在是在討論法律行為,

00:54:24 - 00:54:25
我們在討論的是民法,

00:54:25 - 00:54:27
所以今天純獲法律上利益的判斷,

00:54:28 - 00:54:29
是從民法的角度來觀察,

00:54:30 - 00:54:31
因此王老師認為這個稅捐,

00:54:32 - 00:54:33
它是屬於公法上的義務

00:54:34 - 00:54:35
這種公法上的義務,

00:54:35 - 00:54:38
它不會去影響到純獲法律上利益的判斷,

00:54:38 - 00:54:40
因為甲在民法上面,

00:54:41 - 00:54:42
在私法上面,

00:54:42 - 00:54:44
他沒有義務可言,

00:54:44 - 00:54:46
所以這個就不算是純獲法律上利益,

00:54:47 - 00:54:48
因此在這樣的情況底下,

00:54:48 - 00:54:49
我們可以看到,

00:54:50 - 00:54:52
在贈與契約還有物權行為的部分,

00:54:53 - 00:54:54
通通都仍然有效

00:54:54 - 00:54:58
雖然說我會因為承受這個土地而變成抵押人,

00:54:59 - 00:55:03
雖然說我會因為你送土地給我而富有繳稅的義務,

00:55:03 - 00:55:04
但無論如何,

00:55:04 - 00:55:07
我都還是純獲法律上利益,

00:55:07 - 00:55:09
所以這個也算是一個蠻特殊的案例

00:55:10 - 00:55:10
好,

00:55:10 - 00:55:11
再來還有一個,

00:55:13 - 00:55:14
應該說還有兩個啦,

00:55:16 - 00:55:18
純獲法律上利益可以討論的東西真的蠻多的,

00:55:18 - 00:55:20
所以我們在這個地方就花一點時間,

00:55:21 - 00:55:21
好,

00:55:21 - 00:55:22
那再來一個部分是這樣子,

00:55:55 - 00:55:55
好,

00:55:55 - 00:55:57
這個叫做附負擔的贈與,

00:55:57 - 00:55:58
民法的412條

00:55:59 - 00:56:00
他是贈與契約

00:56:00 - 00:56:01
契約的一種類型，就是說在這個案例當中啊

00:56:03 - 00:56:06
這個案例當中，以送假一臺筆電

00:56:06 - 00:56:08
以送假一臺筆電

00:56:08 - 00:56:10
那甲需不需要付出任何代價

00:56:11 - 00:56:15
這時候假在法律上，他在法律上，他沒有義務

00:56:16 - 00:56:19
但是他有一個什麼，幫忙以管理社群的負擔

00:56:19 - 00:56:21
譬如說，他可能是個老年人

00:56:21 - 00:56:23
或者他是一個中年人

00:56:23 - 00:56:26
現在其實中年人也不太會用新的社群了

00:56:26 - 00:56:28
像我真的是最什麼啊，那些東西

00:56:28 - 00:56:30
我就開始就是有點，你叫

00:56:30 - 00:56:31
不同，前陣子下載來看

00:56:31 - 00:56:33
因為蘇士跟我說很好看

00:56:33 - 00:56:36
我下載下來之後，我真的是看不太懂了

00:56:36 - 00:56:37
現在到底在做什麼，反正我覺得

00:56:37 - 00:56:40
現在我對這種社群有一點慢慢在脫解

00:56:40 - 00:56:41
而且活在那個臉書的年代

00:56:41 - 00:56:43
就是大家都說臉書都是老人，我

00:56:43 - 00:56:44
慢慢可以體會這句話

00:56:45 - 00:56:46
好,那回到這個地方

00:56:46 - 00:56:49
如果假設有一天,我想要去做一些行銷

00:56:49 - 00:56:51
那因為我不會用嘛

00:56:51 - 00:56:53
所以我想說我,我去拜託個年輕人幫我用好

00:56:53 - 00:56:55
我找一個高中生,對高中生最會用了

00:56:56 - 00:56:58
我就跟他說，我送你一臺筆電

00:56:58 - 00:56:58
你自己去挑

00:56:59 - 00:57:00
你隨便挑，你要買

00:57:00 - 00:57:01
哪個牌子的都可以

00:57:01 - 00:57:02
然後給你預算

00:57:02 - 00:57:04
假設六萬塊好了，六萬塊的筆電你挑一臺

00:57:04 - 00:57:04
我送你

00:57:05 - 00:57:07
但是，你要幫我管理我的社群帳號

00:57:08 - 00:57:09
你可以來幫我發文

00:57:09 - 00:57:10
你要幫我做一些事情

00:57:10 - 00:57:12
那這些事情,它不是一個義務

00:57:12 - 00:57:13
它是一個負擔

00:57:13 - 00:57:16
那請問在這個情況下,算是純獲法律上利益嗎

00:57:17 - 00:57:19
那同學馬上就會想到說,義務跟負擔到底有什麼不一樣

00:57:20 - 00:57:22
對不對,我們講說

00:57:22 - 00:57:24
雙務契約的義務，或者我們講債務好了

00:57:24 - 00:57:27
這個債務跟負擔有什麼不同

00:57:27 - 00:57:29
差別在違反的效果

00:57:29 - 00:57:30
一般來講

00:57:30 - 00:57:30
喔

00:57:30 - 00:57:32
如果說這是一個債務的話

00:57:35 - 00:57:37
那債務違反之後，它是有債務不履行的責任

00:57:39 - 00:57:42
也就是它會有賠償責任的問題

00:57:42 - 00:57:44
譬如說我跟你訂立一個契約

00:57:44 - 00:57:47
你對我有管理社群的債務時

00:57:47 - 00:57:49
如果我們今天已經把這一個明確表示是債務

00:57:50 - 00:57:51
那你只要不管理

00:57:51 - 00:57:53
或者你有遲延,有其他情形

00:57:53 - 00:57:56
那這時候就會產生債務不履行的賠償責任

00:57:56 - 00:57:57
這個效果是很強的

00:57:58 - 00:58:00
但如果是負擔的話

00:58:00 - 00:58:00
吧。

00:58:01 - 00:58:05
那負擔的不履行，在法律上不會有賠償責任。

00:58:05 - 00:58:08
譬如說我跟你訂立一個負擔的贈與。

00:58:08 - 00:58:14
那你現在如果說因為你很忙，或者你根本不想做，然後你就不願意履行負擔，怎麼辦？

00:58:14 - 00:58:17
我最多第一個我命令你履行負擔。

00:58:21 - 00:58:22
或者是撤銷贈與。

00:58:24 - 00:58:25
他沒有賠償的問題。

00:58:26 - 00:58:30
所以實際上就說，好，如果你都不做，那我就把贈與撤銷。

00:58:30 - 00:58:31
筆電拿回來。

00:58:31 - 00:58:33
對不對？

00:58:33 - 00:58:33
或者我就命你做。

00:58:33 - 00:58:35
就這樣而已。

00:58:35 - 00:58:37
我沒有辦法進一步對你主張債務不履行的賠償。

00:58:37 - 00:58:39
所以負擔跟債務不一樣。

00:58:39 - 00:58:41
負擔跟債務不一樣。

00:58:41 - 00:58:43
債務的話，他不履行會有賠償責任。

00:58:44 - 00:58:47
但負擔的不履行，他沒有所謂的賠償責任。

00:58:47 - 00:58:49
那這個在民法412條有規定。

00:58:50 - 00:58:51
所以我們現在的問題是啊。

00:58:52 - 00:58:56
那請問這種負負擔的贈與，對一個限制行為能力人來說，

00:58:57 - 00:59:00
這個負擔贈與對一個限制行為能力人來說，

00:59:00 - 00:59:03
到底算不算是純獲法律上利益。

00:59:03 - 00:59:06
那王澤鑑老師認為說，因為有這個問題。

00:59:07 - 00:59:09
也就是你不做，他可以逼你做。

00:59:10 - 00:59:11
他可以命你履行。

00:59:11 - 00:59:11
有沒有？

00:59:11 - 00:59:14
在這個情況底下是可以命你履行的。

00:59:14 - 00:59:19
所以在這個情形，我們會認為他仍然不算純獲法律上利益。

00:59:19 - 00:59:21
那因為不算純獲法律上利益，所以這時候這一個贈與契約，

00:59:24 - 00:59:27
依照79條的規定，應該講412條的負擔贈與。

00:59:28 - 00:59:30
這個贈與契約，依照這個79條的規定，

00:59:31 - 00:59:33
就是效力未定。

00:59:33 - 00:59:35
所以同學要去注意到就是說，在民法79條的純獲法律上利益裡面，

00:59:38 - 00:59:39
他所涉及到的爭點，包含第一個，

00:59:41 - 00:59:43
這個物權行為要獨立判斷。

00:59:44 - 00:59:47
那還有像是法律上利益跟經濟上利益的區別。

00:59:47 - 00:59:50
那還有像是這個附有抵押權的土地贈與，

00:59:50 - 00:59:53
還有附有稅捐的贈與契約，以及負擔的贈與契約。

00:59:55 - 00:59:57
這些都是在考試裡面考過的案例。

00:59:57 - 01:00:00
那你要知道哪些是純獲法律上利益。

01:00:00 - 01:00:01
哪些不涉及,

01:00:01 - 01:00:03
它的推論過程還有它的判斷標準,

01:00:03 - 01:00:05
這個其實都是考試上的一個重點。

01:00:06 - 01:00:07
好,那我們先稍微休息一下,

01:00:07 - 01:00:09
稍微休息個10分鐘,

01:00:09 - 01:00:15
那等一下我們再繼續來看有關於這個中性行為的部分,

01:00:15 - 01:00:17
那中性行為其實也蠻特別的,

01:00:17 - 01:00:20
因為它是法條沒有的，那到底是什麼東西,

01:00:20 - 01:00:23
那我們等等來講什麼叫中性行為。

01:00:28 - 01:00:28
好,

01:00:29 - 01:00:33
那我們接下來來講這個中性行為的概念。

01:00:33 - 01:00:41
那中性行為的話,基本上它指,中性行為在定義上面,它又叫做無損益行為。

01:00:42 - 01:00:48
那無損益行為的意思指的是說,這個行為對當事人來講,它不好也不壞,

01:00:48 - 01:00:51
它不會因此享有權利,

01:00:52 - 01:00:55
但是它也不會因此負擔任何的義務。

01:00:55 - 01:01:01
所以在沒有權利又沒有義務的情況之下，對限制行為能力人來說就是沒有影響。

01:01:02 - 01:01:05
那既然沒有影響，那我們有沒有必要讓他得到法代同意？

01:01:05 - 01:01:07
通說認為也不需要。

01:01:07 - 01:01:12
所以我們可以去類推適用民法的77條但書的規定。

01:01:12 - 01:01:16
認為說它類似存貨法律上利益,但又不一樣,

01:01:16 - 01:01:19
對,存貨法律上利益是有好處沒壞處,

01:01:19 - 01:01:21
可是這是沒有好處也沒有壞處,

01:01:21 - 01:01:24
但因為一樣都沒有壞處,所以沒有禁止的必要。

01:01:24 - 01:01:34
因此呢,限制行為能力人所做的無損益中性行為,我們會認為類推適用77條但書有關存貨法律上利益的規定,也不需要得到法代的同意。

01:01:34 - 01:01:36
那什麼叫做中性行為？

01:01:36 - 01:01:41
在我們民法當中，中性行為有兩個，就是指說第一個，代理。

01:01:41 - 01:01:42
代理。

01:01:44 - 01:01:45
第二個，

01:01:45 - 01:01:49
你可以講說，被授予代理權，嚴格來講。

01:01:49 - 01:01:51
就是被授予代理權。

01:01:51 - 01:01:53
代理權。

01:01:58 - 01:02:00
那另外一個情況叫

01:02:00 - 01:02:01
做無權處分。

01:02:01 - 01:02:03
被授予代理權這件事情，

01:02:03 - 01:02:05
還有就是無權處分這件事情,

01:02:05 - 01:02:08
基本上我們會認為說，這個都是構成所謂的這個中性行為,

01:02:08 - 01:02:12
所以說不需要得到法代同意。

01:02:12 - 01:02:14
好，我們來看第一種情況，

01:02:14 - 01:02:14
就是說甲，

01:02:15 - 01:02:17
他今天授予代理權給

01:02:17 - 01:02:19
我們用，我們用以授權給甲好了

01:02:19 - 01:02:22
因為我們一直以來甲都是限制行為能力的嘛，對不對。

01:02:22 - 01:02:25
好，那今天假設說甲是限制行為能力的人

01:02:25 - 01:02:28
以授予代理權給他，會發生什麼事？

01:02:29 - 01:02:31
以授權給甲會發生什麼事？

01:02:31 - 01:02:34
這時候甲可以取得一個代理的資格。

01:02:34 - 01:02:35
那請記得喔，

01:02:35 - 01:02:37
代理權的權，

01:02:37 - 01:02:38
代理權的權。

01:02:38 - 01:02:41
我們之後也會再強調，不是權利的意思。

01:02:41 - 01:02:44
代理權的權是一種權限，

01:02:45 - 01:02:46
是一種資格，

01:02:47 - 01:02:48
是一種地位。

01:02:49 - 01:02:51
所以我們講說代理權代理權，

01:02:51 - 01:02:51
代理權是什麼？

01:02:51 - 01:02:55
代理權是一種可以代理本人為意思表示的資格。

01:02:55 - 01:02:56
但是你可以想到，

01:02:56 - 01:02:59
假使今天代理乙跟丙做意思表示，

01:03:42 - 01:03:44
他今天代理乙啊，去跟丙做意思表示。

01:03:44 - 01:03:47
那法律效果是發生在乙丙之間。

01:03:47 - 01:03:50
所以對甲來講，我不會有權利，也不會有義務，

01:03:50 - 01:03:53
因為權利義務在哪裡？在乙丙之間。

01:03:53 - 01:03:54
所以甲不會變成當事人。

01:03:55 - 01:03:57
那因為甲不會變成當事人，

01:03:57 - 01:03:58
他不會因此享受權利，不會負擔義務，

01:03:59 - 01:04:00
所以被授予代理權，

01:04:00 - 01:04:01
性行為的一種，

01:04:01 - 01:04:06
所以說這個部分，我們在講中性行為的時候，第一種就是被授予代理權這件事情，

01:04:06 - 01:04:12
對於限制行為能力人來說，被授予代理權，這時候是中性行為。

01:04:12 - 01:04:14
那我剛剛強調被授予有沒有？

01:04:14 - 01:04:15
因為我一開始只寫代理，

01:04:15 - 01:04:16
寫代理的話就很麻煩，

01:04:16 - 01:04:22
因為當題目反過來，是限制行為能力人授權給別人的時候，那就不一樣了。

01:04:22 - 01:04:25
所以你今天想到說如果題目變成這樣子。

01:04:25 - 01:04:26
這雖然跟我們現在講的比較沒有關係，

01:04:27 - 01:04:29
但是我們可以把它一起做一個比較。

01:04:29 - 01:04:30
假設題目是這樣子，

01:04:31 - 01:04:33
甲授予代理權給乙。

01:04:33 - 01:04:38
今天假設說，限制行為能力人授權給乙，這個行為有沒有效？

01:04:38 - 01:04:40
對不對？那這個地方我們就要來看，

01:04:40 - 01:04:42
這個行為有沒有存貨法律上的利益？

01:04:43 - 01:04:44
有沒有日常生活所必須？

01:04:44 - 01:04:47
因為首先第一個，這個授權是不存在的。

01:04:49 - 01:04:51
這個授權是不存在的，為何？

01:04:51 - 01:04:55
因為乙如果代理甲，做意思表示，效果會及於甲，

01:04:55 - 01:04:57
甲就有可能會因此負擔義務，

01:04:57 - 01:04:59
所以這不是一個純獲法律上利益的行為。

01:04:59 - 01:05:03
再來，這個行為有沒有日常生活所必須，那你要看甲叫乙做什麼。

01:05:03 - 01:05:06
如果甲叫乙做的事，是甲平常也能做的事，

01:05:07 - 01:05:08
譬如說你幫我去巷口買個鹹酥雞,

01:05:08 - 01:05:10
這個，我自己去也可以啦。

01:05:10 - 01:05:12
如果這個範圍內，我們會認為沒有問題。

01:05:13 - 01:05:16
但如果說甲叫乙做的事，是甲不能做的事，

01:05:16 - 01:05:18
譬如說甲叫乙幫他辦一支手機。

01:05:18 - 01:05:21
那這樣的話就會變成是也非日常生活所必須。

01:05:22 - 01:05:27
所以如果甲叫乙做的事情，不是基於法律上利益，也不是日常生活所必須的話，

01:05:27 - 01:05:29
那授權，來，這裡有一個小小的陷阱。

01:05:30 - 01:05:32
我授予代理權給你，是單獨行為還是契約行為？

01:05:33 - 01:05:35
我授權給你是單獨行為還是契約行為？

01:05:36 - 01:05:38
我授予給你要不要你同意？

01:05:39 - 01:05:41
不用，因為它就是一個資格地位的賦予而已。

01:05:41 - 01:05:44
所以我授予代理權給你的時候，不用你同意。

01:05:44 - 01:05:47
它是一種有相對人的單獨行為。

01:05:47 - 01:05:54
那既然是單獨行為，那是依78條，直接認為授權無效，而不是依79條認為授權效力未定。

01:05:55 - 01:05:59
所以授予代理權這件事，基本上是不需要

01:06:00 - 01:06:01
這個被授權的人同意喔。

01:06:02 - 01:06:03
所以我現在跟你表示說，

01:06:03 - 01:06:05
我授權給你幫我做某件事情，

01:06:05 - 01:06:07
那我們就發生授權的效果。

01:06:07 - 01:06:08
你就成為我的代理人。

01:06:09 - 01:06:10
那你成為我的代理人會怎樣嗎？

01:06:10 - 01:06:11
不會。

01:06:11 - 01:06:12
因為你不會享有權利，

01:06:12 - 01:06:13
你也不會負擔義務。

01:06:13 - 01:06:15
所以基本上對你沒有影響。

01:06:15 - 01:06:17
那你說如果你不幫我做會怎麼樣？

01:06:17 - 01:06:18
不會怎麼樣啊，

01:06:18 - 01:06:19
因為我只是授權給你，

01:06:20 - 01:06:21
讓你取得這個資格。

01:06:21 - 01:06:23
如果我們另外訂立委任契約,

01:06:23 - 01:06:25
或另外訂立僱傭契約,

01:06:25 - 01:06:26
那就另當別論,

01:06:26 - 01:06:28
但如果只是單純的授權給你,

01:06:28 - 01:06:30
是不需要你同意的。

01:06:30 - 01:06:31
所以我們講授權,

01:06:31 - 01:06:34
它是一個有相對人的單獨行為,

01:06:34 - 01:06:36
那所以說你授權給限制行為能力人,

01:06:37 - 01:06:37
沒有問題,

01:06:38 - 01:06:40
這個地方類推七條但書的規定

01:06:40 - 01:06:41
這個授權是有效的，

01:06:42 - 01:06:44
但是如果是被限制行為能力人授權，

01:06:44 - 01:06:45
那就不一樣，

01:06:45 - 01:06:47
所以這兩個在考試上，

01:06:47 - 01:06:48
你要把它分清楚。

01:06:48 - 01:06:48
好,

01:06:48 - 01:06:51
那再來我們來看到中性行為最難的問題就是

01:06:52 - 01:06:53
無權處分。

01:06:54 - 01:06:55
這就是最難的問題就是無權處分。

01:06:56 - 01:06:56
那這裡的話,

01:06:57 - 01:06:58
我沒有要把它整個解完，

01:06:59 - 01:07:01
因為這個地方如果把它整個解完的話，

01:07:01 - 01:07:03
會涉及到太多後續的問題，

01:07:04 - 01:07:06
譬如說像什麼雙重不當得利之類的部分，

01:07:07 - 01:07:08
所以我們在這裡。

01:07:08 - 01:07:10
我們先來介紹無權處分

01:07:10 - 01:07:11
介紹無權處分

01:07:12 - 01:07:15
有關於說這個中性行為的本質就好。

01:07:15 - 01:07:18
那至於說它後續要怎麼樣去處理它

01:07:18 - 01:07:21
如果要涉及到雙重不當得利請求權說

01:07:21 - 01:07:24
那個我們等到不當得利法的時候再進一步的來看

01:07:24 - 01:07:27
不然這邊有時候通常都會直接開黃

01:07:27 - 01:07:28
現在題目是這樣子

01:07:29 - 01:07:29
假

01:07:32 - 01:07:32
好

01:07:32 - 01:07:33
我們用乙好了。

01:07:34 - 01:07:37
乙把他的A車借給甲，

01:07:39 - 01:07:40
甲是限制行為能力人。

01:07:42 - 01:07:44
然後甲就把這臺車子賣給丙，

01:07:46 - 01:07:46
並且交付。

01:07:48 - 01:07:49
那丙是善意的。

01:07:51 - 01:07:51
現在問你說，

01:07:52 - 01:07:54
這時候當事人的法律關係如何？

01:07:55 - 01:07:55
就這樣。

01:07:56 - 01:07:58
乙把車子借給限制行為能力人，

01:07:59 - 01:08:00
結果這個限制

01:08:00 - 01:08:03
喜歡能力的人，因為缺錢花用，竟然把他的車子偷偷賣掉。

01:08:03 - 01:08:05
賣給三億的餅，那現在問你，在這種情況底下，這些法律行為的效力。

01:08:09 - 01:08:15
我們先不要來分析他的法律關係，因為畢竟你要討論以如何向餅請求返還這臺車，太麻煩了。

01:08:15 - 01:08:19
所以我們現在就來看看，這個時候當事人之間法律關係會如何。

01:08:19 - 01:08:26
那假設以把車借給甲這件事情，是有經過法代同意，有日常生活所必須。

01:08:26 - 01:08:29
那至於說甲把車賣給乙這件事，那這個部分是法定代理人通通拒絕承認。

01:08:37 - 01:08:38
法定代理人通通拒絕。

01:08:38 - 01:08:43
那我們來看到就說，在法代都拒絕的情況下，這個法律行為會效力如何。

01:08:43 - 01:08:46
首先就買賣契約的部分來看的話，

01:08:46 - 01:08:54
我們知道說這個買賣契約如果有效，那甲會怎麼樣，因此負擔移轉標的物所有權的義務嘛，對不對。

01:08:54 - 01:08:58
也就是說，如果這個買賣契約它是有效的，

01:08:58 - 01:09:07
那甲除了依照民法367條的規定，他可以享受這個請求給付價金的權利之外，

01:09:07 - 01:09:11
那依照民法348，他也有給付A車的義務。

01:09:12 - 01:09:14
所以這時候並非存貨法律上利益，對不對。

01:09:14 - 01:09:16
有權利也有義務，那他就不能存。

01:09:17 - 01:09:20
那既然不能存，法定代理人又拒絕承認，那依照民法79條的規定，

01:09:27 - 01:09:29
我們會認為這個買賣契約不生效力。

01:09:29 - 01:09:30
這個算是

01:09:30 - 01:09:30
是比較簡單的。

01:09:31 - 01:09:33
所以就契約的部分來講,跟乙無關。

01:09:33 - 01:09:36
好,那考試比較有趣的地方是什麼,是這一個物權行為。

01:09:39 - 01:09:40
這個物權行為啊,我們要想一件事情。

01:09:43 - 01:09:45
這個物權行為的效力未定。

01:09:45 - 01:09:49
是79的效力未定,還是118的效力未定。

01:09:49 - 01:09:54
也就是說這個物權行為的效力未定，最終要經過誰的承認才會有效？

01:09:54 - 01:09:57
是法代來承認，還是要由乙來承認，對不對？

01:09:58 - 01:10:00
在這裡的話，我們可以思考一件事情。

01:10:00 - 01:10:01
首先第一個，

01:10:01 - 01:10:09
這個物權行為會因為甲是限制行為能力人而受影響嗎？

01:10:10 - 01:10:12
會因為甲是限制行為能力人而受影響嗎？

01:10:12 - 01:10:15
那我們可以看到，如果這個物權行為有效，

01:10:17 - 01:10:18
會發生什麼事情？

01:10:19 - 01:10:21
對，如果這個物權行為有效會發生什麼事情？

01:10:22 - 01:10:26
會發生丙得到A車。

01:10:26 - 01:10:29
然後乙失去A車的結果。

01:10:29 - 01:10:33
你沒有發現，如果這個物權行為有效，不管甲的事。

01:10:33 - 01:10:35
甲不會因此享受權利，

01:10:35 - 01:10:37
也不會因此負擔義務，因為那不是甲的。

01:10:37 - 01:10:41
所以在這裡你會發現，甲既不享受權利，

01:10:41 - 01:10:44
假也不負擔義務，這裡打叉是針對從假的角度來說。

01:10:45 - 01:10:46
我們現在是從假的角度來說。

01:10:47 - 01:10:49
對假來講，丙得到A車，所以不是我啊。

01:10:50 - 01:10:52
然後乙失去A車，也不是我啊。

01:10:52 - 01:10:54
所以我沒有權利也沒有義務。

01:10:54 - 01:10:56
因此呢,它是一個中性行為。

01:10:57 - 01:11:01
所以我們會類推適用民法77條但書的規定。

01:11:01 - 01:11:04
好，請注意到，我們剛剛講的那一個觀念在這裡就會用到了。

01:11:05 - 01:11:07
不用得到法定代理人同意就一定有效嗎？

01:11:08 - 01:11:10
不一定，還要滿足其他要件嘛。

01:11:10 - 01:11:13
簡單來說，也就代表行為能力不影響這個行為，

01:11:14 - 01:11:16
但不代表其他要件不影響嘛。

01:11:16 - 01:11:19
所以今天甲是限制行為能力人，

01:11:19 - 01:11:23
這個要素，它不會去影響到這個法律行為的效果，

01:11:23 - 01:11:25
但是有沒有其他要素會影響？

01:11:25 - 01:11:30
有啊,也就是我們接下來要說到的,那假無權處分呢?

01:11:31 - 01:11:34
也就是說,假如果沒有處分權,

01:11:35 - 01:11:39
那這個法律行為還是會依照118條的規定,效力未定。

01:11:40 - 01:11:44
所以在本件當中,這一個假餅的法律行為效力未定,

01:11:44 - 01:11:48
是因為假沒有處分權,而依照118效力未定。

01:11:49 - 01:11:53
而不是因為甲是限制行為能力人,依79條效力未定。

01:11:53 - 01:11:58
因為今天甲是限制行為能力人,其實不影響這個物權行為的效果,

01:11:58 - 01:11:59
畢竟對甲來講,

01:12:00 - 01:12:00
甲的無處分權,確實會影響到這個效果

01:12:00 - 01:12:01
所以說甲乙之間是無權處分,效力未定

01:12:20 - 01:12:23
那我說這個案例後續會推出來的問題其實很多

01:12:23 - 01:12:25
包含第一個,丙可以善意取得嗎

01:12:26 - 01:12:27
對,丙可以善意取得嗎

01:12:27 - 01:12:31
你可以先想一下,就說通常你無權

01:12:31 - 01:12:31
處分

01:12:31 - 01:12:34
會藉善意取得，可是在假柄的買賣契約

01:12:34 - 01:12:35
無效

01:12:35 - 01:12:37
的情況下喔，現在是假柄買賣無效喔

01:12:37 - 01:12:40
那如果假柄的買賣無效，那柄還可以善意取得嗎

01:12:40 - 01:12:41
這第一個問號

01:12:41 - 01:12:46
再來,如果柄可以善意取得,那又要怎麼跟柄把車拿回去？

01:12:46 - 01:12:49
這個時候要用767嗎,還是有其他的方法？

01:12:49 - 01:12:51
所以他後續會有一些進階的問題。

01:12:51 - 01:12:53
那這個部分我們，我想一下。

01:12:53 - 01:12:56
這個部分我們到，那我們就把它先講一遍好了。

01:12:56 - 01:12:58
這樣我們就先把它解完

01:12:58 - 01:13:01
那解完之後，我們後面陸續講到相關概念時

01:13:01 - 01:13:02
還會再講第二遍

01:13:02 - 01:13:06
因為我想說有些同學可能之前有讀過這個爭點了，那我們不如把它講完

01:13:07 - 01:13:10
好，那我們來看這裡，就是說如果這個行為的效力現在是這樣子

01:13:10 - 01:13:12
那我們接著就要去處理看看

01:13:12 - 01:13:14
在本件當中啊，這個以

01:13:14 - 01:13:15
有沒有可能對比

01:13:18 - 01:13:19
去請求返還這個A

01:13:22 - 01:13:22
對不對

01:13:22 - 01:13:25
因為現在其實最終的問題就是我的A車

01:13:25 - 01:13:25
被假賣給丙了

01:13:26 - 01:13:28
那我能不能夠跟丙把車要回來

01:13:29 - 01:13:32
好,那針對這個請求權基礎的話

01:13:32 - 01:13:34
我們第一個,來試試看767條的

01:13:34 - 01:13:34
一項前提

01:13:35 - 01:13:37
如果我要依767一項前提的規定

01:13:37 - 01:13:39
來向丙請求返還A車，那第一個要件

01:13:40 - 01:13:43
我必須要是A車的所有人，對不對？

01:13:44 - 01:13:45
所以在這裡的爭點是什麼？

01:13:47 - 01:13:48
在這裡爭點是丙

01:13:48 - 01:13:49
可不可以善意取得

01:13:51 - 01:13:54
因為我們現在已經確認了，甲是無權處分

01:13:55 - 01:13:56
對，甲是無權處分

01:13:56 - 01:13:59
甲如果無權處分的話，那丙可以善意受讓嗎

01:14:00 - 01:14:04
這個部分就涉及到買賣契約無效的時候，可以善意取得嗎？

01:14:05 - 01:14:06
那童說認為可以，為什麼？

01:14:07 - 01:14:10
因為民法物權篇沒有這個要件，也就是說民法的801跟948，他只要求什麼？

01:14:14 - 01:14:18
他只要求動產受讓人佔有動產，而其佔有受法律規定之保護，他就可以取得其所有權，對不對？

01:14:20 - 01:14:23
縱使其前手無讓與之權利，就可以取得所有權。

01:14:23 - 01:14:25
那什麼叫佔有受法律規定之保護？

01:14:26 - 01:14:29
只要你是依法律行為，這個地方指的是物權行為。

01:14:29 - 01:14:33
所以只要你是依一個有效的物權行為，然後來移轉佔有。

01:14:34 - 01:14:36
在這樣的情況底下，佔有有效。

01:14:36 - 01:14:39
就是你是依一個法律行為來移轉佔有。

01:14:39 - 01:14:43
那你只要善意且無重大過失，你就可以取得這個權利。

01:14:43 - 01:14:50
所以我們一般來說，在這樣的情形底下，王澤鑑老師認為善意取得跟債權行為沒有任何關係。

01:14:51 - 01:14:57
就算債權行為無效，只要你滿足善意取得的要件，這個時候也可以主張取得所有權。

01:14:57 - 01:15:00
這裡也體現了什麼？物權行為的無因性。

01:15:00 - 01:15:03
也就是物權行為本來就不受債權行為的影響。

01:15:03 - 01:15:06
你善意取得，也不會受到債權行為的影響。

01:15:06 - 01:15:13
所以縱使甲丙的買賣契約有瑕疵，只要丙符合善意受讓的要件，丙也可以取得所有權。

01:15:13 - 01:15:17
那如果丙取得所有權的話，那我們反推乙就不是所有人。

01:15:18 - 01:15:19
那乙就不能主張767。

01:15:20 - 01:15:22
所以這時候就涉及到一個問題。

01:15:22 - 01:15:26
那我可以直接對丙來主張179嗎?

01:15:26 - 01:15:28
這裡的179又分兩種情況。

01:15:28 - 01:15:31
一種叫做直接不當得利請求權說。

01:15:32 - 01:15:35
一種叫做雙重不當得利請求權說。

01:15:35 - 01:15:36
好，那我們來看。

01:15:36 - 01:15:39
如果這裡要用直接不當得利請求權說，指的是以對柄直取對決。

01:15:42 - 01:15:44
我就直接對你主張179。

01:15:45 - 01:15:46
那這個情況可不可以？

01:15:46 - 01:15:48
這個部分來講的話，

01:15:48 - 01:15:50
黃澤建老師認為沒有辦法。

01:15:50 - 01:15:50
為什麼？

01:15:51 - 01:15:52
因為你想想看，就是說在這個案例當中，

01:15:55 - 01:15:57
這一臺車的變動軌跡，這臺車的變動軌跡，

01:16:00 - 01:16:01
是有假處分給丙

01:16:02 - 01:16:04
然後呢再由丙善意取得取得所有權

01:16:05 - 01:16:10
所以在這樣的情形底下，如果要直接對乙主張不當得利

01:16:10 - 01:16:13
基本上會讓乙的固有抗辯受影響

01:16:13 - 01:16:17
因為你想想看，在甲乙之間，他們的買賣契約是無效的

01:16:17 - 01:16:21
所以這時候乙其實可以向甲怎麼樣，請求返還買賣價金嘛

01:16:21 - 01:16:24
我今天假設說甲把這個A車用1000塊賣我

01:16:24 - 01:16:27
那我今天如果契約無效，我可以跟甲要1000塊回來啊

01:16:28 - 01:16:31
那這是有什麼，有同時履行抗辯可以主張的吧

01:16:31 - 01:16:33
對不對，你錢不還我，車不還你啊

01:16:34 - 01:16:36
結果現在跑來是以跑來找丙

01:16:36 - 01:16:41
那當乙跑來找丙的時候，丙這個可以對抗甲的抗辯就用不上了

01:16:41 - 01:16:44
也就是我原本可以跟假帳主張說，你不還錢，我不還車。

01:16:45 - 01:16:46
結果現在是以來找我。

01:16:47 - 01:16:48
那怎麼辦，以又不是假帳。

01:16:48 - 01:16:52
我不能跟以說，今天你不還錢，我不還車。

01:16:52 - 01:16:53
因為以沒有欠我錢啊。

01:16:53 - 01:16:56
所以變成在這裡直接不當得利請求權說

01:16:56 - 01:16:59
德國的通說認為，這個是會影響到什麼

01:17:00 - 01:17:02
影響到第三人固有的抗辯

01:17:03 - 01:17:06
所以這一說通常在這種三角形的不當得利裡面

01:17:06 - 01:17:08
這叫三人類型的不當得利

01:17:09 - 01:17:10
我們一般來講不採

01:17:11 - 01:17:12
那我們會怎麼去處理呢

01:17:12 - 01:17:16
我們的思考是這樣子，我們會用雙重不當得利請求權說

01:17:17 - 01:17:20
這個雙重不當得利請求權說，稍稍再複雜一點

01:17:20 - 01:17:23
簡單來講，它的思考邏輯是這樣子

01:17:23 - 01:17:23
第一個

01:17:24 - 01:17:28
我們承認假可以對餅主張不當得利

01:17:29 - 01:17:30
對不對

01:17:30 - 01:17:32
因為假餅間買賣契約無效嘛

01:17:32 - 01:17:38
所以餅無法律上原因得到A嘛,買賣契約對不對,無效,他無法律上原因得到A

01:17:38 - 01:17:40
所以甲可以向丙請求返還A，但這個A本來是要還給誰？

01:17:42 - 01:17:44
是要還給乙的

01:17:44 - 01:17:45
所以說這個時候

01:17:46 - 01:17:49
因為乙也可以跟甲要不當得利，叫他把車還來

01:17:49 - 01:17:50
所以說這時候

01:17:50 - 01:17:53
乙也可以對甲主張一個不當得利

01:17:54 - 01:17:55
那我們在這裡要怎麼去想

01:17:55 - 01:17:57
我們這裡會先走這一步

01:17:57 - 01:17:59
也就是說

01:17:59 - 01:18:00
今天乙

01:18:00 - 01:18:02
對甲請求返還不當得利的時候,

01:18:02 - 01:18:05
我不是叫他把車給我,

01:18:05 - 01:18:07
或者是叫他把錢給我,

01:18:07 - 01:18:08
為什麼?

01:18:08 - 01:18:10
因為甲的錢要還給丙。

01:18:10 - 01:18:13
然後車子不在甲身上。

01:18:13 - 01:18:15
所以你今天要他還車,

01:18:16 - 01:18:18
或者是叫他還錢,都很奇怪。

01:18:18 - 01:18:23
你要他返還的是甲對丙的不當得利,

01:18:24 - 01:18:25
你把這個東西給我就好了。

01:18:26 - 01:18:29
也就是說,我不要錢,我也不要車,

01:18:29 - 01:18:31
因為車,應該說不是不要車啦,

01:18:31 - 01:18:33
我今天不要錢是因為你錢要還給丙,

01:18:33 - 01:18:34
那今天車子呢,

01:18:34 - 01:18:36
我要不到,因為車子不在你身上,

01:18:36 - 01:18:38
所以我今天告假的時候，

01:18:38 - 01:18:40
我不可能命令他說你把車給我，

01:18:40 - 01:18:43
他只要抗辯車不在我身上，我就沒轍啊。

01:18:43 - 01:18:45
那再來，我今天告假說你把錢給我，

01:18:45 - 01:18:48
他會說那個錢是要依不當得利還給丙的啊。

01:18:48 - 01:18:49
所以乙可以跟甲要什麼？

01:18:50 - 01:18:52
乙可以跟甲要甲得到的利益。

01:18:52 - 01:18:54
那你看在這一件當中，甲得到什麼利益？

01:18:54 - 01:18:57
你得到了一個可以叫丙還車的利益，

01:18:57 - 01:18:57
有沒有？

01:18:57 - 01:18:59
對甲來講,

01:18:59 - 01:19:01
我跟你借車，然後我把車處分給丙，

01:19:01 - 01:19:04
沒想到現在這個處分行為有瑕疵，

01:19:04 - 01:19:07
那我就可以依不當得利叫丙把車還我，

01:19:07 - 01:19:07
這是我的利益。

01:19:07 - 01:19:08
為什麼？

01:19:08 - 01:19:11
因為這不是我的車，我卻可以叫丙還我，

01:19:11 - 01:19:12
這不就是我得利了嗎？

01:19:12 - 01:19:14
那這個利益應該屬於誰？

01:19:14 - 01:19:15
這個利益要屬於乙才對啊。

01:19:15 - 01:19:16
那是乙的車啊。

01:19:17 - 01:19:18
本來就是乙的車嘛。

01:19:18 - 01:19:19
所以這種情況之下，

01:19:19 - 01:19:24
今天甲得到的利益是甲多了一個對丙的不當得利可以主張。

01:19:24 - 01:19:25
那你還來。

01:19:25 - 01:19:26
所以現在呢,

01:19:26 - 01:19:31
乙對甲主張不當得利，請求甲返還甲對丙的不當得利給乙,

01:19:31 - 01:19:33
所以接下來就會變成這樣的一個結構,

01:19:33 - 01:19:38
會變成是可以透過假的（不當得利），

01:19:39 - 01:19:42
叫丙來還車。

01:19:42 - 01:19:43
有沒有？

01:19:43 - 01:19:46
乙可以透過假的不當得利叫丙來還車。

01:19:46 - 01:19:50
這個時候對丙而言，他的固有抗辯就不受影響了。

01:19:51 - 01:19:53
因為乙用的是假的不當得利，

01:19:53 - 01:19:56
所以假如果沒有還我錢，我可以主張同時履行抗辯。

01:19:57 - 01:19:58
所以第一個保護了丙,

01:19:58 - 01:19:59
讓丙怎麼樣?

01:20:00 - 01:20:02
可以讓他的這一個同時履行抗辯不受影響

01:20:03 - 01:20:05
第二個,也可以實現他的願望

01:20:05 - 01:20:06
他可以把車拿回來

01:20:06 - 01:20:11
所以對我來說，我現在可以對主張假的不當得利，把車拿回來

01:20:11 - 01:20:14
那二方面也不會影響到的固有抗辯

01:20:14 - 01:20:19
那這種繞了兩圈的不當得利，叫做雙重不當得利

01:20:19 - 01:20:21
也就是乙不是用自己的不當得利

01:20:22 - 01:20:24
乙是用，也不能講乙不是用自己的不當得利

01:20:25 - 01:20:27
即是以不是直接對甲主張不當得利

01:20:27 - 01:20:30
而是先用自己對甲的不當得利

01:20:30 - 01:20:33
然後要求甲讓與他對乙的不當得利給以

01:20:33 - 01:20:37
然後以再藉由甲的不當得利對乙來主張不當得利,請求返還A車

01:20:38 - 01:20:41
所以這種套了兩層的,叫做雙重不當得利

01:20:41 - 01:20:43
透過這個方式來處理

01:20:43 - 01:20:50
那其實啊，我們在講這個例子的時候，大家都會覺得為什麼要把這個事情搞這麼複雜

01:20:51 - 01:20:53
對不對，為什麼要把這個事情搞這麼複雜

01:20:53 - 01:20:58
為什麼不要在這個情況底下，你乾脆讓不要善意取得就好了

01:20:58 - 01:21:00
對不對，你讓不要善意取得

01:21:00 - 01:21:02
那以就直接對主張，767問題不就搞定了嗎？

01:21:03 - 01:21:06
又或者你為什麼不要直接承認用直接不當得利？

01:21:06 - 01:21:08
你直接承認用不當得利就好了。

01:21:08 - 01:21:10
那你把事情搞那麼複雜幹嘛？

01:21:10 - 01:21:11
那這是德國人的特色。

01:21:12 - 01:21:15
因為德國人就是一個很務實的民族,實事求是

01:21:15 - 01:21:19
所以他們的法律論證,基本上就是一步一步的走

01:21:19 - 01:21:24
他們不會想要直接跨越,或者直接跳過去達到他們想要的結果

01:21:25 - 01:21:30
也就是說,他們並不是說,我為了得到這個結果,我就去承認假可以對怎麼樣

01:21:30 - 01:21:34
而是我們今天去想,要如何在既有的法律規定裡面

01:21:35 - 01:21:38
找到一條可以走到我們目標的道路

01:21:38 - 01:21:43
所以他們的邏輯會變成是說，我們如果今天在沒有辦法直接用767

01:21:43 - 01:21:45
沒有辦法直接用179的情況下

01:21:46 - 01:21:48
你現在有的這些法條

01:21:48 - 01:21:50
我們要怎麼去推出這個結果

01:21:50 - 01:21:55
基本上你能做的就是讓甲可以對乙先主張不當得利返還

01:21:55 - 01:21:58
這時候對甲來說,他不當得利的一個債權

01:21:58 - 01:22:00
因為從乙甲的租賃裡

01:22:00 - 01:22:01
借貸契約來看,

01:22:01 - 01:22:03
對不對?從乙甲的借貸契約來看,

01:22:03 - 01:22:05
甲不該成為車的所有人嘛,

01:22:05 - 01:22:09
所以現在甲反而多了一個這個不當得利的債權,

01:22:09 - 01:22:12
那所以乙對甲可以依不當得利,叫他把這個債權交出來,

01:22:12 - 01:22:15
然後再用甲的不當得利叫丙還車,

01:22:15 - 01:22:16
就把這件事情處理好了。

01:22:16 - 01:22:22
所以他用這樣的方式,既符合法律的體系規範,又可以達到當事人要的結果。

01:22:22 - 01:22:25
而德國的法律就是在追求這種東西。

01:22:25 - 01:22:30
也就是說,他不要直接跳過去,就是說我直接來承認,我創造一個理論,

01:22:30 - 01:22:35
他們其實在既有的法體系底下去找到一個結果,反而是他們想要的。

01:22:35 - 01:22:35
再來,

01:22:36 - 01:22:40
其實這個部分啊,你也會想到說,那為什麼不要直接賠錢就好了?

01:22:40 - 01:22:41
對不對?

01:22:41 - 01:22:47
你會發現啊,在那種德國教科書的案例裡面,很多都是一定要把東西拿回來。

01:22:47 - 01:22:49
我非把A車拿回來不可。

01:22:49 - 01:22:50
非把花瓶拿回來不可。

01:22:50 - 01:22:51
非把畫拿回來不可,

01:22:52 - 01:22:55
為什麼德國人對於把東西拿回來有這麼多的執著?

01:22:55 - 01:22:59
這又涉及到什麼?你去想想看,在一次大戰、二次大戰的時候,

01:23:00 - 01:23:03
很多的藝術品都被搬到其他地方去了,

01:23:03 - 01:23:07
所以當時很多的訴訟其實都跟這些東西的物歸原主有關。

01:23:08 - 01:23:15
我們知道說這一個歐洲在文藝復興的時候,有很多很多的藝術家,他們創造了很多很多的藝術品。

01:23:15 - 01:23:18
這些藝術品在打仗的時候，可能都被偷走，

01:23:18 - 01:23:19
都被搬走，

01:23:19 - 01:23:22
所以現在如果我找到了我的畫，

01:23:22 - 01:23:23
我要的就是這幅畫。

01:23:24 - 01:23:25
我不會想說叫他賠我錢,

01:23:26 - 01:23:27
因為這幅畫全天下只有一幅,

01:23:28 - 01:23:30
它有很高的價值，獨一無二的,

01:23:30 - 01:23:33
所以很多時候是錢不見得能夠替代這個東西,

01:23:34 - 01:23:37
因此德國人對於物歸原主是有一定的執著的

01:23:38 - 01:23:40
他們一定很想說，我就要把畫拿回來。

01:23:40 - 01:23:43
你不要跟我說請求損害賠償，或請求不當得利，

01:23:43 - 01:23:45
跟我說可以叫他賠錢給我，

01:23:45 - 01:23:47
我不要錢，我只要畫，

01:23:47 - 01:23:48
那怎麼辦？

01:23:48 - 01:23:51
就是你在法律要怎麼去找到那個路徑去找到那個東西

01:23:51 - 01:23:59
所以你可以看到，有沒有，這個王澤鑑老師的教科書裡面，他就講啊，甲跟乙每次買賣都是買畫，買花瓶

01:24:00 - 01:24:00
哦，古董

01:24:00 - 01:24:01
都是買那些東西

01:24:01 - 01:24:02
為什麼

01:24:02 - 01:24:05
因為德國教科書都是針對這些東西在吵架

01:24:05 - 01:24:08
在討論說這個東西要怎麼樣拿回來

01:24:08 - 01:24:13
可是我們臺灣其實你會發現現實生活中幾乎很少在出現這個東西

01:24:13 - 01:24:19
所以說其實這個案例蠻有趣的是，我們可以用這個案例來輔助我們在法律上的推導

01:24:19 - 01:24:24
但實際上你說現實生活中到底會出現這種什麼畫被賣來賣去的案子

01:24:24 - 01:24:25
真的蠻少的啦

01:24:25 - 01:24:28
所以說讓同學瞭解到為什麼教科書裡面舉的例子

01:24:28 - 01:24:31
好像跟現實生活中很脫節

01:24:31 - 01:24:34
主要是因為教科書的案例都抄德國的

01:24:34 - 01:24:39
那德國的案例其實涉及到這些藝術品都是跟當時的世界大戰有一點關係

01:24:39 - 01:24:43
所以你去這樣講一講之後，發現原來他們在處理的問題大概都長這樣。

01:24:43 - 01:24:43
好。

01:24:44 - 01:24:47
那我們接著再回來繼續講到下一個部分，

01:24:48 - 01:24:49
就是83條，

01:24:49 - 01:24:53
這是由於關於說存貨法律上利益日常生活所必須。

01:24:53 - 01:24:53
那我們就講完

01:24:53 - 01:24:56
那接下來我們來看到民法83條的規定

01:24:57 - 01:24:59
民法83條是詐術

01:25:00 - 01:25:01
那你看83條他說

01:25:01 - 01:25:10
限制行為能力人如果是用詐術使人家相信他已經這個成年或者是說已經得到法代的允許

01:25:10 - 01:25:12
這個時候法律行為為有效

01:25:12 - 01:25:13
好

01:25:13 - 01:25:14
首先第一個你要注意到的是

01:25:14 - 01:25:16
民法83條他所說的法律行為有效

01:25:20 - 01:25:22
民法83條所說的法律行為有效

01:25:23 - 01:25:24
不是真的有效

01:25:24 - 01:25:26
指的是不受行為能力的影響

01:25:27 - 01:25:28
指的是不受行為能力的影響

01:25:29 - 01:25:30
那這個地方主要

01:25:30 - 01:25:31
強調的是說這個假

01:25:32 - 01:25:34
他作為一個限制行為能力人

01:25:38 - 01:25:39
他跟乙訂立一個買賣契約

01:25:41 - 01:25:41
好

01:25:41 - 01:25:43
那假如這個時候用詐術來

01:25:47 - 01:25:49
這裡有一個小小的爭點

01:25:49 - 01:25:51
這個爭點其實你要小考試的時候你要小心

01:25:52 - 01:25:53
用詐術做什麼

01:25:55 - 01:25:56
如果今天題目是這樣子

01:25:56 - 01:25:58
甲是一個限制行為能力人

01:25:58 - 01:25:59
然後

01:25:59 - 01:25:59
呃

01:26:00 - 01:26:04
他賣一個A包包好了。

01:26:05 - 01:26:06
A名牌包。

01:26:06 - 01:26:08
那這個名牌包是盜版的。

01:26:10 - 01:26:11
就是假的。

01:26:11 - 01:26:13
可能從朋友手上拿到一個盜版名牌包,

01:26:14 - 01:26:16
然後把這個盜版名牌包賣給乙。

01:26:16 - 01:26:17
他用詐術騙乙說，

01:26:17 - 01:26:19
這個名牌包是真的。

01:26:21 - 01:26:22
那請問在這個情況底下，

01:26:23 - 01:26:25
有沒有民法83條的適用？

01:26:25 - 01:26:26
那你要去注意到，

01:26:27 - 01:26:31
這種情況跟民法83條一點關係都沒有。

01:26:31 - 01:26:36
因為民法83條的詐術僅限於我騙你說我成年了，

01:26:36 - 01:26:38
我騙你說我得到法代同意了。

01:26:39 - 01:26:40
就只有這樣的騙局,

01:26:40 - 01:26:43
它並不包含其他的詐術在內。

01:26:43 - 01:26:45
因為依照陳聰富老師的見解,

01:26:46 - 01:26:47
如果本件是92條的詐欺,

01:26:48 - 01:26:50
那你乙就依92條撤銷意思表示就好。

01:26:50 - 01:26:53
也沒有必要依83條的規定去做處理。

01:26:53 - 01:26:55
所以83條僅限於說,

01:26:55 - 01:26:58
今天甲讓乙相信他有行為能力,

01:26:59 - 01:27:01
或者甲讓乙相信他得到法代同意,

01:27:02 - 01:27:02
也就是說,

01:27:03 - 01:27:06
他在這個法律行為沒有其他瑕疵的情況之下,

01:27:06 - 01:27:09
基本上我們才有適用83條的實益。

01:27:09 - 01:27:11
所以說如果今天在這個案例當中,

01:27:11 - 01:27:13
這個甲賣盜版的包包,

01:27:13 - 01:27:14
然後呢,

01:27:14 - 01:27:16
用詐術騙乙說這是真的包包,

01:27:16 - 01:27:20
那乙就用92條的規定去保護他的意思自由就可以了,

01:27:21 - 01:27:22
這裡跟83條無關,

01:27:23 - 01:27:24
這個地方跟83條無關。

01:27:25 - 01:27:25
好,

01:27:25 - 01:27:26
那我們接著要來看到就是說,

01:27:27 - 01:27:28
在第二種情況之下,

01:27:30 - 01:27:31
其實這個，

01:27:31 - 01:27:32
我現在講，

01:27:32 - 01:27:34
這邊就扯到一個問題啦。

01:27:35 - 01:27:36
這就扯到一個問題。

01:27:36 - 01:27:37
這個問題是什麼？

01:27:39 - 01:27:41
如果說甲今天是限制行為能力人，

01:27:41 - 01:27:42
他賣乙A包包。

01:27:43 - 01:27:45
那賣乙A包包的情況之下，

01:27:45 - 01:27:46
那我們說過，

01:27:46 - 01:27:48
這時候是沒有83條的適用，

01:27:48 - 01:27:50
所以這個買賣契約照理來說，

01:27:50 - 01:27:52
那依照79條的規定效力未定。

01:27:53 - 01:27:55
那如果法定代理人拒絕承認，

01:27:55 - 01:27:57
因為法定代理人知道他的小孩買了，

01:27:57 - 01:27:58
賣了人家名牌包，

01:27:59 - 01:28:00
很覺得很...

01:28:00 - 01:28:00
有臉

01:28:00 - 01:28:04
所以這個時候呢,法定代理人拒絕承認,這個買賣契約不生效力

01:28:11 - 01:28:12
那如果法代拒絕承認，請問

01:28:14 - 01:28:15
這兩個有沒有矛盾？

01:28:16 - 01:28:18
這個其實是一個後續我們會講到的問題。

01:28:19 - 01:28:21
那我講說遇到的，我們就先來講，沒有關係。

01:28:21 - 01:28:25
因為我覺得上私律的課程，我希望把每個爭點都先交代清楚。

01:28:26 - 01:28:27
那後面有遇到就重複聽

01:28:28 - 01:28:29
那現在這個爭議在哪裡呢

01:28:30 - 01:28:33
爭議在於無效的法律行為可不可以撤銷

01:28:33 - 01:28:34
這個邏輯問題

01:28:34 - 01:28:37
你可以看到甲是限制行為能力人，他賣盜版的名牌包

01:28:38 - 01:28:40
那賣這個盜版名牌包沒有83條的適用

01:28:40 - 01:28:45
因為83條僅限於就是針對行為能力，或得法定代理人同意的詐欺

01:28:46 - 01:28:48
而不包含其他的詐欺在內

01:28:48 - 01:28:52
所以在這樣的情況底下，這個買賣契約不會因為83條而有效

01:28:52 - 01:28:54
所以回到79條，效力未定

01:28:54 - 01:28:56
那法代拒絕承認就不生效力

01:28:56 - 01:28:59
那當法代拒絕承認不生效力之後

01:28:59 - 01:29:01
那乙還可以撤銷嗎

01:29:02 - 01:29:07
那其實這個問題在更精確的問，乙的撤銷有沒有實益

01:29:07 - 01:29:08
這是兩個層次的問題

01:29:09 - 01:29:11
那我們在這裡可以先跟同學簡單講

01:29:11 - 01:29:14
最高法院認為說已不能撤銷

01:29:16 - 01:29:18
最高法院認為已不能撤銷,為什麼

01:29:19 - 01:29:22
因為撤銷的目的是要讓法律行為變成無效,對不對

01:29:22 - 01:29:24
民法114條嘛

01:29:24 - 01:29:27
法律行為經撤銷者，視為自始無效

01:29:27 - 01:29:30
所以如果你的撤銷目的是要讓法律行為變成無效

01:29:31 - 01:29:33
那針對已經無效的法律行為

01:29:33 - 01:29:35
那你就不能撤銷

01:29:35 - 01:29:37
因為畢竟你沒有辦法達到這個效果了

01:29:37 - 01:29:39
也就是你撤銷是讓他變無效

01:29:39 - 01:29:41
但他已經無效了，你想像看

01:29:42 - 01:29:43
你可以殺

01:29:43 - 01:29:43
一個死人嗎

01:29:44 - 01:29:47
刑法上對死人開槍會犯殺人罪嗎

01:29:47 - 01:29:48
不會嘛

01:29:48 - 01:29:49
因為他已經死了嘛，對不對

01:29:49 - 01:29:51
等於說我不可能讓他死了又死，有沒有

01:29:52 - 01:29:55
所以當一個人死掉以後，你就不會再把他弄死

01:29:55 - 01:29:59
所以一個法律行為無效了以後，你也不能再去撤銷它

01:29:59 - 01:30:00
但是

01:30:00 - 01:30:03
王者建老師認為說還是可以撤銷

01:30:03 - 01:30:05
王老師說還是可以撤銷

01:30:05 - 01:30:06
只不過怎麼樣

01:30:07 - 01:30:09
這個時候撤銷沒有實益

01:30:10 - 01:30:16
所以王者建老師他把問題的層次分兩個，一個是能不能，一個是有沒有實益。

01:30:17 - 01:30:24
他認為說能不能撤銷應該要從什麼法律行為的各個要件去分別觀察。

01:30:24 - 01:30:27
因為其實法律行為跟人不一樣。

01:30:27 - 01:30:27
人只有一條命。

01:30:28 - 01:30:30
但是法律行為是有很多面向。

01:30:30 - 01:30:36
他可能會有行為能力的面相，他會有意識表示的面相，他也會有這個標的的面相

01:30:36 - 01:30:41
你想想看，如果題目告訴你，我脅迫一個無行為能力人去賣毒

01:30:42 - 01:30:44
有沒有，我脅迫無行為能力人去賣毒

01:30:44 - 01:30:45
哇

01:30:45 - 01:30:47
意識表示的瑕疵

01:30:47 - 01:30:49
標的之瑕疵，行為能力的瑕疵

01:30:49 - 01:30:51
那這個行為到底怎麼樣

01:30:51 - 01:30:51
你會說無效

01:30:52 - 01:30:54
那這個無效是怎麼觀察出來的

01:30:54 - 01:30:55
從不同的面向

01:30:55 - 01:30:56
對不對

01:30:56 - 01:30:58
從行為能力的面相75條無效

01:30:59 - 01:31:01
從買毒的面向違反強行規定

01:31:01 - 01:31:02
71條無效

01:31:02 - 01:31:03
脅迫的面向呢

01:31:03 - 01:31:06
反而是92條的經脅迫而撤銷

01:31:06 - 01:31:11
所以在概念上我們會覺得說這個法律行為基本上有很多不同的角度

01:31:11 - 01:31:15
而每個角度有他的瑕疵,有他對應的效力,那不能夠一概而論

01:31:16 - 01:31:21
所以雖然說這是一個無效的法律行為,但這是從什麼行為能力的角度來看,他是無效

01:31:21 - 01:31:24
但你轉個彎,他是一個被詐欺的法律行為

01:31:24 - 01:31:25
他也是可以撤銷，只不過

01:31:26 - 01:31:28
這時候撤銷沒有實益

01:31:29 - 01:31:32
所以你不能說不能撤，你頂多說撤銷無實益

01:31:33 - 01:31:37
那當然這種情況有沒有例外的可能會發生撤銷有實益的案例，是有的

01:31:37 - 01:31:39
我們到後面會講

01:31:39 - 01:31:41
我們再講到得撤銷的法律行為的時候

01:31:42 - 01:31:43
我們會來提到

01:31:43 - 01:31:47
什麼樣的一個撤銷是雖然說已經是無效的法律行為

01:31:47 - 01:31:49
雖然說是無效的法律行為

01:31:49 - 01:31:51
但我可以撤銷，而且有撤銷實益

01:31:51 - 01:31:52
這個就很特別

01:31:52 - 01:31:53
我們之後再來講

01:31:53 - 01:31:55
那我們先理解到這個情況

01:31:55 - 01:31:59
就是83條，他僅限於行為能力的詐欺，所以今天假設

01:32:00 - 01:32:02
就說，這個題目告訴你，甲跟乙訂立一個買賣契約。

01:32:04 - 01:32:05
這買賣契約是什麼？

01:32:06 - 01:32:07
甲騙乙說啊，

01:32:09 - 01:32:10
他是有行為能力人。

01:32:14 - 01:32:15
或者是他有得到法代允許。

01:32:18 - 01:32:18
對不對？

01:32:18 - 01:32:20
今天甲騙乙啊,

01:32:20 - 01:32:24
有沒有什麼樣的情況，考試大概會出現，拿哥哥的身分證。

01:32:24 - 01:32:27
譬如說弟弟今年17歲，想要買機車。

01:32:27 - 01:32:29
那17歲還是限制行為能力人嘛，不能買啊。

01:32:30 - 01:32:32
可是他哥20[redacted] 了，然後他們兩個長一模一樣。

01:32:33 - 01:32:35
因為17歲跟20歲的兄弟有時候長相也很像,所以他就怎麼樣?

01:32:36 - 01:32:42
拿著哥哥20歲的身分證,去騙乙說,我20歲了,所以我要買這個機車。

01:32:42 - 01:32:46
那如果是這樣的話,那就是等於是詐騙乙說,他有行為能力。

01:32:46 - 01:32:51
所以變成在這裡,183條的規定,這個行為就會被強制有效。

01:32:51 - 01:32:53
那也就是他不受行為能力的影響。

01:32:53 - 01:32:56
或者是他偷蓋爸媽的印章,有沒有?

01:32:56 - 01:32:58
他可能自己手寫一份同意書。

01:32:58 - 01:33:00
他手寫一份同意書後,

01:33:00 - 01:33:01
偷蓋爸媽的印章。

01:33:01 - 01:33:02
然後拿去給你看。

01:33:02 - 01:33:04
那就騙他說有得到法代的同意。

01:33:05 - 01:33:09
那這種情況，都可以依83條的規定，認為法律行為不受影響。

01:33:09 - 01:33:12
但是有一個要件，乙必須是善意的。

01:33:12 - 01:33:15
也就是說，乙知道甲在騙的話，

01:33:16 - 01:33:17
那乙也沒有保護的必要。

01:33:17 - 01:33:19
所以我們在這裡有兩個要件。

01:33:19 - 01:33:20
第一個要件是假很壞。

01:33:21 - 01:33:24
這個地方假用詐術,讓乙相信他有行為能力得允許。

01:33:24 - 01:33:27
而且乙真的不知道事實。

01:33:27 - 01:33:28
乙不知道真相。

01:33:29 - 01:33:30
所以乙必須是善意。

01:33:30 - 01:33:32
才能用，你可以看民法82條的後段，有沒有？

01:33:33 - 01:33:35
當他不知情的情況之下，

01:33:35 - 01:33:38
那這時候才有這個83條的適用。

01:33:38 - 01:33:40
如果乙，他是明知或可得而知，

01:33:41 - 01:33:43
在這個情形，如果是乙明知的話，

01:33:43 - 01:33:44
那就不在此限，所以說這個是民法的83條的規定。

01:33:48 - 01:33:50
所以你可以看到在83條說，

01:33:50 - 01:33:53
這個限制行為能力人，不好意思，不好意思。

01:33:55 - 01:33:56
這個這個地方沒事，這個善意沒有。

01:33:59 - 01:34:00
我把

01:34:00 - 01:34:01
跟82條搞混了，

01:34:01 - 01:34:02
拍謝，

01:34:02 - 01:34:02
沒事。

01:34:02 - 01:34:03
這邊我剛剛講太快。

01:34:04 - 01:34:06
這裡的83條就是用詐術

01:34:06 - 01:34:08
使其有行為能力

01:34:08 - 01:34:10
或者是說使他相信

01:34:10 - 01:34:11
他有得法代允許

01:34:12 - 01:34:14
這個情況下這個行為就會有效。

01:34:14 - 01:34:14
好,

01:34:14 - 01:34:16
那這個是民法83條的情形。

01:34:17 - 01:34:17
那接下來,

01:34:17 - 01:34:22
我們就要來進到民法的78跟79條的這個部分。

01:34:23 - 01:34:23
那因為啊,

01:34:24 - 01:34:25
當今天滿足了這些,

01:34:26 - 01:34:29
應該說當這些例外的情形，如果說都不存在，

01:34:30 - 01:34:32
這些例外的情形都不存在，

01:34:32 - 01:34:33
那我們就回到原則去看。

01:34:34 - 01:34:36
那回到原則去看的時候，要怎麼去處理？

01:34:37 - 01:34:40
那首先我們可以看到就是說,在這個思考的邏輯上,

01:34:41 - 01:34:42
就是我們剛剛講到,

01:34:43 - 01:34:47
限制行為能力人,如果經過法定代理人允許,

01:34:47 - 01:34:49
那這是778485的問題。

01:34:49 - 01:34:51
那如果沒有經過允許的話,

01:34:51 - 01:34:53
這個部分就是先看有沒有例外。

01:34:53 - 01:34:54
那假設例外都沒有，

01:34:55 - 01:34:56
他既沒有存貨法律上利益，

01:34:56 - 01:34:58
也沒有日常生活所必需，

01:34:58 - 01:34:59
也沒有中性行為。

01:34:59 - 01:34:59
也沒有用詐術,

01:35:40 - 01:35:42
他都沒有用的話，我們就回到原則。

01:35:42 - 01:35:44
那回到原則的部分，首先第一個，

01:35:45 - 01:35:50
依照民法78條的規定，他講單獨行為無效。

01:35:51 - 01:35:55
限制行為能力人，沒有得到法定代理人允許所為單獨行為無效。

01:35:55 - 01:35:56
什麼叫單獨行為？

01:35:56 - 01:36:00
單獨行為者是單方意思表示的行為。

01:36:02 - 01:36:05
或者像是債務免除，

01:36:06 - 01:36:08
或者像是拋棄，

01:36:09 - 01:36:11
或者像是拋棄繼承。

01:36:12 - 01:36:13
等等等

01:36:13 - 01:36:15
這些都是單獨行為

01:36:15 - 01:36:20
單獨行為基本上指的是你單方意思表示就會發生效力

01:36:20 - 01:36:22
還有一個就我們剛講到的授予代理權

01:36:23 - 01:36:25
你授權給別人的時候

01:36:29 - 01:36:30
若是被授權

01:36:30 - 01:36:31
這個就不是喔

01:36:31 - 01:36:33
這個地方授予代理權

01:36:33 - 01:36:36
這個時候才需要限制行為能力人的意思表示

01:36:36 - 01:36:39
所以我授權給你那是我的行為

01:36:39 - 01:36:41
你被我授權，你沒有任何行為

01:36:42 - 01:36:43
你被我授權就是一個事實而已

01:36:43 - 01:36:45
因為你不需要做任何意思表示

01:36:45 - 01:36:49
我們講過授權是一個有相對人的單獨行為嘛

01:36:49 - 01:36:57
所以說一般來講在考試裡面如果出現說這一個限制行為能力人，他要行使法律上的終止權

01:36:57 - 01:37:00
或者他要行使法律上的解除權

01:37:00 - 01:37:00
撤銷權

01:37:00 - 01:37:03
那這個都是單方意思表示都會發生效力

01:37:04 - 01:37:06
或者是說他今天對朋友做債務免除

01:37:07 - 01:37:10
或者說他要拋棄某個標的物的所有權

01:37:10 - 01:37:12
或者說他要拋棄繼承

01:37:12 - 01:37:14
或者是說他今天要授予代理權

01:37:14 - 01:37:16
這個部分都是單獨行為

01:37:16 - 01:37:21
那單獨行為原則上如果沒有經過法代允許

01:37:21 - 01:37:23
又不符合那些例外的話，那就是原則上無效

01:37:23 - 01:37:25
所以你還是有可能符合例外

01:37:25 - 01:37:27
例如說拋棄繼承

01:37:27 - 01:37:29
對限制行為能力人來說

01:37:29 - 01:37:32
有沒有可能是損害法律上利益

01:37:32 - 01:37:32
的

01:37:33 - 01:37:33
也是有可能啊

01:37:33 - 01:37:35
如果他的被繼承人都是負債

01:37:35 - 01:37:37
沒有遺產對不對

01:37:37 - 01:37:39
那你拋棄繼承等於說

01:37:39 - 01:37:42
你不會失去任何遺產的問題嘛

01:37:42 - 01:37:44
畢竟他就是沒有遺產

01:37:44 - 01:37:47
而你是可以不用負擔這些債務

01:37:47 - 01:37:49
所以你今天針對這些行為

01:37:49 - 01:37:52
雖然他是單獨行為，但你還是要去看

01:37:52 - 01:37:55
他背後對這個當事人來講

01:37:55 - 01:37:58
是不是有滿足那些例外的情形

01:37:58 - 01:38:00
如果有滿足例外

01:38:00 - 01:38:03
沒有滿足例外，那才會回到這個情況來處理。

01:38:03 - 01:38:07
好，那我們接下來看到的是民法79條的契約行為。

01:38:07 - 01:38:15
那民法79條的契約，基本上指的是雙方意思表示合致，才會發生效力的行為。

01:38:15 - 01:38:21
所以在什麼樣的情況下，限制行為能力人做的契約行為，才會產生79號的效果。

01:38:21 - 01:38:25
那這個契約包含哪些，其實除了一般的債權契約之外。

01:38:25 - 01:38:28
很容易被遺忘的就是物權契約。

01:38:28 - 01:38:34
所以移轉所有權，甚至設定抵押權這些都是契約行為。

01:38:34 - 01:38:41
我要把抵押權設定給你，有沒有，我要把抵押權設定給你，也必須要你願意成為抵押權人啊。

01:38:41 - 01:38:43
所以你要成為抵押權人。

01:38:43 - 01:38:47
所以說一般來講，一個願打一個願挨，這個才叫契約。

01:38:47 - 01:38:51
所以單方意思表示就能發生效力的叫單獨行為。

01:38:51 - 01:38:56
所以我一個人有辦法，對不對，我一個人有辦法把抵押權設給你嘛，不可能。

01:38:57 - 01:38:59
因為我今天要將土地抵押權設定給你。

01:38:59 - 01:39:00
你可能。

01:39:00 - 01:39:01
能不能不要啊。

01:39:01 - 01:39:07
對不對，所以一般來說，單獨行為是指我單方意思表示就發生效果，不用對方的意見。

01:39:07 - 01:39:10
但契約行為是一定要對方的意見。

01:39:10 - 01:39:13
所以不管是債權契約還是物權契約都一樣。

01:39:13 - 01:39:16
也就是雙方意思表示合致，才有辦法發生效果。

01:39:16 - 01:39:18
所以像贈與，有沒有。

01:39:18 - 01:39:20
贈與也是一個契約行為。

01:39:21 - 01:39:24
我要送你東西，不是說我送你，你就一定要收嘛。

01:39:24 - 01:39:29
對不對，我今天想要送你東西，如果你不收，那就也不會產生贈與的效力嘛。

01:39:29 - 01:39:30
所以說。

01:39:30 - 01:39:35
一般來講，只要是契約，就只要是需要雙方意思表示合致的。

01:39:35 - 01:39:38
不管是債權行為或物權行為，我們都稱它叫做契約。

01:39:39 - 01:39:40
好，那這個契約行為啊。

01:39:41 - 01:39:46
依照民法79條的規定，它告訴你說，這個契約行為是效力未定。

01:39:47 - 01:39:52
所以接下來我們就要來看，他怎麼樣去產生效果，我們從三個面向來看。

01:39:54 - 01:39:56
從三個不同的角度。

01:39:56 - 01:39:57
因為這是一個三角關係。

01:39:57 - 01:39:59
你想想看，這個假議題。

01:40:00 - 01:40:01
乙以定立一個買賣契約。

01:40:02 - 01:40:03
那甲是限制行為能力人，

01:40:04 - 01:40:05
這個時候丙是法定代理人。

01:40:06 - 01:40:10
所以我們要從甲乙丙這三個人的角度來去做處理。

01:40:11 - 01:40:15
第一個最簡單的就是，那我丙法定代理人，我可以幹嘛？

01:40:16 - 01:40:22
法定代理人我有承認跟拒絕承認這兩條路可以。

01:40:22 - 01:40:26
我有承認跟拒絕承認可以讓法律行為來發生效力。

01:40:29 - 01:40:35
所以如果說法定代理人承認，這個法律行為基本上就沒有行為能力的瑕疵。

01:40:35 - 01:40:36
所以他承認是一個方式。

01:40:36 - 01:40:39
或者法定代理人如果拒絕承認，

01:40:39 - 01:40:45
那我們一般來講，這個法律行為就會因為行為能力而產生不生效力的結果。

01:40:45 - 01:40:50
所以一般來說，法定代理人承認或拒絕，都可以直接決定這個法律行為的效果。

01:40:51 - 01:40:54
但最怕的就是法定代理人如果不為確答，怎麼辦？

01:41:40 - 01:41:42
其實你好或不好，大家都沒有意見啦。

01:41:43 - 01:41:45
你好或不好，大家都沒有意見。

01:41:46 - 01:41:47
最怕的就是你都不講話。

01:41:48 - 01:41:51
有沒有，吵架的時候，最怕就對方冷戰嘛。

01:41:51 - 01:41:53
我說這樣嘛，就是你到底要還是不要？

01:41:54 - 01:41:55
你到底現在想幹嘛？

01:41:55 - 01:41:57
都不講話，給你冷戰個三天三夜，

01:41:57 - 01:41:58
煩都煩死了。

01:41:58 - 01:42:00
所以也是一樣啊，今天限制行為能力人

01:42:00 - 01:42:00
你可以催告他。

01:42:01 - 01:42:05
你可以跟他說請你快點說你要還是不要，

01:42:05 - 01:42:07
我訂多久的時間。

01:42:07 - 01:42:08
他這個地方有一個重點。

01:42:08 - 01:42:12
這個催告啊，他必須要定一個月以上的期間。

01:42:14 - 01:42:17
他必須要定一個月以上的期間催告。

01:42:17 - 01:42:22
那催告以後，如果對方仍然不為確答者，視為拒絕。

01:42:22 - 01:42:26
有沒有，所以我們說過，這個是一個典型的什麼東西，準法律行為。

01:42:26 - 01:42:30
也就是說他是單方，不是，他是透過意識表示。

01:42:30 - 01:42:36
透過這個催告的意思表示，來觸發法律的規定，來決定它的效果。

01:42:36 - 01:42:39
因為我催告你，有可能是你不說要就是要。

01:42:40 - 01:42:42
也有可能是你不說要就是不要。

01:42:42 - 01:42:46
那所以說為了要讓這個催告的效力明確。

01:42:46 - 01:42:52
所以我們民法88條直接規定，不為確答者視為拒絕承認，就當作這個法律行為不生效力了。

01:42:53 - 01:42:58
所以說今天在相對人的部分,如果法定代理人不為確答,那我可以催告他。

01:42:58 - 01:43:02
這個催告必須要定一個月以上的期間催告。

01:43:02 - 01:43:03
好,那下一個問題就來了。

01:43:03 - 01:43:06
那如果要定一個月以上的期間催告。

01:43:06 - 01:43:10
那題目告訴你說他未滿一個月呢。

01:43:12 - 01:43:12
怎麼辦。

01:43:14 - 01:43:16
對不對，假設我訂三個禮拜的時間讓你考慮。

01:43:17 - 01:43:19
或者我更殘忍一點，我只給你三天時間考慮。

01:43:20 - 01:43:22
因為不是每個人都讀過法律。

01:43:22 - 01:43:24
不是每個人都知道這個催告要滿一個月。

01:43:24 - 01:43:25
對不對。

01:43:25 - 01:43:28
所以今天假設說限制行為能力人跑去買了一臺機車。

01:43:28 - 01:43:30
那老闆就催告他爸說：我給你三天時間考慮。

01:43:31 - 01:43:34
請問這個催告是有效催告，還是無效催告？

01:43:35 - 01:43:37
那這裡的話，王澤鑑老師認為說。

01:43:38 - 01:43:40
就算未滿一個月仍然有效。

01:43:40 - 01:43:44
但是必須要怎麼樣,自動延為一個月。

01:43:44 - 01:43:49
那我們可以去理解,這也是一個法律解釋的目的解釋的一個展現。

01:43:50 - 01:43:56
因為你可以想到,民法80條的立法目的,在於讓法律關係儘早確定下來。

01:43:56 - 01:43:56
對不對。

01:43:56 - 01:43:58
你給他催告權的目的是什麼？

01:43:58 - 01:44:00
我要讓法律關係趕快確定。

01:44:00 - 01:44:02
所以如果你把它解釋成無效的催告，

01:44:02 - 01:44:04
那就必須要重新催告。

01:44:05 - 01:44:06
那如果要重新催告，

01:44:06 - 01:44:07
對方如果又忘記催告,

01:44:07 - 01:44:11
那這個法律關係就長久處在一個效力未定的狀態。

01:44:11 - 01:44:13
這時候就不符合我們民法80條要追求的,

01:44:14 - 01:44:17
法律關係盡早確定的法安定性這個立法目的。

01:44:18 - 01:44:19
所以與其這樣不如說,

01:44:19 - 01:44:21
不管你今天定的期間是多久，

01:44:22 - 01:44:22
三天也好，

01:44:22 - 01:44:23
兩個禮拜也好，

01:44:24 - 01:44:25
只要你不滿一個月，

01:44:25 - 01:44:27
我就讓你自動延為一個月。

01:44:27 - 01:44:29
讓他作為一個有效的催告,

01:44:29 - 01:44:33
但是又符合這個法律給法定代理人足夠時間考慮的精神,

01:44:34 - 01:44:35
把它自動延成一個月。

01:44:36 - 01:44:36
所以今天假設說,

01:44:37 - 01:44:38
我給你三天的時間考慮,

01:44:39 - 01:44:39
好,

01:44:39 - 01:44:40
我給你三天的時間考慮,

01:44:41 - 01:44:43
結果你在第20天的時候才跟我說你要,

01:44:43 - 01:44:44
可不可以?

01:44:45 - 01:44:46
那因為民法第80條,

01:44:46 - 01:44:49
這個未滿一個月的催告會自動延為一個月,

01:44:50 - 01:44:51
所以雖然我只給你三天考慮,

01:44:52 - 01:44:54
但你在第20天的時候說你要,

01:44:54 - 01:44:56
還是會讓這個契約發生效力。

01:44:56 - 01:44:59
這個是王澤健老師對於民法80條,

01:44:59 - 01:45:28
這個未滿一個月的催告

01:45:28 - 01:45:42
延為一個月

01:45:42 - 01:45:44
有提出他這樣的一個想法。

01:45:44 - 01:45:44
好,

01:45:45 - 01:45:47
那再來就是民法80條的效果,

01:45:47 - 01:45:49
基本上就是我們剛剛所提到的。

01:45:49 - 01:45:52
今天如果當事人在經催告之後,

01:45:52 - 01:45:53
仍然不為確答。

01:46:00 - 01:46:00
那在這樣的一個情況底下，等於是法代對這一個部分，他目前還沒有表示意見。

01:46:07 - 01:46:15
那我除了依照民法80條的規定，來催告法定代理人之外，我有沒有更直接的做法，為什麼？

01:46:16 - 01:46:17
因為我不想等。

01:46:18 - 01:46:20
對不對，我就說我等你，我今天我要等你一個月，一個月很久欸。

01:46:23 - 01:46:26
對不對，我賣你這個東西，如果一個月後我才知道答案。

01:46:27 - 01:46:30
可是這中間已經有人來找我說，他想買了，怎麼辦？

01:46:31 - 01:46:33
我能不能就乾脆不賣你了。

01:46:33 - 01:46:35
能不能乾脆不賣你了。

01:46:35 - 01:46:40
這個地方就是民法的82條,我們會給予一個撤回的權利。

01:46:41 - 01:46:44
好,那你看用語哦,他是用語叫撤回權,為什麼叫撤回?

01:46:45 - 01:46:46
因為契約還沒有發生效力。

01:46:47 - 01:46:49
已經發生效力的,我們叫撤銷。

01:46:50 - 01:46:52
已經發生效力的叫撤銷。

01:46:52 - 01:46:54
還沒發生效力的叫撤回嗎。

01:46:54 - 01:46:58
那因為這個買賣契約還沒發生效力，所以它是用撤回這兩個字。

01:46:58 - 01:47:00
你看民法的82條，有沒有？

01:47:00 - 01:47:03
民法82條這個條文就講說啊，這個

01:47:05 - 01:47:06
這個撤回權就講。

01:47:06 - 01:47:11
限制行為能力人所訂立的契約，未經承認前，就代表它還沒有發生效力。

01:47:11 - 01:47:14
相對人得撤回之，也就是我提早。

01:47:15 - 01:47:20
就是去這個，那說我提早來消滅這個契約的效果。

01:47:20 - 01:47:21
好，那接著他就提到。

01:47:21 - 01:47:24
但訂立契約時，若其未得有允許者，不在此限。

01:47:25 - 01:47:27
這個地方啊，你要行使撤回權，這個必須要是善意。

01:47:30 - 01:47:33
所以我們剛剛83條的時候，我跟82條搞混了。

01:47:33 - 01:47:35
這個地方善意的要件在這裡。

01:47:35 - 01:47:38
簡單來說，我能不能依82條的規定撤回，可以。

01:47:38 - 01:47:42
這個地方如果是善意的話，我就可以依82條的規定撤回。

01:47:44 - 01:47:47
但如果是惡意，這地方他就沒有辦法撤回。

01:47:49 - 01:47:50
若是惡意，他就沒有辦法撤回。

01:47:50 - 01:47:52
所以你可以去注意到就是說，在這個本件當中啊。

01:47:54 - 01:47:55
在這個本件當中，那現在啊。

01:47:56 - 01:47:59
這個他是沒有辦法，是依照這個

01:48:00 - 01:48:00
以若是惡意的話，他是沒有辦法依照82條撤回，所以變成這個法律關係就處在一個效力未定的狀態。

01:48:07 - 01:48:10
那這個法律關係如果長久處在一個效力未定的狀態，他也是隻能透過催告的方式，趕快來確定它的效力。

01:48:14 - 01:48:16
但如果他是善意之人，如果他是善意之人的話，那他就有機會可以提前的，透過撤回的方式，來讓這個契約，讓這個契約提早變成無效。

01:48:27 - 01:48:29
所以你可以看到就是說對乙來講，如果說這個相對人，他現在想要讓這個契約趕快確定它的效力，他有催告權，也有撤回權，有這兩個權利可以去做主張。

01:48:39 - 01:48:44
好，那再來我們看到的是對於限制行為能力人自己的，對不對，對於限制行為能力人自己，他有沒有什麼樣的權利可以主張。

01:48:50 - 01:48:55
好，那以限制行為能力人的角度來說，我們會分兩種情況。

01:48:55 - 01:48:59
第一種情況是，他今天仍然是限制行為能力人，也就是在他還沒有成年的情況。

01:49:03 - 01:49:05
如果他今天還沒有成年，那他就沒有任何權利可以主張。

01:49:06 - 01:49:08
但如果他已經成年了，也就是這裡所說的限制原因消滅。

01:49:13 - 01:49:15
我們現在的限制原因只有一個，以前除了成年之外多一個東西叫做結婚。

01:49:19 - 01:49:27
因為舊法時期，民國112年之前，他有告訴你限制行為能力人已結婚者有行為能力，以前有這個規定在13條第三項，你現在看不到它了。

01:49:30 - 01:49:34
因為現在的成年跟結婚是已經都是18歲，以前是什麼？

01:49:34 - 01:49:37
以前是男生18女生16就可以結婚，但要20歲才可以成年。

01:49:39 - 01:49:43
所以就產生一個問題，那16歲的女生已婚有沒有行為能力，你會覺得很奇怪嘛，她都結婚了，你還不給她行為能力。

01:49:46 - 01:49:49
人家都要創造家庭了，你還不給她行為能力，所以他有特別講。

01:49:50 - 01:49:53
未成年人已結婚者有行為能力，那是以前的事，所以法條並沒有用成年這兩個字。

01:49:57 - 01:49:59
法條用的是限制原因消滅，那請問

01:50:00 - 01:50:00
是因為限制原因消滅

01:50:00 - 01:50:03
包含成年跟結婚兩種情況

01:50:03 - 01:50:07
可是因為現在已經不存在結婚這件事情

01:50:08 - 01:50:12
所以我們就很單純的認為這個限制原因消滅指的就是成年

01:50:12 - 01:50:16
好,那現在如果說限制行為能力人,他成年了

01:50:17 - 01:50:19
對,他限制原因消滅,他成年了

01:50:19 - 01:50:20
那成年之後怎麼樣

01:50:21 - 01:50:23
依照民法81條的規定

01:50:23 - 01:50:28
他所為的承認跟法代的承認有同樣的效力

01:50:29 - 01:50:31
哦，就是他的承認跟法代的承認有同樣的效力

01:50:32 - 01:50:34
並且這時候你注意到

01:50:35 - 01:50:42
這時候有關於民法80條的催告，還有像民法82條的撤回，都一樣可以用

01:50:42 - 01:50:48
也就是說現在承認權輪到有限制行為能力人自己來行使

01:50:48 - 01:50:49
所以他成年之後

01:50:49 - 01:50:53
所以當這個行為人成年之後，他可以承認，他可以拒絕

01:50:54 - 01:50:57
如果他不為確認，相對人可以催告或撤回，都完全一樣

01:50:58 - 01:50:59
那這邊的話你要注意到一個考點

01:51:00 - 01:51:03
這個真民法81條有關的例子是這樣子

01:52:19 - 01:52:25
好，我們現在來看這個案例，這個案例的話就是剛好順便可以帶一下修法的時間點。

01:52:26 - 01:52:33
好，我們可以看到，假設題目告訴你說甲在111年11月30號的時候，他還是18歲。

01:52:34 - 01:52:39
等於說他在當下，111年11月30號，我們用的是舊法。

01:52:40 - 01:52:42
那舊法是滿20歲為成年，對不對？

01:52:43 - 01:52:48
所以在這裡，甲在訂立這個買賣契約的時候，他是限制行為能力人。

01:52:49 - 01:52:52
好，因為111年11月30號，新法還沒有施行。

01:52:53 - 01:52:57
所以甲在締約時雖然滿18歲了，但他仍然是限制行為能力人。

01:52:58 - 01:53:05
所以說在111年11月30號的時候，這個買賣契約是依照79條的規定效力未定。

01:53:05 - 01:53:12
譬如說甲今年18歲，他是限制行為能力人，他向乙購買一臺市價8萬塊的機車。

01:53:12 - 01:53:15
這個不符合他的日常生活所需，也不是純獲法律上利益。

01:53:15 - 01:53:17
所以依照79條的規定無效。

01:53:17 - 01:53:20
可是到了112年1月1號這一天。

01:53:20 - 01:53:22
假如今天是18歲，他沒有長。

01:53:22 - 01:53:25
就是說他沒有長到20歲，他還是18。

01:53:25 - 01:53:27
對不對，才過一個月沒有長兩歲嘛。

01:53:27 - 01:53:29
他就是還是18歲。

01:53:29 - 01:53:31
這個時候他雖然還是18歲，

01:53:31 - 01:53:32
但是依照新法，他已經成年了。

01:53:38 - 01:53:42
因為新法裡面就有強調說，如果你是在新法施行之前，已經滿18歲的人。

01:53:42 - 01:53:46
這個在民法總則施行法第三條之一有講到，只要你在這一天之前滿18歲，新法一施行，你就當天立刻成年。

01:53:52 - 01:53:59
所以說當天只要是滿18歲的，通通直接從限制行為能力人變成完全行為能力人。

01:53:59 - 01:53:59
所以說你們

01:54:00 - 01:54:02
如果在心法的規定裡面假已經成年,這個時候限制原因消滅,對不對?

01:54:04 - 01:54:06
那就有民法81條的適用。

01:54:07 - 01:54:08
那這裡就產生一個問題。

01:54:08 - 01:54:18
那如果假設在112年1月1號成年的第一天，就立刻打電話去車行說，我承認我們之前訂立契約的效力。

01:54:18 - 01:54:21
可是法代說不行，我反對。

01:54:21 - 01:54:24
請問一下，這個時候法代的反對有沒有用？

01:54:25 - 01:54:28
因為你看喔，法代如果在這一天反對。

01:54:28 - 01:54:32
喔，如果法代在11月30號反對，還有救。

01:54:32 - 01:54:35
因為當時法代還是法代。

01:54:35 - 01:54:36
我們不要講,我們這樣講好了。

01:54:36 - 01:54:38
我們講父母反對了,講法代反對有點

01:54:39 - 01:54:41
不精準。

01:54:41 - 01:54:43
這個地方我們講父母反對。

01:54:52 - 01:54:54
為什麼要強調是父母反對？

01:54:54 - 01:54:59
因為法定代理人，依照民法1086條的規定。

01:54:59 - 01:55:02
他是未成年人才有的。

01:55:02 - 01:55:05
也就是父母是未成年人的法定代理人。

01:55:06 - 01:55:11
所以實際上當小孩成年之後，這個父母就已經不是法代了。

01:55:13 - 01:55:14
你已經不是法代了。

01:55:15 - 01:55:18
你既然不是法代，你的反對一點意義都沒有了。

01:55:19 - 01:55:22
所以在這裡依照民法81條第一項的規定。

01:55:22 - 01:55:27
你在限制原因消滅之後，你所為的承認跟法代的承認有同一效力。

01:55:27 - 01:55:30
所以這時候買賣契約就會發生效力。

01:55:31 - 01:55:33
所以我們在這裡要注意到一件事情，就是說。

01:55:33 - 01:55:37
考試的時候如果出現這種在新舊法交界處。

01:55:37 - 01:55:40
讓小孩子瞬間成年情況。

01:55:40 - 01:55:46
那你要注意到，當小孩成年的那個瞬間，父母就不再是法定代理人。

01:55:46 - 01:55:51
就是你今天小孩一成年，你爸媽就功成身退，你就不再是法代。

01:55:51 - 01:55:55
那你不再是法代,你對他就不再怎麼樣,不再有承認權,不再有代理權。

01:55:56 - 01:55:58
所以這時候你的拒絕就沒有意義。

01:55:59 - 01:56:00
所以你有時候在聽

01:56:00 - 01:56:01
新聞上看到有沒有,

01:56:01 - 01:56:04
我兒子才18歲,你怎麼可以賣他重機？

01:56:04 - 01:56:06
然後老闆就只好很淡定地說,

01:56:06 - 01:56:09
可是在法律上18歲就成年了啊。

01:56:09 - 01:56:12
然後他爸媽就會說，可是他還是小孩啊,

01:56:12 - 01:56:14
然後你怎麼可以賣他，都沒有問過我。

01:56:15 - 01:56:17
他18歲了，為什麼要問你啊，對不對？

01:56:17 - 01:56:22
所以這個部分就是說現在的法律是把18歲就設定為成年的年紀。

01:56:22 - 01:56:27
對父母來說,小孩18歲開始,就必須要為他自己的行為負責。

01:56:27 - 01:56:32
其實行為能力這個制度很有趣,就是說,我們對於當事人來講,我們並不是真的要去限制他,

01:56:33 - 01:56:34
其實這是一種保護的概念。

01:56:34 - 01:56:40
你不讓他去做這些行為,就是為了要保護他,不會因此有不利益的結果出現嘛。

01:56:40 - 01:56:44
那現在如果他長大了，他就必須要學會為自己的行為負責。

01:56:44 - 01:56:50
所以為什麼我們的行為能力在滿18歲以後，他就變成完全行為能力人。

01:56:50 - 01:56:51
那你給他完全行為能力的目的，是什麼？

01:56:52 - 01:56:55
他必須學會為自己所做的行為負責任。

01:56:55 - 01:56:57
所以說，你今天如果已經唸到高中了，對不對？

01:56:58 - 01:57:14
我們立法者的想法是，

01:57:14 - 01:57:27
以前是20歲嘛，

01:57:27 - 01:57:42
現在覺得大家都早熟

01:57:42 - 01:57:47
所以你念到高中了，你有一定的知識跟嘗試，你可以開始為自己的行為負責。

01:57:47 - 01:57:48
所以滿18歲，你就成年了。

01:57:49 - 01:57:51
成年之後法律不再保護你了，

01:57:51 - 01:57:55
你不再有argue這個行為，因為行為能力而無效的理由了。

01:57:56 - 01:57:57
你就必須要接受這個結果。

01:57:57 - 01:58:00
所以,其實行為能力這個制度本身來講,

01:58:00 - 01:58:02
限制行為能力體系圖做比較,去了解到這兩者的不同。

01:58:03 - 01:58:05
好,那我們先稍作休息,等下再繼續。

01:58:14 - 01:58:18
好,那接下來,我們來看到那個受輔助宣告的情形。

01:58:18 - 01:58:20
我們來跟限制行為能力做一個比較。

01:58:21 - 01:58:25
那我們就來看到在那個15條之二的地方，那如果你對課本的話是在36頁。

01:58:28 - 01:58:31
好，那對於這個輔助宣告，我們其實之前有講過。

01:58:32 - 01:58:38
受輔助宣告主要是針對你意識表示的能力顯有不足，那法院可以做輔助宣告。

01:58:40 - 01:58:47
那第一個你要注意到的是，其實受輔助宣告之人在法律上，他仍然有行為能力。

01:58:47 - 01:58:50
受輔助宣告之人，他還是有行為能力。

01:58:51 - 01:58:54
他並不是說就直接變成限制行為能力了。

01:58:54 - 01:58:58
他只是一個需要輔助的有行為能力人而已。

01:58:58 - 01:59:01
他不會變成限制行為能力人。

01:59:01 - 01:59:06
所以第一個觀念，就是輔助宣告跟限制行為能力是不同的制度。

01:59:06 - 01:59:12
這個不同的制度，這部分來講，他不會變成說，他變成是這個限制行為能力人。

01:59:12 - 01:59:16
好，那再來呢，一個受輔助宣告之人，他要做法律行為。

01:59:16 - 01:59:18
對，他做法律行為。

01:59:18 - 01:59:21
第一個問題就在於說，我們要去判斷，這是不是在15條之二第一項的範圍內。

01:59:25 - 01:59:32
也就是說，如果他是其他行為，就不在15條之二第一項範圍內的其他行為。

01:59:32 - 01:59:34
基本上他都可以自己做。

01:59:34 - 01:59:38
完全不需要考慮輔助人同不同意。

01:59:38 - 01:59:44
所以你可以注意到第一件事情就是他的範圍有限縮，他跟限制行為能力人不一樣。

01:59:44 - 01:59:51
限制行為能力人的所有事情，都必須要從這個民法的77條開始去思考。

01:59:51 - 01:59:57
但是受輔助宣告人的事情，你要先去判斷有沒有在範圍內，再往下思考。

01:59:57 - 01:59:59
所以我們舉個簡單的例子，買機車。

02:00:00 - 02:00:00
限制行為能力人買機車你要怎麼去想？

02:00:02 - 02:00:06
限制行為能力人如果自己買機車的話，有沒有得到法代允許？

02:00:06 - 02:00:09
如果沒有得到法代允許，有沒有符合例外？

02:00:09 - 02:00:12
如果沒有符合例外，他依照79條效力未定，他是這樣想，對不對？

02:00:13 - 02:00:15
那受輔助宣告人買機車怎麼想？

02:00:16 - 02:00:16
非常簡單。

02:00:17 - 02:00:20
受輔助宣告人買機車，有在15條之二的範圍內嗎？

02:00:20 - 02:00:20
沒有。

02:00:21 - 02:00:22
所以他就可以買，就這樣子。

02:00:22 - 02:00:25
你看15條之二總共有七款，對不對？

02:00:25 - 02:00:30
其中第一款是說，這個為獨資、合夥營業或法人的負責人。

02:00:30 - 02:00:33
第二款是消費借貸、消費寄託、保證、贈與或信託。

02:00:33 - 02:00:34
第三款是訴訟行為。

02:00:36 - 02:00:38
第四款是和解、調解、調處或簽訂仲裁。

02:00:39 - 02:00:45
第五款是為不動產、船舶、航空器、汽車或其他重要財產的處分，設定負擔、買賣、租賃或借貸。

02:00:46 - 02:00:47
第六款是遺產的分割等等。

02:00:47 - 02:00:48
第七款是其他行為。

02:00:49 - 02:00:52
所以這裡面有沒有包括買機車在內，沒有嘛。

02:00:52 - 02:00:54
最多到買汽車而已，有沒有？

02:00:54 - 02:00:59
所以一般來說，如果是買機車，其他行為就直接發生效力。

02:00:59 - 02:01:01
所以考試就曾經有出現過什麼？

02:01:01 - 02:01:04
他說啊，限制行為，不是限制行，他說那個受輔助宣告人。

02:01:05 - 02:01:06
受輔助宣告之人，在放假的時候，

02:01:07 - 02:01:09
跟好朋友去泡溫泉，去溫泉旅館泡溫泉。

02:01:10 - 02:01:12
一個晚上1萬塊，可不可以？

02:01:13 - 02:01:14
可以，隨便他。

02:01:14 - 02:01:16
他不需要經過輔助人同意，

02:01:16 - 02:01:19
因為那不是在15條之二第一項的範圍內。

02:01:20 - 02:01:25
所以你一定是在15條之二第一項所謂的一個重要事項當中。

02:01:26 - 02:01:28
在這個重要事項當中，

02:01:28 - 02:01:30
他才有受輔助的必要。

02:01:30 - 02:01:33
那這個重要事項的範圍是什麼？

02:01:33 - 02:01:34
我們等等一個一個來看。

02:01:34 - 02:01:37
好，那我們先來看到它後面的法律效果。

02:01:37 - 02:01:39
那如果是重要事項的話，

02:01:39 - 02:01:39
第一個，

02:01:40 - 02:01:42
它是可不可以由輔助人，

02:01:47 - 02:01:49
代為並代受意思表示？

02:01:50 - 02:01:51
還是他只能自己做？

02:01:51 - 02:01:53
這個考點是比較常見到的。

02:01:54 - 02:01:55
對不對？

02:01:55 - 02:01:56
它既然是重要事項，

02:01:56 - 02:01:57
輔助人可以幫他做嗎？

02:01:57 - 02:01:58
答案是不可以。

02:01:58 - 02:01:59
為什麼？

02:01:59 - 02:02:00
因為依照民

02:02:00 - 02:02:02
民法的1113條之一，

02:02:03 - 02:02:05
他並沒有準用1098條的第一項，

02:02:06 - 02:02:07
所以你要記得一件事情。

02:02:07 - 02:02:11
輔助人他不是法定代理人。

02:02:12 - 02:02:13
輔助人不是法代

02:02:14 - 02:02:15
輔助人沒有法定代理權

02:02:16 - 02:02:17
輔助人就是輔助而已

02:02:17 - 02:02:19
他沒有辦法取代你

02:02:19 - 02:02:20
他不能幫你做任何事,

02:02:20 - 02:02:23
他只能在旁邊同意或反對,

02:02:23 - 02:02:24
但你要自己做,

02:02:24 - 02:02:24
有沒有？

02:02:25 - 02:02:26
所以他和法定代理人不一樣。

02:02:26 - 02:02:28
法定代理人有法定代理權,

02:02:28 - 02:02:31
他是可以以本人名義對外做意思表示的。

02:02:31 - 02:02:31
好,

02:02:31 - 02:02:34
所以今天假設說受監護宣告人,

02:02:34 - 02:02:34
對,

02:02:34 - 02:02:36
受監護宣告人他無行為能力，

02:02:36 - 02:02:38
他的監護人是他的法代，

02:02:39 - 02:02:40
所以他的法代可以幫他，

02:02:40 - 02:02:41
譬如說辦理土地過戶，

02:02:42 - 02:02:42
好。

02:02:42 - 02:02:43
可以幫他去銀行領錢,

02:02:44 - 02:02:45
可以幫他做很多的法律行為,

02:02:46 - 02:02:47
但如果只是受輔助宣告,

02:02:47 - 02:02:49
因為他仍然有行為能力,

02:02:49 - 02:02:50
所以他要自己來。

02:02:50 - 02:02:51
那輔助人只在旁邊幹嘛？

02:02:52 - 02:02:53
只是輔助他而已。

02:02:53 - 02:02:56
所以今天輔助人的功能就只有同意、

02:02:56 - 02:02:56
反對，

02:02:56 - 02:02:57
就這樣。

02:02:57 - 02:02:59
這個輔助人本身來講,

02:02:59 - 02:03:02
不可以取代這個受輔助宣告之人,

02:03:02 - 02:03:04
不能代理他去做法律行為,

02:03:04 - 02:03:07
所以民法1113條之一,

02:03:07 - 02:03:10
他刻意的不準用1098第一項

02:03:10 - 02:03:13
就是在告訴你他沒有法定代理權,

02:03:13 - 02:03:14
那既然沒有法定代理權,

02:03:15 - 02:03:18
在這裡基本上他也沒有辦法代為並代受意思表示,

02:03:18 - 02:03:20
這個不同點也很容易忽略,

02:03:20 - 02:03:21
因為你就覺得說,

02:03:21 - 02:03:24
受輔助宣告人就是限制行為能力人,

02:03:24 - 02:03:27
所以受輔助宣告人的輔助人不是法定代理人,

02:03:27 - 02:03:28
這個觀念大錯特錯,

02:03:29 - 02:03:31
基本上輔助人不是法定代理人,

02:03:31 - 02:03:33
所以你在討論到那個什麼,

02:03:33 - 02:03:34
民法187條的時候,

02:03:35 - 02:03:35
有沒有？

02:03:35 - 02:03:38
你還講無行為能力人或限制行為能力人,

02:03:38 - 02:03:40
不法侵害他人權利者有法代負連帶責任,

02:03:40 - 02:03:42
那受輔助宣告人如果為侵權行為,

02:03:42 - 02:03:43
輔助人要連帶嗎？

02:03:44 - 02:03:45
完全不需要啊。

02:03:45 - 02:03:46
第一個，

02:03:46 - 02:03:47
187沒有受輔助宣告在內。

02:03:47 - 02:03:48
第二個，

02:03:48 - 02:03:50
輔助人也不是法定代理人,

02:03:50 - 02:03:52
所以這個觀念上你要有,

02:03:52 - 02:03:54
輔助人你可以把它理解成就是說,

02:03:54 - 02:03:56
他只是一個幫忙的角色,

02:03:56 - 02:03:57
他沒有辦法取代他,

02:03:58 - 02:03:59
他沒有辦法取代他

02:03:59 - 02:04:00
他跟我們一般

02:04:00 - 02:04:01
無行為能力人

02:04:01 - 02:04:02
限制行為能力人

02:04:02 - 02:04:04
要靠法來幫他做很多事情

02:04:04 - 02:04:05
那個是不一樣的。

02:04:06 - 02:04:06
所以我們一直強調，

02:04:07 - 02:04:08
其實受輔助宣告人，

02:04:08 - 02:04:09
他的能力，

02:04:09 - 02:04:12
其實是接近於有行為能力人。

02:04:12 - 02:04:13
他不是限制行為能力人，

02:04:14 - 02:04:16
他反而是接近於有行為能力人。

02:04:16 - 02:04:17
好，

02:04:17 - 02:04:17
那再來，

02:04:17 - 02:04:19
那如果是要自己做法律行為，

02:04:19 - 02:04:20
那我們要怎麼看？

02:04:20 - 02:04:22
接下來就開始很像了，

02:04:22 - 02:04:23
也就是說，

02:04:23 - 02:04:26
如果他有得到輔助人的同意，

02:04:28 - 02:04:29
如果他有得到輔助人的同意，

02:04:30 - 02:04:31
那就沒有問題,

02:04:31 - 02:04:31
對不對？

02:04:31 - 02:04:33
他有得到輔助人同意就沒有問題。

02:04:33 - 02:04:34
那這個同意有哪裡不一樣？

02:04:34 - 02:04:35
我們可以看到,

02:04:35 - 02:04:37
我們原本的同意有三種,

02:04:37 - 02:04:37
對不對?

02:04:38 - 02:04:39
第一種是概括同意。

02:04:42 - 02:04:43
也就是你對應到77條的話,

02:04:44 - 02:04:46
那這個地方是15條之二第一項的同意。

02:04:47 - 02:04:47
這沒有問題。

02:04:48 - 02:04:48
他告訴你說：

02:04:49 - 02:04:50
這個受輔助宣告之人，

02:04:50 - 02:04:51
為下列行為，

02:04:51 - 02:04:52
應經輔助人同意：

02:04:53 - 02:04:54
他的用語就用同意了,

02:04:54 - 02:04:55
他就不再用什麼？

02:04:56 - 02:04:57
他就不再用允許。

02:04:57 - 02:04:58
所以這個地方的同意基本上,

02:04:59 - 02:05:40
就是你事前或事後

02:05:40 - 02:05:41
實際上都可以啦,

02:05:41 - 02:05:42
就可以去做同意,

02:05:43 - 02:05:44
讓他這個行為發生效力,

02:05:45 - 02:05:46
他沒有用允許兩個字,

02:05:46 - 02:05:47
他反而是用同意這兩個字。

02:05:48 - 02:05:49
那概括同意之外，

02:05:49 - 02:05:49
第二個，

02:05:50 - 02:05:51
那這個部分來講，

02:05:51 - 02:05:54
有沒有處分財產的同意？

02:05:57 - 02:05:57
對不對？

02:05:57 - 02:05:59
我們知道說限制行為能力人啊,

02:05:59 - 02:06:00
有一個84條,

02:06:00 - 02:06:02
同意他處分某個財產的權限。

02:06:02 - 02:06:07
白話來說，受輔助宣告人，他自己就是一個類似有行為能力人，對不對？

02:06:07 - 02:06:10
所以他應該是，我要賣這塊土地，我來問你，可不可以？

02:06:11 - 02:06:13
而不是你事先同意我賣這塊土地。

02:06:13 - 02:06:15
你沒有必要事先同意我。

02:06:15 - 02:06:17
因為今天是我決定要不要賣。

02:06:17 - 02:06:19
所以他跟爸媽給小孩零用錢那是不一樣的。

02:06:20 - 02:06:25
所以受輔助宣告之人，我要做法律行為的時候，我可以去問輔助人的意見。

02:06:25 - 02:06:28
所以你輔助人不用事先同意我做什麼事情。

02:06:28 - 02:06:29
所以在這個部分來講的話。

02:06:30 - 02:06:33
他基本上第一個，他有概括同意，有處分財產的問題。

02:06:34 - 02:06:37
然後再來，這個地方有沒有關於其營業的同意？

02:06:40 - 02:06:43
這個其實就是15條之2，第一項第一款的情形。

02:06:43 - 02:06:46
那他可以去準用85條的規定。

02:06:46 - 02:06:48
這個在15條之2的第三項。

02:06:49 - 02:06:58
你可以看到15條之2第三項說，第85條的規定，於輔助人同意受輔助宣告之人為第一項第一款的行為時，準用之。

02:06:58 - 02:07:01
那這個15條之2第一項第一款的行為是什麼？

02:07:02 - 02:07:04
就指的是跟營業有關的當老闆。

02:07:05 - 02:07:12
他講說，今天如果你是獨資、合夥營業，或者是法人的負責人，必須要經過輔助人同意。

02:07:12 - 02:07:15
所以你可以從第一款裡面瞭解到一件事情。

02:07:15 - 02:07:17
如果是當受僱人啊。

02:07:17 - 02:07:19
這題目裡面告訴你說，他去打工。

02:07:19 - 02:07:25
一個受輔助宣告人，如果要去做打工，要去加油站打工，要不要經過輔助人同意？

02:07:26 - 02:07:27
去打工要得到同意嗎？

02:07:27 - 02:07:29
不需要。

02:07:29 - 02:07:31
因為第一款只有當老闆需要被同意。

02:07:32 - 02:07:33
而今天當員工不用被同意。

02:07:33 - 02:07:36
所以如果老闆說OK就OK，對不對？

02:07:36 - 02:07:38
我要去加油站打工，為什麼不行？

02:07:38 - 02:07:41
你看到很多其實，我們這樣講能力受限啊。

02:07:41 - 02:07:44
這些受輔助宣告人，雖然意識表示能力顯有不足。

02:07:44 - 02:07:47
但是如果說他還能夠自理生活。

02:07:47 - 02:07:49
然後去從事一些機械性的操作。

02:07:49 - 02:07:50
譬如去工廠當作業員。

02:07:51 - 02:07:52
其實也沒有問題啊。

02:07:52 - 02:07:55
我們其實並沒有要讓他怎麼樣，跟社會脫節喔。

02:07:55 - 02:08:00
輔助宣告這個制度不是要把這個受輔助宣告之人，去讓他跟社會

02:08:00 - 02:08:01
社會脫節。

02:08:01 - 02:08:03
其實我們應該是要積極鼓勵他去參與各種社會活動,

02:08:03 - 02:08:06
讓他有辦法繼續在社會當中生存。

02:08:06 - 02:08:08
所以輔助人要做的事情就是,

02:08:08 - 02:08:09
重要的事情找我,

02:08:09 - 02:08:10
我來做

02:08:10 - 02:08:11
幫你輔助,

02:08:11 - 02:08:12
我來幫你同意,

02:08:12 - 02:08:14
但其他的事情你自己決定。

02:08:14 - 02:08:18
所以說在這裡基本上只有在當老闆這件事情上,

02:08:18 - 02:08:20
他才需要去準用85條的規定。

02:08:20 - 02:08:22
這個是在得同意的部分。

02:08:22 - 02:08:24
好，那如果沒有得同意，

02:08:30 - 02:08:33
那我們一樣分成原則跟例外。

02:08:38 - 02:08:40
那原則的部分就比較沒有差，

02:08:40 - 02:08:42
因為15條之2的第二項。

02:08:43 - 02:08:45
它有準用78條到82條。

02:08:46 - 02:08:46
所以單獨行為無效,

02:08:46 - 02:08:48
契約行為效力未定,

02:08:48 - 02:08:50
以及後續的催告撤回,

02:08:50 - 02:08:51
他說都一樣,

02:08:51 - 02:08:52
這地方我就不多說。

02:08:53 - 02:08:55
那至於例外的情形也差不多，

02:08:55 - 02:08:57
因為15條之二也有第一項但書，

02:08:57 - 02:09:19
存活法律上利益

02:09:19 - 02:09:40
日常生活所需。

02:09:40 - 02:09:44
那15條之二的第二項也有準用83條的詐術。

02:09:44 - 02:09:46
那唯一不同點是,

02:09:46 - 02:09:48
它15條之二多了一個第四項,

02:09:48 - 02:09:51
也就是它多了一個法院的許可機制。

02:09:52 - 02:09:54
所以對於限制行為能力人來講,

02:09:55 - 02:09:58
如果說他的父母不同意他做法律行為,

02:09:58 - 02:09:59
那就是不同意,

02:09:59 - 02:09:59
沒救了。

02:10:00 - 02:10:04
人從原本的完全行為能力人變成受輔助宣告的人,對不對?你原本是什麼都可以自己來的,你原本是什麼都可以自己決定的,但因為你今天意識表示顯有不足,我把你做輔助宣告,導致你在做重要事項的時候,你要經過輔助人同意。

02:10:15 - 02:10:18
可是問題是,如果那個輔助人沒有正當理由不同意呢?

02:10:18 - 02:10:25
這裡就產生問題嘛,我想要買這塊地,我想要買這個股票,我想要做這個投資,結果呢,輔助人說不準。

02:10:25 - 02:10:27
可是我覺得這件事情對我是有利的啊。

02:10:28 - 02:10:30
那你可以要求法院來許可。

02:10:30 - 02:10:31
可後自己做。

02:10:31 - 02:10:36
也就是對於輔助人的無正當理由不為同意，我們有一個救濟的方法，而這個是限制行為能力人所沒有的。

02:10:39 - 02:10:46
所以你把這兩個體系圖比較之下，你會發現它們其實很像，但又很多地方不同，那考試你要掌握到不同的地方在哪裡。

02:10:49 - 02:10:53
不同的地方第一個，其他行為根本不受限制。

02:10:54 - 02:10:55
喔，這個地方是最基本的。

02:10:55 - 02:11:00
也就是說考試的時候，你要先去判斷，他是不是在15條之2第一項範圍之內。

02:11:01 - 02:11:03
再來第二個，輔助人沒有代理權。

02:11:04 - 02:11:06
喔，輔助人沒有代理權，這也是他的不同之處。

02:11:07 - 02:11:10
然後第三個，他沒有84條的準用。

02:11:10 - 02:11:13
也就是他沒有處分財產的準用問題。

02:11:13 - 02:11:15
哦，他沒有處分財產的準用問題。

02:11:15 - 02:11:17
再來的話就是法院許可的機制。

02:11:18 - 02:11:19
哦，所以這裡有四個不同點。

02:11:19 - 02:11:22
喔，這個地方幫同學簡單地做這樣的整理。

02:11:22 - 02:11:27
那接著我們就要來仔細看，這裡所謂的重要事項包含哪些東西。

02:11:28 - 02:11:30
喔，那我們就帶同學來看。

02:11:30 - 02:11:32
看條文，還有一些實務見解。

02:11:32 - 02:11:33
來，你看15條之2喔。

02:11:34 - 02:11:35
哦，15條之二的第一項裡面他說。

02:11:36 - 02:11:41
這個第一款為獨資、合夥營業或法人的負責人，對不對，獨資、合夥營業或法人負責人。

02:11:44 - 02:11:45
就是指當老闆這件事情。

02:11:45 - 02:11:50
哦，就是如果你要經營事業，你要當老闆，你必須要經過輔助人同意。

02:11:50 - 02:11:52
那就像我們剛剛說的，當員工不用。

02:11:53 - 02:11:54
喔，當員工不用，那第二款的話主要就是。

02:11:56 - 02:11:59
涉及到金融消費行為，所以消費。

02:12:00 - 02:12:00
消費借貸，就是跟銀行借錢。

02:12:02 - 02:12:04
我們就以例子來講，消費借貸就是借錢，那借錢包含兩種。

02:12:06 - 02:12:11
你今天把錢借給朋友，還有跟朋友借錢，都叫借錢。

02:12:11 - 02:12:16
所以不管是你把錢借出去，還是跟朋友把錢借進來，這個都是消費借貸。

02:12:16 - 02:12:18
那你都還是要經過輔助人同意。

02:12:18 - 02:12:20
再來講第二個，消費寄託。

02:12:21 - 02:12:22
消費寄託是什麼？

02:12:22 - 02:12:23
存錢。

02:12:23 - 02:12:26
我把錢存到銀行裡，那個叫消費寄託。

02:12:27 - 02:12:29
這個也是必須要經過輔助人同意的。

02:12:29 - 02:12:30
再來第三個做保證。

02:12:30 - 02:12:33
第四個做贈與，第五個做信託都一樣。

02:12:33 - 02:12:37
所以這五種行為，消費借貸、消費寄託、保證、贈與或信託。

02:12:38 - 02:12:40
通常都涉及到一些比較重要的金融往來。

02:12:41 - 02:12:43
所以這時候就必須怎麼樣，經過這個體系的檢驗。

02:12:44 - 02:12:51
那當然這個體系的檢驗，其實要注意到的是，它還是有存活法律上利益，跟日常生活所必須這個例外，對不對？

02:12:52 - 02:12:57
所以今天假設說，我把這個財產送給別人。

02:12:57 - 02:12:58
我把財產送給別人。

02:12:59 - 02:13:00
那這時候必須要經過同意才行。

02:13:01 - 02:13:03
但是別人如果送我財產。

02:13:03 - 02:13:05
那對我來講是屬於法律上利益。

02:13:05 - 02:13:09
我可以依照15條之2第一項但書的規定。

02:13:09 - 02:13:11
認為不需要得到輔助人同意。

02:13:11 - 02:13:12
所以你還是要經過

02:13:12 - 02:13:14
這個方式去檢驗，不是說只要是15條之二

02:13:14 - 02:13:15
第一項就不能做。

02:13:15 - 02:13:18
15條之二第一項，如果有符合例外，

02:13:18 - 02:13:19
還是可以做。

02:13:19 - 02:13:21
體繫上是這樣看下來的。

02:13:21 - 02:13:23
所以先去判斷他是不是重要事項，是。

02:13:24 - 02:13:27
那這時候他如果自己做的話，如果他沒有得到同意。

02:13:27 - 02:13:28
那他有沒有符合例外。

02:13:29 - 02:13:30
如果有符合例外。

02:13:30 - 02:13:31
他還是可以做。

02:13:31 - 02:13:32
符合例外，他還是可以做。

02:13:32 - 02:13:35
那如果不符合例外的話，才回到原則去做處理。

02:13:35 - 02:13:37
好，那再來第四款，第三款為訴訟行為。

02:13:39 - 02:13:42
來，這個為訴訟行為，其實還蠻重要的。

02:13:42 - 02:13:44
就是你要注意到，這裡所謂的訴訟行為。

02:13:45 - 02:13:49
並不包含當被告在內，也就是說這裡的訴訟行為

02:13:49 - 02:13:51
可以是當原告，可以是上訴，但不包含當被告。

02:13:56 - 02:13:58
或者當被上訴人的情形，你想想看。

02:13:59 - 02:13:59
如果我

02:14:00 - 02:14:01
我要告一個受輔助宣告人,

02:14:02 - 02:14:03
我還要經過他輔助人同意,

02:14:04 - 02:14:05
那等同於他吃了無敵星星,

02:14:06 - 02:14:08
只要輔助人不同意我就不能告他,

02:14:08 - 02:14:08
不合理嘛,

02:14:09 - 02:14:10
所以這個部分你可以去看到,

02:14:10 - 02:14:15
在那個民事訴訟法的，我記得是45條之一的第三項,

02:14:15 - 02:14:16
我確認一下那個條號。

02:14:37 - 02:14:38
45條之一的第二項。

02:14:59 - 02:15:02
在民事訴訟法45條之一第二項就有提到說,

02:15:02 - 02:15:07
受輔助宣告之人就他造的起訴或上訴為訴訟行為時，

02:15:07 - 02:15:09
不需要經輔助人同意，

02:15:09 - 02:15:10
所以如果是告他，

02:15:11 - 02:15:12
或者是對他上訴，

02:15:13 - 02:15:15
基本上是不用得到輔助人同意的。

02:15:15 - 02:15:16
這是一個小地方。

02:15:16 - 02:15:16
好,

02:15:16 - 02:15:18
那再來15條之二第一項第四款,

02:15:19 - 02:15:19
就針對什麼,

02:15:20 - 02:15:22
其他的紛爭解決機制啦

02:15:23 - 02:15:23
包括和解、

02:15:24 - 02:15:24
調解、

02:15:24 - 02:15:25
調處或仲裁,

02:15:26 - 02:15:27
這個都還是要經過輔助人同意。

02:15:28 - 02:15:30
那第五款的話是重要財產的處分。

02:15:30 - 02:15:31
設定負擔、

02:15:31 - 02:15:32
買賣、

02:15:32 - 02:15:33
租賃或借貸。

02:15:33 - 02:15:36
那所以說15條之2第一項第五款，

02:15:36 - 02:15:37
這個重要財產。

02:15:37 - 02:15:38
那個價值啊,

02:15:39 - 02:15:41
通常必須要至少跟汽車相當,

02:15:41 - 02:15:43
也就是說可能是個幾十萬、

02:15:43 - 02:15:44
幾百萬的東西,

02:15:44 - 02:15:45
那才叫重要財產

02:15:46 - 02:15:47
如果說只是個機車啦,

02:15:47 - 02:15:48
或者是手機啊,

02:15:49 - 02:15:51
那個就不算所謂的重要財產,

02:15:51 - 02:15:52
所以你可以看到,

02:15:52 - 02:15:53
在這個第五款裡面,

02:15:54 - 02:15:54
不動產、

02:15:54 - 02:15:55
傳播、

02:15:55 - 02:15:55
航空器、

02:15:55 - 02:15:57
汽車或其他重要財產,

02:15:58 - 02:15:59
那這個重要財產做什麼?

02:15:59 - 02:16:00
基本上，

02:16:00 - 02:16:02
從買賣到借貸都有包含在裡面，

02:16:02 - 02:16:05
所以處分設定負擔，這是物權行為，

02:16:05 - 02:16:05
有沒有？

02:16:06 - 02:16:07
處分設定負擔是物權行為。

02:16:07 - 02:16:09
買賣租賃借貸是債權行為，

02:16:09 - 02:16:11
所以這些行為全部都包含在內。

02:16:12 - 02:16:12
好，

02:16:12 - 02:16:18
那第六款，為遺產的分割、遺贈、拋棄繼承或其他相關的權利。

02:16:18 - 02:16:21
那第六款的話有個重點，我們身份法才會講。

02:16:22 - 02:16:25
這個身分法會討論到的是，那寫遺囑算不算？

02:16:25 - 02:16:30
因為這個條文就告訴你啊，遺產分割、遺贈、拋棄繼承或其他相關權利。

02:16:31 - 02:16:34
這裡所謂的其他相關權利，有沒有包括寫遺囑？

02:16:34 - 02:16:38
這個部分來講的話，目前實務跟學說是傾向肯定說的見解。

02:16:39 - 02:16:41
認為寫遺囑這件事情不受影響。

02:16:41 - 02:16:46
但食物上曾經有那個什麼公正人的研討會是才否定說,

02:16:46 - 02:16:50
他們認為這裡所謂的其他相關權利包括寫遺囑在內,

02:16:50 - 02:16:56
但這個是身分法的爭點,我們在1186條講到遺囑能力的時候會來談。

02:16:56 - 02:16:56
好,

02:16:56 - 02:17:12
再來,第七款

02:17:12 - 02:17:40
是其他經法院指定的行為

02:17:40 - 02:17:43
因為我們知道有些人可能他的這個精神疾病的關係,

02:17:44 - 02:17:47
會導致他說，可能他一次會買很多支手機，

02:17:47 - 02:17:50
今天假設說這個人他一次買10臺手機，一次買20臺手機，

02:17:51 - 02:17:54
對他的經濟本身來講會造成一定的影響，

02:17:54 - 02:17:57
可是買手機又不是第五款的重要財產，怎麼辦？

02:17:57 - 02:18:00
你就可以透過第七款的概括條款，由法院來個別指定。

02:18:00 - 02:18:00
會。

02:18:01 - 02:18:04
這地方應該講到三個高院座談會的這個問題。

02:18:04 - 02:18:07
那我們來簡單看一下這個實務上的一個爭點。

02:18:08 - 02:18:11
那首先第一個，他提到說，甲是受輔助宣告之人。

02:18:12 - 02:18:14
那經輔助人以同意之後，

02:18:14 - 02:18:15
對丙提起訴訟，

02:18:15 - 02:18:19
並委任有民事訴訟法70條第一項但書規定，

02:18:19 - 02:18:22
特別代理權的丁律師為其訴訟代理人。

02:18:22 - 02:18:26
那丁在訴訟中想要代理甲跟丙成立和解的時候，

02:18:26 - 02:18:29
那要不要由輔助人再同意一次？

02:18:29 - 02:18:34
也就是說，今天我同意他，我同意他委任律師，

02:18:35 - 02:18:39
等不等同也同意他來做和解？

02:18:39 - 02:18:41
這個部分到底可不可以？

02:18:41 - 02:18:45
就是說這個部分而言，我今天這個同意的範圍到底有多大？

02:18:45 - 02:18:52
那依照這個高院座談會，他會認為說，同意為訴訟行為跟同意為和解是兩件事。

02:18:53 - 02:18:56
所以你和解還是要再額外同意第二次。

02:18:56 - 02:18:59
所以你可以看到在倒數兩行的地方，他說啊。

02:18:59 - 02:19:08
甲本人如果要做訴訟上和解時，既需要有輔助人以書面同意才可以為之，其委任訴訟代理人亦同。

02:19:08 - 02:19:15
所以丁律師代理甲跟丙為訴訟上和解的時候，還是要由輔助人出具書面特別同意，始生效力。

02:19:15 - 02:19:21
主要是因為今天這個同意本質上來講，同意委任律師跟同意和解，本來就是不同的事情。

02:19:22 - 02:19:24
就像你自己委任律師也是一樣啦。

02:19:24 - 02:19:27
不用管這個所謂的那個輔助宣告。

02:19:28 - 02:19:32
你想想看,一般人在委任律師的時候,那律師就可以幫你和解嗎?

02:19:32 - 02:19:34
不行嘛,捨棄、認諾、撤回和解要特別授權嘛,

02:19:34 - 02:19:35
對不對?

02:19:35 - 02:19:40
所以一般來說,我今天委任律師,他如果要幫我和解,要經過我的特別同意,

02:19:40 - 02:19:45
那受輔助宣告人委任律師的和解,也一樣要經過輔助人的特別同意

02:19:45 - 02:19:46
所以這是第一個點。

02:19:46 - 02:19:49
那第二個點，它有點像這個腦筋急轉彎，

02:19:49 - 02:19:51
你看他說，關於分割遺產的事件，

02:19:52 - 02:19:54
關於分割遺產的事件，

02:19:54 - 02:20:00
那受輔助宣告人某甲，與其這個輔助人某乙都是繼承人。

02:20:00 - 02:20:00
且為同一肇事當事人的時候，

02:20:02 - 02:20:05
那就他肇事的起訴，其等利益相反，

02:20:05 - 02:20:08
請問這時候要不要迴避，要不要選任特別代理人。

02:20:09 - 02:20:10
好，這個邏輯是這樣子，

02:20:10 - 02:20:11
譬如說，

02:20:13 - 02:20:14
這個甲，

02:20:14 - 02:20:16
他現在繼承人有乙丙丁。

02:20:17 - 02:20:20
哦，那丙的話是受輔助宣告之人。

02:20:20 - 02:20:22
那丁是他的輔助人。

02:20:24 - 02:20:29
那在甲過世之後，乙就丙丁提起遺產分割訴訟。

02:20:30 - 02:20:30
好，

02:20:30 - 02:20:30
像是這樣子。

02:20:31 - 02:20:34
好，就等於是丙丁現在怎麼樣，

02:20:34 - 02:20:34
他們在統一造。

02:20:34 - 02:20:40
那在這樣情形底下，有沒有必要幫丙選任一個特別的輔助人來處理這個問題？

02:20:40 - 02:20:47
也就是1113條之一，它是有準用1098條的第二項。

02:20:47 - 02:20:49
那1098條第二項說什麼？

02:20:49 - 02:20:55
他講說啊，如果輔助人跟受輔助宣告之人利害相反，那這時候要選任特別輔助人。

02:20:55 - 02:20:59
那我們回到這個地方來，遺產分割事件，

02:20:59 - 02:20:59
這一定是利害相反的事件。

02:20:59 - 02:21:00
為什麼，

02:21:00 - 02:21:02
因為你拿得多，我就拿得少，

02:21:02 - 02:21:03
對不對，你多拿一塊，我就少拿一塊錢哦，

02:21:03 - 02:21:05
所以這個部分一定會有問題，

02:21:05 - 02:21:06
那要不要特別幫他選任？

02:21:07 - 02:21:08
那，

02:21:08 - 02:21:10
你這個地方要想一下思考的層次，

02:21:10 - 02:21:11
我們只強調一件事情，

02:21:12 - 02:21:13
好，我們強調一件事情就是，

02:21:14 - 02:21:17
很多事情，它是有有一個思考的邏輯在裡面。

02:21:17 - 02:21:18
所以第一個一定是什麼？

02:21:19 - 02:21:21
如果這件事情需要輔助人，

02:21:21 - 02:21:22
對，如果需要輔助人，

02:21:23 - 02:21:24
那我們再來去思考，

02:21:24 - 02:21:27
那輔助人跟受輔助宣告之人意見相反怎麼辦嘛？

02:21:28 - 02:21:30
那如果根本不需要輔助人，

02:21:30 - 02:21:31
那，

02:21:31 - 02:21:33
這裡會不會有厲害相反的問題？

02:21:33 - 02:21:35
不會啊，我不需要你，你怎麼會跟我厲害相反？

02:21:35 - 02:21:37
所以我們來看在這裡，丙在幹嘛？

02:21:38 - 02:21:38
還記不記得我們剛剛講到的，

02:21:40 - 02:21:41
丙在做什麼，

02:21:41 - 02:21:42
丙在當被告啊，

02:21:43 - 02:21:44
丙在當被告啊，

02:21:45 - 02:21:46
當被告需要輔助人嗎？

02:21:46 - 02:21:46
不需要，

02:21:47 - 02:21:50
那既然不需要輔助人，就不存在輔助人厲害相反的問題，

02:21:50 - 02:21:52
也不需要幫他選任特別輔助人，

02:21:53 - 02:21:54
所以這題有個陷阱，

02:21:54 - 02:21:55
有沒有？

02:21:55 - 02:21:56
你可以看他的案例事實，

02:21:56 - 02:21:57
我幫你括弧起來，

02:21:57 - 02:21:59
就他造起訴啊，

02:21:59 - 02:21:59
也就是，

02:22:00 - 02:22:03
是你在當被告的時候，根本不需要輔助人，所以你看倒數兩行，有沒有，他說顧某甲，就他造起訴單純應訴，並無輔助人需要執行職務，所以不用幫他選特別代理人啦，自己處理就好了，這個是在第二個。

02:22:17 - 02:22:26
那第三個他說，這個因為天生智能障礙，導致為意識表示或受意識表示，或辨別意識表示的能力顯有不足，而受輔助宣告之人在受輔助宣告前，也就是受輔助宣告前喔，其所為的15條之2第一項各款的重要法律行為的效力，在相對人知悉，而且不影響善意第三人的特定情況之下，也就不會影響交易安全。

02:22:42 - 02:22:46
那要不要去類推15條之2準用79條的規定。

02:22:46 - 02:22:49
白話來說，要不要讓他溯及既往。

02:22:50 - 02:22:52
關鍵是在哪裡，在那個之前。

02:22:52 - 02:22:56
他就講說，如果是在之前啊，那這時候要不要讓他受影響。

02:22:56 - 02:22:59
好，我們來看到，就是說，他的邏輯是這樣子。

02:23:00 - 02:23:06
假設甲，他今天精神狀況已經不太好了，他跟乙先訂立一個買賣契約。

02:23:07 - 02:23:10
然後接下來，甲才被輔助宣告。

02:23:15 - 02:23:19
今天是這樣子，先訂立契約才被輔助宣告。

02:23:19 - 02:23:22
那請問這個輔助宣告的效力，該不該溯及既往。

02:23:23 - 02:23:25
去影響到這個買賣契約的效果。

02:23:25 - 02:23:28
那當然這一個食物見解設了兩個前提。

02:23:28 - 02:23:29
他告訴你。

02:23:30 - 02:23:34
這一個溯及既往，他不會去影響到善意第三人的交易安全。

02:23:35 - 02:23:38
他告訴你說，這個溯及既往不會影響到善意第三人。

02:23:38 - 02:23:42
而且這個溯及既往，基本上是相對人知情，也就是也知道。

02:23:42 - 02:23:45
所以說不會影響到第三人交易安全，也不會影響到乙的交易安全。

02:23:48 - 02:23:50
那這種情況之下要不要例外，讓他溯及既往。

02:23:51 - 02:23:54
那這個部分，我們的高院座談會說當然不行。

02:23:54 - 02:23:57
因為你要溯及既往，你要法律有名文啊。

02:23:57 - 02:24:00
在法律沒有明文規定的情況之下。

02:24:00 - 02:24:02
那你的輔助宣告就只能向後發生效力，

02:24:03 - 02:24:06
所以只能針對後面的法律行為產生效果，

02:24:06 - 02:24:09
而不能針對前面的行為產生效果。

02:24:09 - 02:24:13
那如果你假設在當下真的有無意識或精神錯亂，

02:24:14 - 02:24:15
你應該是用75條宣告他無效,

02:24:16 - 02:24:19
而不是去類推15條之二,讓他變成效力未定。

02:24:19 - 02:24:25
所以在這裡同學可以去注意到,這個事物見解基本上它採的是不溯及既往的效果,

02:24:26 - 02:24:30
所以你可以看到在那個40頁的最底下,倒數四行就說,如此,

02:24:31 - 02:24:36
民法年滿18歲的成年人,在法院宣告其受輔助宣告前而為法律行為,

02:24:36 - 02:24:40
那欠缺公示方法使他人得以確認其所為法律行為的效力,

02:24:41 - 02:24:42
當然就具有完全行為能力,

02:24:42 - 02:24:44
其所為的法律行為當然有效,

02:24:44 - 02:24:47
不能夠類推相關的規定變成效力未定,

02:24:47 - 02:24:49
那這個其實也很好理解,

02:24:49 - 02:24:52
那這個都是跟輔助宣告有關的座談會

02:24:52 - 02:24:58
因為其實在食物上其實蠻喜歡就這個輔助宣告去討論一些細節的問題

02:24:58 - 02:25:00
那這個部分的話也給同學做參考

02:25:00 - 02:25:03
這些都有可能成為選擇題的素材

02:25:03 - 02:25:05
我選擇提出難一點就是把這些食物見解改變

02:25:06 - 02:25:07
所以你要知道它的答案,

02:25:08 - 02:25:11
那如果考在申論題的話,當然就是你要知道它的推論過程。

02:25:11 - 02:25:12
好,

02:25:12 - 02:25:18
那有關於行為能力的部分,我們只剩下最後一個地方要講,就是完全行為能力人。

02:25:18 - 02:25:19
這個就比較簡單。

02:25:38 - 02:25:42
好，我們在體繫上，我們把這個行為能力啊，

02:25:42 - 02:25:47
我們把它分成無行為能力人，

02:25:48 - 02:25:50
然後限制行為能力人，

02:25:51 - 02:25:54
然後受輔助宣告之人，

02:25:55 - 02:25:57
接下來我們講這一個有行為能力人。

02:25:58 - 02:25:59
那其實啊,

02:26:00 - 02:26:04
針對這個無行為能力人、限制行為能力人、受輔助宣告人，他就有對應的規定，像民法的75、76啦，民法的77條到85條啦，民法的15條之2等等，在告訴我們說，這些人做的法律行為的效力如何。

02:26:16 - 02:26:19
那有行為能力人他所做的法律行為效力如何？

02:26:20 - 02:26:23
那首先第一個，原則上，如果你有行為能力，

02:26:24 - 02:26:28
原則上如果你有行為能力，那你的法律行為就不受影響。

02:26:29 - 02:26:31
也就是說在第一階段，

02:26:31 - 02:26:33
因為你有行為能力，

02:26:33 - 02:26:35
所以這時候你的法律行為

02:26:35 - 02:26:37
就不會受到行為能力的影響，

02:26:37 - 02:26:40
但是會受到你的精神狀態的影響。

02:26:40 - 02:26:45
也就是說這裡要常常注意到的是民法的75條後段。

02:26:45 - 02:26:47
民法75條後段說啊，

02:26:47 - 02:26:49
雖非無行為能力人，

02:26:49 - 02:26:52
雖然你不是無行為能力人，

02:26:52 - 02:26:53
但如果你在行為時，

02:26:53 - 02:26:56
無意識或精神錯亂中者，

02:26:56 - 02:26:56
亦同。

02:26:57 - 02:27:00
那這裡的非無行為能力人包括什麼？

02:27:00 - 02:27:02
包括這三個。

02:27:02 - 02:27:03
我們這樣畫好了，不好意思。

02:27:03 - 02:27:05
我重新畫會比較清楚。

02:27:08 - 02:27:10
就行為能力人，原則上不受影響。

02:27:12 - 02:27:20
好，但是呢，你要特別去注意到的是，在底下這三種情形。

02:27:21 - 02:27:23
他都有75條後段的適用。

02:27:23 - 02:27:24
這樣看比較清楚。

02:27:24 - 02:27:30
因為如果只是畫在這裡，會讓人誤以為75條後段只能用在有行為能力的情形。

02:27:30 - 02:27:32
但其實75條後段是雖非無行為能力人。

02:27:33 - 02:27:36
所以只要你不是無行為能力人，你是限制行為能力人。

02:27:36 - 02:27:39
或者受輔助宣告，或者是有行為能力人。

02:27:39 - 02:27:47
那雖然說我們在某些情況之下，對依照77條到85條的規定，依照15條之1的規定，或者說他不受影響。

02:27:47 - 02:27:49
會認為說這個行為可能會有效。

02:27:49 - 02:27:55
但如果他今天在主觀上，他有無意識或者是精神錯亂。

02:28:02 - 02:28:03
那他所為的行為，

02:28:03 - 02:28:06
仍然還是會變成無效的法律行為。

02:28:06 - 02:28:09
所以說在考試裡面你要去注意到就是說,

02:28:09 - 02:28:11
它的思考上面是這樣子。

02:28:11 - 02:28:12
首先第一個,

02:28:12 - 02:28:15
我們先判斷它客觀上有沒有行為能力。

02:28:15 - 02:28:16
你還是要先去想,

02:28:17 - 02:28:19
他的客觀上是哪一種行為能力人，對不對？

02:28:20 - 02:28:20
那他所為的行為，

02:28:21 - 02:28:22
原則上效力如何？

02:28:22 - 02:28:23
最後再來看，

02:28:24 - 02:28:25
他有沒有無意識精神錯亂？

02:28:25 - 02:28:27
如果有的話,答案就是無效。

02:28:27 - 02:28:30
所以曾經在考試裡面有出現過,

02:28:30 - 02:28:33
一個，我記得是題目告訴你他好像80幾歲。

02:28:34 - 02:28:36
他說民國80，他說他80幾歲。

02:28:36 - 02:28:39
那在當時他寫了一份遺囑,然後考在身分法。

02:28:40 - 02:28:42
他說這個人已經80幾歲，他寫了一份遺囑。

02:28:43 - 02:28:44
然後他問你說這個遺囑有沒有效。

02:28:45 - 02:28:47
他問你寫這個遺囑有沒有效。

02:28:47 - 02:28:48
那其實問題在哪裡？

02:28:48 - 02:28:50
他的問題不是在形式要件的欠缺。

02:28:50 - 02:28:51
我就形式要件都有

02:28:51 - 02:28:54
親自書寫遺囑全文，記名年月日也簽名。

02:28:54 - 02:28:55
問題在於

02:28:55 - 02:28:57
今天醫生說

02:28:57 - 02:29:00
他在當天其實是精神狀況很差的。

02:29:01 - 02:29:02
因為我們一般來講啊,

02:29:02 - 02:29:05
一份遺囑有沒有效，通常是在人死掉之後才會起爭執。

02:29:05 - 02:29:07
那在人死掉之後死無對證嘛。

02:29:08 - 02:29:10
你不可能要求他本人出來說明，

02:29:10 - 02:29:11
他當天寫遺囑的精神狀況。

02:29:12 - 02:29:12
所以那時候,

02:29:13 - 02:29:14
我們通常都會去調

02:29:14 - 02:29:17
這個遺囑人的一些就醫紀錄來看看,

02:29:18 - 02:29:20
他有沒有無意識或精神錯亂的情形。

02:29:20 - 02:29:22
所以你要注意到就是在考試上,

02:29:22 - 02:29:25
不是說有行為能力的人行為一定就有效。

02:29:25 - 02:29:26
有可能怎麼樣,

02:29:26 - 02:29:27
他有行為能力,

02:29:27 - 02:29:29
他寫遺囑，原則上不受影響。

02:29:29 - 02:29:33
但是他在寫遺囑的時候無意識精神錯亂,還是會無效。

02:29:33 - 02:29:35
所以在這裡他的思考方面，

02:29:35 - 02:29:36
你要注意到75條後段，

02:29:37 - 02:29:38
其實是可以運用在這種情形。

02:29:38 - 02:29:42
而且限制行為能力人或受輔助宣告人也能用。

02:29:42 - 02:29:44
所以題目告訴你說，

02:29:44 - 02:29:45
一個10歲的小孩子,

02:29:46 - 02:29:47
對，一個10歲的小孩子,

02:29:47 - 02:29:48
他是限制行為能力人。

02:29:48 - 02:29:50
那他可能去買文具,

02:29:50 - 02:29:51
你會覺得說日常生活所必需。

02:29:51 - 02:29:53
但是如果他當下精神錯亂呢,

02:29:53 - 02:29:54
還是無效。

02:29:54 - 02:29:56
所以在考試上你要注意到,

02:29:56 - 02:29:59
這是最後一個你要去審查的。

02:29:59 - 02:30:00
就是這些

02:30:00 - 02:30:02
行為的效力確定完之後，再審查一下，

02:30:02 - 02:30:04
他有沒有無意識精神錯亂，

02:30:04 - 02:30:06
如果有，他就是無效的行為，

02:30:06 - 02:30:08
所以其實你先審查這個也可以啦，

02:30:08 - 02:30:11
其實有時候思考上面，你先審查這個比較簡單。

02:30:11 - 02:30:15
就是說這個題目裡面，他是限制行為能力人、受輔助宣告人或有行為能力人。

02:30:16 - 02:30:18
好，那我們先來審查，他有無意識精神錯亂嗎？

02:30:18 - 02:30:20
如果有，175條後段無效。

02:30:21 - 02:30:23
那如果沒有，再依照其他規定去做處理。

02:30:24 - 02:30:25
這樣子思考其實會比較流暢一點。

02:30:26 - 02:30:29
好，那這個是有關於說在行為能力這個制度，

02:30:29 - 02:30:33
那接下來，我們就來講到意思表示的部分，

02:30:33 - 02:30:36
那因為我們還有一點時間，所以我們可以來講一點

02:30:36 - 02:30:38
意思表示的基本問題。

02:31:12 - 02:31:15
意思表示我們大概會拆成五個主題來講。

02:31:16 - 02:31:17
一個是意識表示的定義,

02:31:18 - 02:31:19
然後再來是意識表示的方式,

02:31:20 - 02:31:21
再來是意識表示的解釋,

02:31:22 - 02:31:27
還有就是意識表示的生效以及意識表示的瑕疵,

02:31:28 - 02:31:33
所以我們如果說有法條可以參考的,基本上是後面這個部分,

02:31:33 - 02:31:34
86到98,

02:31:34 - 02:31:40
那其中86,87,88,一直到93,這個是講的有瑕疵的意識表示,

02:31:40 - 02:31:44
例如說被詐欺被脅迫,錯誤,還有通謀都在這個地方,

02:31:44 - 02:31:47
那再來,民法的94到97講的是,

02:31:47 - 02:31:49
一個意識表示要怎麼樣才會發生效力,

02:31:49 - 02:31:51
對話非對話的意思表示

02:31:51 - 02:31:53
對限制行為能力人為意思表示

02:31:53 - 02:31:57
相對人不明的意思表示，要怎麼做才會生效

02:31:57 - 02:31:59
這個在94到97有規定

02:32:00 - 02:32:02
98在講的是意思表示的解釋問題

02:32:02 - 02:32:06
那我們在講到這個條文之前，想這個條文之前，

02:32:06 - 02:32:08
我們先有個基本觀念，

02:32:08 - 02:32:10
那到底什麼叫做意思表示？

02:32:11 - 02:32:13
這個意思表示是怎麼樣去形成的？

02:32:14 - 02:32:16
意思表示必須要具備哪些內涵？

02:32:16 - 02:32:20
好,那我們可以這樣子來簡單畫一個圖來理解,

02:32:20 - 02:32:27
因為其實意思表示啊,我自己覺得說,你看那個教科書的定義哦,有時候覺得啊,真的是很拗口啊,

02:32:27 - 02:32:33
他說,所謂的意思表示是指,要把你想要發生的法律效果,表現於外,

02:32:33 - 02:32:34
那這個到底是什麼東西啊?

02:32:34 - 02:32:35
那你可以這樣想,

02:32:36 - 02:32:43
一個人，他在做出一個表達之前，這個叫表示。

02:32:44 - 02:32:49
他的腦子裡面一定會有所謂的意思存在。

02:32:52 - 02:32:57
所以意思表示這個詞，基本上就是把你腦子想的東西表現出來。

02:32:58 - 02:33:00
你腦子想的叫意思，表現出來叫表示。

02:33:01 - 02:33:07
所以你看我畫，如果你小時候看漫畫書就知道，這個圈圈有沒有，在漫畫書裡面表達的是頭腦想的東西嘛。

02:33:07 - 02:33:09
對話框表示講出來的話嘛,

02:33:09 - 02:33:13
所以你把你講的東西表達出來，這個叫做意思表示。

02:33:13 - 02:33:18
那你今天如果要發生意思的效果，沒有那麼容易啊，

02:33:18 - 02:33:20
什麼叫做意思？

02:33:20 - 02:33:20
對不對？

02:33:20 - 02:33:21
意思就是你想的東西,

02:33:21 - 02:33:22
那想什麼？

02:33:22 - 02:33:23
想三件事情。

02:33:23 - 02:33:25
這個地方有行為意思,

02:33:25 - 02:33:29
表示意思。

02:33:30 - 02:33:32
有行為意思，

02:33:32 - 02:33:34
還有所謂的表示意思，

02:33:40 - 02:33:42
跟效果意思。

02:33:47 - 02:33:49
這個講的是什麼？

02:33:49 - 02:33:52
簡單來說，你要有三個認知。

02:33:52 - 02:33:54
這個是你內在的三個認知。

02:33:55 - 02:33:56
第一個認知行為意思就是,

02:33:57 - 02:33:58
我知道

02:33:58 - 02:33:59
我的行

02:34:00 - 02:34:01
行為在幹嘛,

02:34:02 - 02:34:04
我認識到我在做什麼，

02:34:04 - 02:34:04
對不對？

02:34:04 - 02:34:05
我知道我在做什麼。

02:34:06 - 02:34:06
再來第二個，

02:34:07 - 02:34:07
表示。

02:34:08 - 02:34:08
效果意思

02:34:09 - 02:34:13
我知道我要的效果是什麼。

02:34:14 - 02:34:20
那表示的意思是我知道我的行為會產生這個效果。

02:34:23 - 02:34:24
這個叫做表示意思。

02:34:25 - 02:34:26
所以我們一般來講就說

02:34:27 - 02:34:28
今天當事人

02:34:28 - 02:34:30
這個所謂的行為意思

02:34:31 - 02:34:32
這個行為意思

02:34:32 - 02:34:33
表示意思跟效果意思

02:34:33 - 02:34:35
它其實內在隱含著，就是

02:34:35 - 02:34:38
我今天在路上舉手就好了，

02:34:38 - 02:34:38
對不對？

02:34:39 - 02:34:39
我今天要叫計程車，

02:34:40 - 02:34:41
我在路上舉手叫計程車。

02:34:42 - 02:34:43
那第一個，

02:34:43 - 02:34:44
我認識到我在舉手。

02:34:45 - 02:34:45
第二個，

02:34:46 - 02:34:48
我心裡面有想要叫計程車的意思。

02:34:48 - 02:34:48
第三個，

02:34:49 - 02:34:52
我認識到我的舉手會發生叫計程車的效果。

02:34:52 - 02:34:53
有沒有,

02:34:53 - 02:34:56
所以當你的內心具備這三個要素的時候,

02:34:56 - 02:34:58
這個才是我們法律上要的意思,

02:34:59 - 02:35:01
而你這個意思你把它表現出來,

02:35:01 - 02:35:03
它才是一個完整的意識表示。

02:35:04 - 02:35:06
這個才是完整的意識表示。

02:35:06 - 02:35:07
所以我們常常會發生什麼，

02:35:07 - 02:35:09
行為人有行為，

02:35:09 - 02:35:11
但是沒有意識的情況。

02:35:11 - 02:35:12
例如他在路上舉手。

02:35:13 - 02:35:14
可是他並沒有要叫計程車。

02:35:15 - 02:35:16
他只是跟朋友打招呼,

02:35:16 - 02:35:17
教科書都講這個例子,

02:35:17 - 02:35:18
對不對,

02:35:18 - 02:35:19
我在路上跟朋友打招呼,

02:35:19 - 02:35:20
我也舉手啊，

02:35:21 - 02:35:21
我要叫計程車，

02:35:21 - 02:35:22
我也舉手啊。

02:35:23 - 02:35:24
一樣都是舉手，

02:35:24 - 02:35:25
為什麼有時候會有效果？

02:35:25 - 02:35:26
有時候不會

02:35:26 - 02:35:27
它的差別在哪裡？

02:35:27 - 02:35:29
你今天如果只是單純舉手

02:35:29 - 02:35:30
你有行為的意思

02:35:30 - 02:35:31
你知道你在舉手

02:35:31 - 02:35:32
對不對？

02:35:32 - 02:35:32
但問題是，

02:35:33 - 02:35:34
你沒有效果的意思，

02:35:34 - 02:35:36
你沒有想要產生一定的效果，

02:35:36 - 02:35:37
你也沒有表示意思啊。

02:35:37 - 02:35:38
對,

02:35:38 - 02:35:40
你沒有想要讓你的行為產生一定的效果,

02:35:40 - 02:35:41
就純粹打招呼嘛,

02:35:41 - 02:35:43
那這種情況就不是一個正...

02:35:43 - 02:35:44
這個情況底下,

02:35:44 - 02:35:46
它就不是一個完整的意識表示。

02:35:46 - 02:35:49
所以如果要做出一個有效的意識表示，

02:35:49 - 02:35:52
要做出一個完整的意識表示的話，

02:35:52 - 02:35:54
它必須要具備這些要素，

02:35:54 - 02:35:56
也就是你必須要有行為意識。

02:35:56 - 02:35:57
要有表示意思,

02:35:57 - 02:35:58
要有效果意思。

02:35:58 - 02:35:59
這三個都具備之後才會行。

02:36:00 - 02:36:01
形成一個真正的意思。

02:36:01 - 02:36:06
那你把這個意思表現出來，這個才叫做意思表示。

02:36:06 - 02:36:10
所以如果要做出意思表示的話,那基本上必須要具備這些要件

02:36:11 - 02:36:13
那如果這個有欠缺要怎麼辦

02:36:14 - 02:36:16
這個後面有欠缺要怎麼辦

02:36:16 - 02:36:18
如果欠缺的是表示意思

02:36:18 - 02:36:21
或者是欠缺的是效果意思

02:36:21 - 02:36:24
這個部分到底會對整個行為產生什麼樣的影響

02:36:25 - 02:36:27
那我們到後面會有文章在討論這件事情

02:36:27 - 02:36:28
所以說

02:36:29 - 02:36:30
這個部分我們

02:36:30 - 02:36:35
就之後再講到那個意思表示錯誤的時候，我們再來談

02:36:35 - 02:36:44
因為你可以看到像是在180頁，我們之後會來介紹陳中武教授的文章，來說明意思表示不成立跟意思表示有瑕疵，到底要怎麼區分

02:36:45 - 02:36:49
因為今天假設說我是單純的欠缺效果意思

02:36:49 - 02:36:54
那我在我欠缺效果意思的情況之下，到底這是一種意思表示的錯誤，我撤銷就好

02:36:54 - 02:36:58
還是根本不是意思表示，我們會認為這個法律行為不成立

02:36:58 - 02:37:00
這個地方到底它的

02:37:00 - 02:37:01
區分

02:37:01 - 02:37:01
標準在哪

02:37:02 - 02:37:04
我們後面再講完意思表示錯誤的時候

02:37:04 - 02:37:06
我們會再來看

02:37:06 - 02:37:12
那我們今天就先到這個地方，所以說你先理解什麼叫做意思表示

02:37:12 - 02:37:13
那下一次

02:37:13 - 02:37:16
我們來講意思表示的方法跟解釋

02:37:16 - 02:37:19
然後再講意思表示的生效，還有意思表示的瑕疵

02:37:19 - 02:37:22
那我們等到我們講完錯誤的意思表示之後

02:37:22 - 02:37:24
我們再回來講

02:37:24 - 02:37:26
意思表示的

02:37:32 - 02:37:34
這個

02:37:34 - 02:37:36
錯誤跟意思表示不成立，它的一個區別是

02:37:36 - 02:37:37
好

02:37:37 - 02:37:39
那我們今天就先到這個地方

02:37:40 - 02:37:42
那我們禮拜四再繼續，謝謝各位